



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие
для подготовки рабочих
по профессии «Специалист по охране труда»

Москва

2016г.

Содержание

1. Введение

2. Охрана труда

2.1. Цели и задачи охраны труда

2.2. Требования охраны труда

3. Специалист по охране труда

3.1. Характеристика специалиста по охране труда

3.2. Требования к специалисту по охране труда

3.3. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»

4. Основы охраны труда в Российской Федерации

4.1. Трудовая деятельность и ее риски

4.2. Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства

4.3. Основные принципы обеспечения охраны труда

4.4. Правовые основы охраны труда

4.5. Государственные нормативные требования охраны труда

4.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда

4.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка

4.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о труде и государственных нормативных требований охраны труда

5. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя

5.1. Обязанности работодателя по выполнению государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников

5.2. Документирование и документация по охране труда

5.3. Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ

5.4. Стандартизированные требования к системам управления охраной труда

5.5. Оценка профессионального риска и аттестация рабочих мест по условиям труда

5.6. Вовлечение работников в управление охраной труда с целью повышения его эффективности и формы социального партнерства работников и работодателя

5.7. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности производственной деятельности

5.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

5.9. Основные мероприятия по профилактике случаев хронической профессиональной заболеваемости

5.10. Основы предупреждения производственного травматизма и острых профессиональных заболеваний (ингаляционных отравлений)

5.11. Оценка соответствия организации работ по охране труда
государственным нормативным требованиям охраны труда

**6. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих
местах и безопасности производственной деятельности
работодателя с учетом ее отраслевой специфики**

- 6.1. Организация безопасных условий труда на рабочем месте с учетом
отраслевой специфики производственной деятельности работодателя
- 6.2. Основные средства коллективной защиты работников от воздействия
опасных и вредных производственных факторов
- 6.3. Организация безопасного производства работ с повышенным
профессиональным риском с учетом отраслевой специфики
производственной деятельности работодателя
- 6.4. Техническое и организационное обеспечение безопасности
производственной территории и помещений, контролируемых
работодателем с учетом отраслевой специфики его
производственной деятельности
- 6.5. Техническое и организационное обеспечение безопасности
производственных процессов с учетом отраслевой специфики
производственной деятельности работодателя
- 6.6. Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных
производственных объектов
- 6.7. Основные требования охраны труда при эксплуатации
электроустановок и обеспечение электробезопасности
- 6.8. Основные требования охраны труда при эксплуатации транспортных
средств
- 6.9. Основные требования обеспечения пожарной безопасности
- 6.10. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях

7. Социальная защита пострадавших на производстве

- 7.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
- 7.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
- 7.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
- 7.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
- 7.5. Организация оказания первой помощи пострадавшим на
производстве

1. Введение

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия^[1].

К правовым мероприятиям относятся:

- 1) Заключение индивидуальных трудовых договоров;
- 2) Заключение коллективных договоров;
- 3) Создание и функционирование системы распорядительной документации (положений, стандартов, приказов и т.д.)
- 4) Ведение документации строгой отчетности (материалов аттестации рабочих мест, актов Н-1, статистической отчетности, технической документации и др., всего более 70 наименований) и осуществление делопроизводства.

К социально-экономическим мероприятиям относятся:

- 1) Обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности, от профессиональных заболеваний, от несчастных случаев на производстве;
- 2) Обязательные виды компенсаций:
 - льготное пенсионное обеспечение;
 - предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков;
 - сокращение продолжительности рабочего времени (на работах с вредными условиями труда, а также отдельных категорий работников (инвалидов, несовершеннолетних));
 - обеспечение лечебно-профилактическим питанием на работах с особо-вредными условиями труда;
 - выдача молока, соков на работах с вредными условиями труда;
 - обеспечение газированной соленой водой работников «горячих» цехов;
 - доплаты за работу:
 - а) во вредных условиях труда
 - б) в особых климатических условиях;
 - в) в ночное время;
 - г) в выходные и праздничные дни,
 - д) сверхурочно;
 - е) за ненормированный рабочий день

К организационно-техническим мероприятиям относятся:

- 1) Обучение по охране труда;

- 2) Специальная оценка условий труда на рабочих местах;
- 3) Содержание зданий, сооружений, дорог в надлежащем состоянии, проведение их обследований, осмотров, проведение планово-предупредительного ремонта (ППР);
- 4) Содержание технических устройств опасных производственных объектов (ТУ ОПО) - грузоподъемных кранов, воздухоборников, котлов, лифтов и др. – в надлежащем состоянии, организация их обслуживания, испытаний, ППР.
- 5) Содержание технологического оборудования и электроустановок в исправном состоянии, организация и проведение ППР оборудования и электроустановок.
- 6) Организация надлежащей эксплуатации инструмента, приспособлений, средств подмащивания;
- 7) Организация надлежащей эксплуатации транспортных средств, специальной техники, средств связи и передачи информации.
- 8) Рационализация рабочих мест,
- 9) Устройство и применение средств коллективной защиты (отопления, механической и естественной вентиляции, освещения и др.)
- 10) Техническое перевооружение и модернизация производства (внедрение более безопасных технологических процессов, транспортных средств, оборудования и т.д.)

К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся мероприятия, направленные на создание нормальных бытовых условий на предприятии для работников и обеспечение личной гигиены:

- 1) устройство, расширение, реконструкция имеющихся санитарно-бытовых помещений – гардеробных, душевых, туалетов, комнат гигиены, прачечных, химчисток, сушилок для одежды, комнат приема пищи, комнат для обогрева;
- 2) проведение производственного санитарного контроля и санитарных мероприятий (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)
- 3) выдача спецодежды, спецобуви и других СИЗ,
- 4) выдача смывающих и обезвреживающих средств (мыла, кремов).

К лечебно-профилактическим мероприятиям относятся:

- 1) проведение предварительных, периодических медицинских освидетельствований работников для установления годности к выполняемой работе;
- 2) внедрение оптимальных режимов труда и отдыха,
- 3) строительство, расширение, реконструкция фельдшерских и здравпунктов,
- 4) устройство комнат психологической разгрузки, физкультурных комнат;

- 5) строительство, расширение, реконструкция, обустройство спортзалов, спортивных площадок, баз отдыха;
- 6) обеспечение лечебно-профилактическим питанием на работах с особовредными условиями труда, выдача молока, сока на работах с вредными условиями труда;

К реабилитационным мероприятиям относятся мероприятия по восстановлению трудоспособности.

Кроме того, охрана труда рассматривается в юридической литературе ещё с нескольких позиций:

1. Как основной принцип трудового права и трудовых правоотношений
2. Как система законодательных актов, а также предупредительных и регламентирующих социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, технических средств и методов, направленных на обеспечение безопасных условий труда. (ГОСТ 12.0.002-80)

2. Охрана труда

а. Цели и задачи охраны труда.

Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, психофизические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Функциями охраны труда являются исследования санитарии и гигиены труда, проведение мероприятий по снижению влияния вредных факторов на организм работников в процессе труда. Основным методом охраны труда является использование техники безопасности. При этом решаются две основные задачи: создание машин и инструментов, при работе с которыми исключена опасность для человека, и разработка специальных средств защиты, обеспечивающих безопасность человека в процессе труда, а также проводится обучение работающих безопасным приемам труда и использования средств защиты, создаются условия для безопасной работы.

Основная цель улучшения условий труда — достижение социального эффекта, т.е. обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение количества несчастных случаев и заболеваний на производстве.

Улучшение условий труда дает и экономические результаты: рост прибыли (в связи с повышением производительности труда); сокращение затрат, связанных с компенсациями за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;

«Межрегиональный учебный Центр» www.nousro.ru

уменьшение потерь, связанных с травматизмом, профессиональной заболеваемостью; уменьшением текучести кадров и т.д. Основным документом в нормативно-технической документации является нормативный акт «Система стандартов безопасности труда».

Стандарты ССБТ устанавливают общие требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов, общие требования безопасности к производственному оборудованию, производственным процессам, средствам защиты работающих и методы оценки безопасности труда.

Межотраслевые правила и нормы являются обязательными для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственного подчинения.

Отраслевые правила и нормы распространяются только на отдельные отрасли. На основании законодательства о труде, стандартов, правил, норм, технологической документации и др. разрабатываются инструкции по охране труда: общие, для отдельных профессий, на отдельные виды работ.

в. Требования охраны труда

Правила по технике безопасности и производственной санитарии, включая государственные стандарты безопасности труда, обязательны для соблюдения на каждом производстве и каждом рабочем месте. Эти правила и стандарты могут быть межотраслевыми и отраслевыми, а также локальными на предприятии. Межотраслевые правила и стандарты предусматривают требования по безопасности труда для определенных видов работ, производств или типов оборудования, встречающихся в ряде отраслей народного хозяйства.

Организацию их разработки осуществляет Минтруд РФ. Отраслевые правила и стандарты (ОСБТ) утверждаются соответствующими министерствами, ведомствами, органами государственного надзора за охраной труда совместно или по согласованию с соответствующими органами объединений отраслевых профсоюзов. Они распространяются на предприятия лишь данной отрасли народного хозяйства, отражая ее специфику.

На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном Правительством РФ. Кроме специальной одежды и специальной обуви к

средствам индивидуальной защиты относятся защитные очки (чтобы стружка при работе на станке не попала в глаза), респираторы, маски, предохранительные пояса, диэлектрические перчатки, галоши, резиновые коврики (например, электрикам), противогазы (где есть загазованность), каски (например, пожарным, шахтерам), шлемы, противозумные наушники и т.д.

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств работодателя. Для хранения средств индивидуальной защиты администрация организует гардеробы и по определенным установленным ею срокам обеспечивает стирку, сушку, химчистку, дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт этих средств. За утрату и порчу средств индивидуальной защиты работник несет материальную ответственность в зависимости от степени его вины в этом.

Нормы и порядок выдачи бесплатно за счет работодателя молока или других равноценных продуктов на работах с вредными условиями труда регулируются постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 16 декабря 1987 г. (Бюллетень Госкомтруда СССР. 1988. N 4). Согласно данному постановлению предприятия самостоятельно решают эти вопросы на основе Перечня химических веществ, при работе с которыми рекомендуется в профилактических целях употребление молока или других равноценных продуктов. Перечень этих вредных химических веществ утвержден Министерством здравоохранения СССР 4 ноября 1987 г. и приложен к указанному постановлению Госкомтруда и ВЦСПС.

Молоко выдается, как правило, на рабочем месте или в столовой, буфете по 0,5 л в рабочий день (смену) независимо от его продолжительности в дни фактической занятости работника на работах с вредными условиями труда. За пропущенные на работе дни молоко не выдается, так же как и за несколько дней вперед. Запрещается заменять выдачу молока деньгами или другими продуктами (кроме кефира, простокваши, мацони, т.е. равноценных продуктов, нейтрализующих вредности).

При особо вредных условиях труда по специальному Перечню таких работ бесплатно выдается лечебно-профилактическое питание со специальным набором продуктов, нейтрализующих производственные вредности. Оно выдается рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим в целях укрепления их здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний по утвержденному перечню производств, профессий и должностей, независимо от того, к какой отрасли народного хозяйства относятся эти производства. Перечень таких работ, рационы лечебно-профилактического питания и нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также правила этой выдачи утверждены постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 января 1977 г. (Бюллетень Госкомтруда СССР. 1979. N 7-9).

Лечебно-профилактическое питание выдается и за дни нетрудоспособности из-за профессионального заболевания, если больной не госпитализирован, беременным женщинам, занятым на этих работах, на все время отпуска по беременности и родам. Оно выдается и другим работникам, занятым полный рабочий день (смену) на производстве, в котором для основных работников и ремонтного персонала установлено лечебно-профилактическое питание. Выдача лечебно-профилактического питания производится в виде горячих завтраков перед началом работы, а в отдельных случаях эти завтраки выдаются в обеденный перерыв.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. Порядок и виды инструктажа работников предусмотрены единым ГОСТом 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда". Согласно данному акту обучение и инструктаж по безопасности труда проводятся во всех предприятиях, ассоциациях, концернах и организациях, колхозах, кооперативах, учебных заведениях.

Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями труда, на которой в соответствии с законодательством об охране труда требуется профессиональный отбор, работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального, среднего высшего и послевузовского профессионального образования.

Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов по охране труда в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Статья 213 ТК регламентирует прохождение работниками медицинских осмотров, устанавливает, какие из них необходимо пройти предварительно при приеме на работу, а какие -периодически в течение трудовой деятельности работников. Так, обязательный предварительный медицинский осмотр проходят все несовершеннолетние и лица до 21 года, работники, принимаемые на тяжелые работы и на работы с вредными и (или) опасными условиями труда, на работы, связанные с движением транспорта, для определения пригодности работников для выполнения этих работ и предупреждения профессиональных заболеваний.

Эти работники далее, также за счет средств работодателя, проходят периодические, а в возрасте до 21 года - ежегодные медицинские осмотры. По медицинским рекомендациям они проходят внеочередные медицинские обследования. В целях охраны здоровья населения, предупреждения и распространения заболеваний предварительные и периодические медицинские осмотры за счет работодателя проходят работники организаций общественного питания, пищевой промышленности и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений.

Все нормативные акты по охране труда разрабатываются и утверждаются в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. (СЗ РФ. 1994. N 17. Ст. 1998).

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 399 установлено, что в РФ действует система нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, которая состоит из межотраслевых (ПОТ РМ) и отраслевых (ПОТ РО) правил и типовых инструкций по охране труда (ТИ РО), строительных (СНиП) и санитарных норм и правил (СанПин), правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда. Все эти акты при их разработке согласовываются с соответствующим профсоюзным органом. Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются сроком на пять лет и могут быть продлены не более чем на два года.

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету

Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи, произошедшие на производстве с работниками и другими лицами, выполняющими работы по заданию организации или индивидуального предпринимателя, практикантами (студентами, учащимися) и другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей на данном производстве: осужденными к лишению свободы и привлекаемыми к труду администрацией организации и другими работающими у данного работодателя. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть. Пострадавший работник имеет право участвовать в расследовании несчастного случая и обжаловать решение о нем в Государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд.

К причинам несчастных случаев на производстве относятся и острые профессиональные заболевания, тепловые удары, ожоги, повреждения от контакта с животными и насекомыми, а также при стихийных бедствиях (землетрясениях, оползнях, ураганах, наводнениях). Профессиональные

заболевания, возникшие вследствие длительного воздействия производственных факторов, не расследуются, их устанавливают медицинские органы. Не подлежат учету как несчастные случаи на производстве самоубийства, естественная смерть, травмы от преступных действий самого работника.

Травмы от опьянения или действий, связанных с опьянением, учитываются на производстве как несчастные случаи. Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его учет. Когда несчастный случай произошел в быту или по дороге на работу или с работы не на транспорте предприятия, он не расследуется по Положению и оформляется актом произвольной формы. Администрация обязана своевременно анализировать материалы расследования и учета несчастных случаев на производстве и принимать необходимые меры для устранения их причин.

3. Специалист по охране труда

а. Характеристика специалиста по охране труда.

Должностные обязанности.

Участвует в организации и координации работ по охране труда в организации. Участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления охраной труда в организации в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в сфере безопасности и охраны труда. Участвует в определении и корректировке направления развития системы управления профессиональными рисками в организации на основе мониторинга изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модернизации технического оснащения, целей и задач организации. Осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях организации законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда в организации, предоставлением работникам установленных компенсаций по условиям труда. Информировует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников организации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием,

молоком и другими равноценными продуктами питания. Осуществляет контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и коллективной защиты. Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, проводит вводный инструктаж, контролирует проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны труда. Участвует в проведении контроля за исполнением бюджета организации в сфере охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач. Разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Принимает участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, организует взаимодействие членов аттестационной комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, созданной в организации в установленном порядке. Участвует в разработке разделов коллективного договора в части подготовки мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации, а также прав и обязанностей работников и руководства организации в области соблюдения требований охраны труда, контролирует работу по подготовке предложений структурных подразделений организации для включения в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Организует и участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым (послереисовым) и предсменным (послесменным) осмотрам. Оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам работы. Организует работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в области охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты предложений по их поставке. Проводит анализ организационной структуры, технического оснащения организации, государственных нормативных требований охраны труда, передового отечественного и зарубежного опыта в области охраны труда. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению. Участвует в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников в улучшении условий и охраны труда. Совместно с другими структурными подразделениями организации участвует в разработке планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации профессиональных рисков. Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и методов работы при проведении практики студентов учреждений среднего и

высшего профессионального образования и трудового обучения школьников. Составляет и предоставляет отчет по установленной форме.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; государственные нормативные требования охраны труда; международные договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской Федерацией; национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда; требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда; методы выявления, оценки и управления профессиональными рисками; производственную и организационную структуру организации, основные технологические процессы и режимы производства; виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации; методы изучения условий труда на рабочих местах; психофизиологические требования к работникам; правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасного ведения работ; порядок проведения расследования несчастных случаев; передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда; порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда.

Требования к квалификации.

Специалист по охране труда I категории: высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет.

Специалист по охране труда II категории: высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года.

Специалист по охране труда: высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет.

б. Требования к специалисту по охране труда.

1 июля 2013 г. в квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих были внесены изменения, согласно которым из перечня были исключены должности «Начальник отдела охраны труда» и «Инженер по охране труда».

Взамен приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н в квалификационный справочник введены должности: «Руководитель службы охраны труда», «Специалист по охране труда».

С 02.01.2015 г. вступил в силу Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». В стандарте приводятся трудовые функции специалиста, трудовые действия для выполнения указанных функций, необходимые умения и знания для реализации данных действий. Законодательством установлены определенные требования к лицу, занимающему должность специалиста по охране труда.

И руководитель, и специалист (в зависимости от категории) должны иметь высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональную переподготовку) в области охраны труда и соответствующий стаж. Специалист также может иметь среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональную переподготовку) в области охраны труда.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» был утвержден и введен в действие приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 723. Поэтому на сегодняшний момент очень сложно найти специалистов в сфере охраны труда, получившего образование по указанному направлению, тем более с опытом работы. Согласно ст. 217 ТК РФ у работодателя, «численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области».

Как видим, ТК РФ допускает отсутствие у специалиста по охране труда специального образования при наличии необходимого опыта. К тому же должностные обязанности инженера по охране труда, содержащиеся ранее в Квалификационном справочнике, по существу совпадают с новыми функциональными обязанностями специалиста по охране труда. Нововведением является его участие в разработке планов и программ по устранению или минимизации профессиональных рисков.

Большую сложность вызывает наличие в квалификационной характеристике требования о получении дополнительного образования в области охраны труда.

с. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «4» августа 2014 г. №524н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области охраны труда

192

Регистрационный
номер

I. Общие сведения

Деятельность по планированию, организации, контролю и
совершенствованию управления охраной труда
(наименование вида профессиональной деятельности)

40.054

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных рисков

Группа занятий:

2149	Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы
(код ОКЗ ¹)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

01.11 – 99.00	Все виды экономической деятельности
(код ОКВЭД)	(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
к о д	наименование	уровень квалификаци и	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда	6	Нормативное обеспечение системы управления охраной труда	А/01.6	6
			Обеспечение подготовки работников в области охраны труда	А/02.6	6
			Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда	А/03.6	6
			Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда	А/04.6	6
С В	Мониторинг функционирования системы управления охраной труда	6	Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда	В/01.6	6
			Обеспечение контроля за состоянием условий	В/02.6	6

			труда на рабочих местах		
			Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	В/03.6	6
С	Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда	7	Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и оценка эффективности системы управления охраной труда	С/01.7	7
			Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения	С/02.7	7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда	Код	А	Уровень квалификации	6
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	Х	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей	Специалист по охране труда
-----------------------------------	----------------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо среднее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда
Требования к опыту практической работы	Без предъявления требований к опыту практической работы, а при наличии среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет
Особые условия допуска к работе	При наличии у работодателя опасных производственных объектов - соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной безопасности ⁱⁱ

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2149	Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы
ЕКС		Специалист по охране труда
ОКСО	2801 01	Безопасность жизнедеятельности в техносфере
	2801 02	Безопасность технологических процессов и производств

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Нормативное обеспечение системы управления охраной труда	Код	A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинала	Заимствовано из оригинала		
--------------------------------	-----------	---------------------------	--	--

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности работодателя
	Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и функционирование системы управления охраной труда
	Подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по охране труда и трудовых

	договоров с работниками по вопросам охраны труда
	Взаимодействие с представительными органами работников по вопросам условий и охраны труда и согласование локальной документации по вопросам охраны труда
	Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права
Необходимые умения	Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке локальных нормативных актов
	Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в части выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную документацию
	Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных нормативных актов по охране труда
	Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда
	Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы и материалы по охране труда
Необходимые знания	Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
	Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, регламентирующие систему управления охраной труда
	Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда
	Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации
	Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности

	работодателя
Другие характеристики	-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение подготовки работников в области охраны труда	К о д	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации
--------------	--	-------------	--------	-----------------------------------

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по вопросам охраны труда
	Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения первичного, периодического, внеочередного и целевого инструктажа, обеспечение обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве
	Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, инструкций по охране труда
	Контроль проведения обучения работников

	безопасным методам и приемам труда, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными требованиями
	Осуществление проверки знаний работников требований охраны труда
Необходимые умения	Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, методические и контрольно-измерительные материалы
	Проводить вводный инструктаж по охране труда
	Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
	Пользоваться современными техническими средствами обучения (тренажерами, средствами мультимедиа)
	Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда
	Формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда
Необходимые знания	Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований охраны труда
	Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям в части обеспечения безопасности труда
	Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
	Методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам охраны труда
	Основы психологии, педагогики, информационных технологий
Другие характеристики	-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда	Код	A/0 3.6	Уровень (подуровень) квалифик	6
--------------	--	-----	------------	-------------------------------	---

ации

Происхождение
и трудовой
функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
----------	---	---------------------------	--	--

Код
оригина
ла

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия	Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты
	Сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда
	Подготовка для представления работодателем органам исполнительной власти, органам профсоюзного контроля информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий
	Организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние условий и охраны труда у работодателя
	Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам условий и охраны труда
Необходимые умения	Подготавливать документы, содержащие полную и объективную информацию по вопросам охраны труда
	Формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам функционирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения требований охраны труда
Необходимые знания	Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до работников, иных заинтересованных лиц
	Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состояния условий и охраны труда

	Механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по вопросам условий и охраны труда
	Состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по вопросам условий и охраны труда
Другие характеристики	-

3.1.4. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда	Код	A/0 4.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	------------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал ☒	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков
	Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными рисками
	Разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда
	Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, перечню полагающихся

	им компенсаций в соответствии с нормативными требованиями
	Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных объектов и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда
	Организация проведения предварительных при приеме на работу и периодических медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований
	Координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; организация установки средств коллективной защиты,
	Выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и поддержанию требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников в соответствии с требованиями нормативных документов
Необходимые умения	Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков
	Координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать результаты оценки условий труда на рабочих местах
	Оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда с точки зрения их эффективности
	Формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям
	Анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания работников
	Оформлять необходимую документацию для заключения договора с медицинскими учреждениями на проведение медосмотров и медицинских освидетельствований
	Оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и освидетельствований
Необходимые знания	Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников

	Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, их классификации
	Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических и внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и освидетельствований работников
	Типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков
	Требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики деятельности работодателя
	Виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления
	Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду
	Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части обеспечения безопасных условий и охраны труда
	Порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе проектной и технологической документации производственного назначения
	Требования нормативно-технической документации к состоянию и содержанию, организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зданий, сооружений, помещений
	Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные характеристики средств коллективной защиты
	Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
Другие характеристики	-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Мониторинг функционирования системы управления охраной труда	Код	В	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей	Специалист по охране труда
-----------------------------------	----------------------------

Требования к образованию и обучению	Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо среднее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда
Требования к опыту практической работы	Без предъявления требований к опыту практической работы, а при наличии среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет
Особые условия допуска к работе	При наличии у работодателя опасных производственных объектов - соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной безопасности

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2149	Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы
ЕКС		Специалист по охране труда
ОКСО	2801 01	Безопасность жизнедеятельности в техносфере
	2801 02	Безопасность технологических процессов и производств

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда	Код	В/0 1.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	---------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал ☒	Заимствовано из оригинала		
--------------------------------	--	---------------------------	--	--

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по
-------------------	---

	предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда
	Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям охраны труда
	Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по обращениям работников
Необходимые умения	Планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны труда
	Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий
	Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, допустившим нарушения требований охраны труда
	Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием условий и охраны труда
	Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда
	Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений
Необходимые знания	Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда
	Каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны труда
	Система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда
	Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, принципы взаимодействия с органами общественного контроля
	Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок

	привлечения к ответственности
Другие характеристики	-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах	Код	В/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Планирование проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда
	Организация работы комиссии по специальной оценке условий труда
	Контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее результатов
	Подготовка документов, связанных с проведением оценки условий труда и ее результатами
	Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда, разработанного по результатам проведенной специальной оценки условий труда
	Подбор и предоставление необходимой документации и информации по вопросам специальной оценки условий труда, соответствующие разъяснения в процессе проведения специальной оценки условий труда
Необходимые умения	Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально воздействующие на работников в процессе трудовой

	деятельности, производить оценку риска их воздействия
	Осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях труда
	Разрабатывать программу производственного контроля
	Оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий труда, в том числе декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
Необходимые знания	Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы гигиенической оценки и классификации условий труда
	Основные технологические процессы и режимы производства, оборудование и принципы его работы, применяемое в процессе производства сырье и материалы
	Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда
Другие характеристики	-

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Код	В/0 3.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	------------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Получение, изучение и представление информации об обстоятельствах несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового обеспечения пострадавших на производстве
Необходимые умения	Применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, необходимой для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки обстоятельств несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия (меры) по предотвращению аналогичных происшествий
	Оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Необходимые знания	Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие расследованию
	Виды профессиональных заболеваний
	Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Другие характеристики	-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда	Код	С	Уровень квалификации	7
--------------	---	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал ☒	Заимствовано из оригинала		
---	--	---------------------------	--	--

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей	Руководитель службы охраны труда Специалист по охране труда
-----------------------------------	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда
Требования к опыту практической работы	Не менее пяти лет в области охраны труда
Особые условия допуска к работе	При наличии у работодателя опасных производственных объектов - соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной безопасности

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
------------------------	-----	--

ОКЗ	2149	Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы
ЕКС		Специалист по охране труда Руководитель службы охраны труда
ОКСО	2801 01	Безопасность жизнедеятельности в техносфере
	2801 02	Безопасность технологических процессов и производств

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и оценка эффективности системы управления охраной труда	Код	С/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
--------------------------------	----------	---	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности работодателя
	Планирование системы управления охраной труда и разработка показателей деятельности в области охраны труда
	Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда
	Подготовка предложений по направлениям развития

	и корректировке системы управления охраной труда
Необходимые умения	Применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, межгосударственные, национальные и международные стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части выделения необходимых требований
	Анализировать лучшую практику в области формирования и развития системы управления охраной труда и оценивать возможности ее адаптации
	Выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели эффективности реализации мероприятий по улучшению условий труда, снижению уровней профессиональных рисков
	Применять методы проверки (аудита) функционирования системы управления охраной труда, выявлять и анализировать недостатки
Необходимые знания	Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
	Национальные, межгосударственные и основные международные стандарты по вопросам управления охраной труда, системы сертификации в сфере охраны труда
	Принципы и методы программно-целевого планирования и организации мероприятий по охране труда
	Методы анализа и прогнозирования, технологии сбора информации (опрос, анкетирование, заявки)
	Лучшие отечественные и зарубежные практики в области управления охраной труда
Другие характеристики	-

3.3.2. Трудовая функция

Наимен

 К

 Уровень

ование	полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения	о д	02. 7	(подуров ень) квалифи кации	
--------	---	--------	----------	--------------------------------------	--

Происхожде ние трудовой функции	Ориг инал	X	Заимствова но из оригинала		
				Код оригина ла	Регистрацион ный номер профессионал ьного стандарта

Трудовые действия	Подготовка предложений и соответствующих проектов локальных документов по распределению полномочий, ответственности и обязанностей в сфере охраны труда между работниками
	Разработка предложений по организационному обеспечению управления охраной труда
	Организация и координация работы по охране труда
	Обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий по охране труда
Необходимые умения	Анализировать специфику производственной деятельности работодателя, его организационную структуру
	Проектировать структуру управления охраной труда, структуру службы охраны труда, обосновывать ее численность
	Конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню подготовки специалистов службы охраны труда
	Описывать полномочия, ответственность и обязанности в сфере охраны труда для руководителей и специалистов
	Проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации мероприятий по охране труда
Необходимые	Нормативная правовая база по охране труда

знания	Виды производственной и организационной структуры предприятий
	Современные технологии управления персоналом
	Принципы, методы, технологии информирования и убеждения
	Научная организация труда и эргономика
	Основы психологии и конфликтологии, делового этикета
	Основы финансового планирования и разработки бюджетов
	Механизм финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Другие характеристики	-

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва	
Директор Николаевич	Платыгин Дмитрий

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1.	СРО НП «Национальное объединение организаций в области безопасности и охраны труда» (СРО НП «НООБОТ»), город Москва
2.	ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России, город Москва
3.	НОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства», город Санкт-Петербург
4.	Институт безопасности труда, производства и человека ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский университет», город Пермь

4. Основы охраны труда в Российской Федерации

4.1 Трудовая деятельность и ее риски

Риск - это сложное явление, имеющее множество не совпадающих, а иногда противоположных реальных оснований. В.П. Макаренко рассматривает риск как единство обстоятельств и индивидуально-групповых предпочтений, критериев оценки ситуации, на основе которых принимается оперативное решение. АЛ. Альгин понимает риск как «деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели».

Анализируя деятельность, сопряженную с реальной или предполагаемой опасностью, можно выдвинуть следующие гипотезы относительно различных форм риска.

Во-первых, риск может выступать в качестве специального условия деятельности, когда субъект достигает особо значимой для него цели.

Во-вторых, основываясь на положении о существовании «внутрисистемных переходов в деятельности», высказывается предположение, что момент риска способен выступать не только в виде характеристики цели деятельности, реализующей мотив, внешний по отношению к самому риску, но и в виде самостоятельного мотива деятельности.

Однако чаще всего встречается третья форма риска. В этом случае имеется в виду деятельность, побуждаемая некой сознательной целью, для достижения которой, однако, избираются действия в условиях риска. Такая деятельность приобретает двойкий мотив: один - побуждающий деятельность, другой - «риск ради риска».

Риск характеризуют ряд черт, среди которых можно выделить следующие:

1. Неопределенность. Неопределенность выбора, на которую влияют многочисленные факторы, появляется тогда, когда нельзя точно предугадать результаты, последствия использования того или иного варианта. Выбор варианта поведения иногда может привести к невыгодному исходу, вероятность которого не исключается. И чем больше неопределенность, тем выше риск.
2. Альтернативность. Связана с тем, что предполагает необходимость выбора одного из двух или нескольких вариантов, решений, действий. Это - возможности, исключаящие друг друга. Причем нужно иметь в виду, что отказ от выбора также является его разновидностью. Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация и, следовательно, не будет риска.
3. Противоречивость. Проявляется в столкновении объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Так,

человек, совершивший выбор, осуществляющий те или иные действия, может считать их рискованными, а другие люди их могут расценивать как осторожные, лишённые всякого риска, и наоборот. С течением времени представление о рискованности тех или иных действий также может меняться. Следовательно, риск является противоречивым понятием и в зависимости от объективных и субъективных факторов представление о нем может существенно меняться.

Выделяют две точки зрения, которые указывают на факторы, являющиеся основными в формировании решений, связанных с риском:

- факторы среды (внешние);
- личностные факторы (внутренние).

Сторонники преобладающей роли факторов среды считают, что решающими факторами являются среда, ситуация, в которой принимается решение. Один и тот же человек в различной обстановке может быть либо перестраховщиком, либо авантюристом, как добиваться успеха, так и терпеть неудачу. Внешние факторы напрямую связаны с объективной свободой. Условно их можно обозначить как условия среды, структура решаемой задачи и время.

В процессе принятия решений, связанных с риском, определенное значение имеет фактор времени. Принуждение к внезапному или быстрому принятию решения может помешать человеку в том, чтобы сделать оптимальный выбор. Даже продолжительное время в определенных условиях может быть недостаточным для того, чтобы осуществить правильный выбор. Поэтому для принятия наиболее верных решений необходимо время, чтобы быть уверенным в правильности сделанного шага. В противном случае принятие решения нужно отложить.

Группу личностных факторов составляют внутренние факторы, в первую очередь определяемые чертами субъекта риска. Сторонники преобладающей роли личности в формировании решений утверждают, что принимаемые решения в большей части обуславливаются качествами личности решающего. Эти факторы напрямую связаны с субъективной свободой.

4.2. Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства

Производственная деятельность - совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Специфические особенности производственной деятельности на предприятии заключаются в применении технологических процессов, материалов, химических веществ, оборудования, машин, агрегатов, приспособлений, которые могут являться источниками повышенной опасности для жизни и здоровья работающих.

Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ разделяют на организационные и технические.

К организационным мероприятиям относятся следующие:

1. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров категорий работников, подлежащих медицинскому освидетельствованию согласно действующему законодательству.
2. Ознакомление работника с условиями и охраной труда на рабочем месте, возможным риском повреждения здоровья, льготами и компенсациями по условиям труда, отражение фактических условий труда в трудовом договоре (контракте).
3. Допуск работников к самостоятельной работе только после проведения необходимых инструктажей и стажировки на рабочем месте, а в необходимых случаях - после обучения (переобучения) работника и проверки его знаний по охране труда. Проведение повторных (в установленные на предприятии сроки), внеплановых и целевых инструктажей.
4. Организация обучения работников и проведение периодических проверок знаний по охране труда.
5. Разработка необходимых производственных инструкций и инструкций по охране труда, обеспечение ими работников.
6. Отражение вопросов обеспечения и выполнения безопасных приемов работ в технологической документации предприятия.
7. Разработка перечней работ и профессий, требующих применения средств индивидуальной защиты, определение норм выдачи средств индивидуальной защиты работающим. Обеспечение в необходимых случаях работников

положенными к выдаче средствами индивидуальной защиты, контроль их состояния и применения.

8. Распределение обязанностей по охране труда между работниками предприятия. Ознакомление работников с должностными обязанностями, включающими в себя требования по охране труда.

9. Назначение приказами по предприятию лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, автомобильного транспорта, за электрохозяйство, за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ, за пожарную безопасность помещений, за надзор, исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов, лифтов и других объектов.

10. Предоставление льгот и компенсаций по условиям труда.

11. Расследование каждого несчастного случая и профессионального заболевания на производстве, оказание помощи пострадавшим, возмещение вреда, причиненного работнику трудовым увечьем.

12. Выполнение других организационных мероприятий, направленных на предотвращение (уменьшение) воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих.

К основным техническим мероприятиям относятся следующие:

1. Размещение зданий, сооружений, оборудования, рабочих мест на предприятии в соответствии с установленными нормативными требованиями.

2. Устройство и применение средств коллективной защиты работающих.

3. Автоматизация и механизация производственных процессов.

4. Применение исправных приспособлений и инструмента. Размещение зданий, сооружений, оборудования, устройство рабочих мест должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда.

Ширина санитарно-защитных зон для предприятий и производств, санитарные разрывы между зданиями и сооружениями определяются согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

Противопожарные расстояния между производственными зданиями и сооружениями, нормы проектирования и содержания зданий и сооружений определяются строительными нормами и правилами, правилами и нормами пожарной безопасности.

Установка и размещение оборудования в производственных помещениях выполняются в соответствии с утвержденными технологическими планировками. Расположение рабочих мест указывается на планировке. Требования к размещению оборудования и расположению рабочих мест устанавливаются соответствующими стандартами, нормами технологического проектирования, правилами безопасности, приводятся в методических рекомендациях.

На планировке указываются:

- наименование помещений, цехов, участков и т.д., масштаб изображения;
- габаритные размеры помещений с указанием координатных осей, расположение окон и дверей;
- категории пожаровзрывобезопасности для каждого помещения с указанием расположения взрывоопасных смесей по категориям и группам;
- точки подключения инженерных сетей и коммуникаций - отопления, вентиляции, водопровода и канализации, сжатого воздуха, высоковольтных и низковольтных электросетей и т.п., к которым следует подключать устанавливаемое оборудование;
- габариты и место установки оборудования, его номер на планировке, перечень устанавливаемого оборудования, расположение рабочих мест и т.п., причем изображение оборудования выполняется по его контуру с учетом крайних перемещений движущихся частей, открывающихся дверей и применения длинномерных заготовок;
- стационарные подъемно-транспортные средства;
- места складирования материалов, изделий;
- санитарно-техническое оборудование и вентиляционные установки;
- проходы и проезды с указанием транспортных средств;
- средства пожаротушения (пожарные краны, огнетушители);
- краткая характеристика устанавливаемого оборудования, количественные характеристики по электроснабжению, вентиляции, воде (подача и слив), сжатому воздуху и т.п. Указанные характеристики сводятся в таблицу;
- количественные характеристики выделяемых в воздушную среду и воду вредных химических веществ (в единицу времени);
- методы нейтрализации и утилизации вредных химических веществ в воде и воздухе.

К средствам коллективной защиты относятся следующие основные средства безопасности: оградительные, предохранительные и тормозные устройства; сигнализация об опасности; разрывы и габариты безопасности; средства дистанционного управления; специальные средства безопасности.

Оградительные устройства. Большая роль в создании безопасных условий труда отводится оградительным устройствам. Ограждения устраиваются для изоляции движущихся частей машин, станков и механизмов, мест вылета отлетающих частиц обрабатываемого материала, опасных по напряжению токоведущих частей оборудования, зон высоких температур и вредных излучений, участков, на которых вследствие нарушения технологического процесса может произойти взрыв. Ограждаются люки, проемы, различные каналы в производственных помещениях и на территории предприятия для предупреждения падения в них людей. Конструкция ограждения рабочих площадок, расположенных на высоте, должна препятствовать падению с высоты людей и тяжелых предметов (инструмента, материалов и т.д.). Для предупреждения случайного проникновения человека в опасную зону оградительные устройства блокируются с пуском машины.

Предохранительные устройства. Предохранительные устройства служат для предупреждения аварий и поломок отдельных частей оборудования и связанных с этим опасностей травмирования рабочих.

Авария и поломки могут произойти вследствие различных технических причин, определяющихся характером оборудования. Они могут быть вызваны перегрузкой оборудования или переходом его движущихся частей за установленные пределы, внезапным чрезмерным повышением давления пара, газа и воды, температуры, увеличением скорости движения, силы электрического тока. Причиной аварии может быть взрыв или воспламенение некоторых веществ. Предохранительные устройства автоматически срабатывают, отключая оборудование или его узел при выходе какого-либо из указанных параметров за пределы допустимых величин.

Тормозные устройства.

Тормозные устройства обеспечивают возможность быстрой остановки производственного оборудования или отдельных его элементов, являясь важным средством предупреждения аварий и несчастных случаев, особенно при контактной работе человека и машины. Выбор тормозной системы, исходя из требований безопасности, обосновывается расчетом времени торможения или тормозного пути в зависимости от специфических особенностей оборудования и условий его эксплуатации.

Сигнализация об опасности.

Сигнализация является средством предупреждения работающих о наступающей опасности. К сигнализирующим устройствам относятся световые и звуковые сигналы, знаковая сигнализация и различные указатели уровня жидкости, давления, температуры. Предохранительные устройства и блокировки безопасности автоматически устраняют возникшую опасность. Световые и звуковые сигналы подаются непосредственно перед наступлением опасности. В некоторых случаях они предупреждают, если какой-либо узел агрегата не сработал. Это делается для того, чтобы своевременно принять меры для устранения неисправности, не допустив аварии, которая может произойти, если другие части агрегата продолжают работать. Такие сигналы предупреждают человека о приближении его к опасной зоне.

Разрывы и габариты безопасности.

В целях безопасности труда при обслуживании технологического оборудования, обеспечения безопасности зданий и сооружений, предупреждения аварий при эксплуатации различных видов транспорта, подъемно-транспортных средств и в некоторых других случаях системой средств техники безопасности предусмотрено нормирование разрывов между производственными зданиями и сооружениями, машинами и различными устройствами и установление габаритов безопасности.

Под разрывом и габаритами безопасности обычно понимают минимально допустимые расстояния между объектами, из которых один или оба представляют потенциальную опасность, могущую легко проявиться при меньших расстояниях между ними. Для конкретных производственных условий разрывы и габариты безопасности устанавливаются соответствующими стандартами, нормами технологического проектирования, общими и специальными правилами безопасности.

Дистанционное управление.

Дистанционное управление агрегатами, машинами, станками и различными технологическими процессами позволяет вывести человека из опасной зоны и облегчить его труд. Особенно большое значение дистанционное управление как средство безопасности имеет при производстве и использовании взрывчатых, токсических, легковоспламеняющихся веществ и при обработке радиоактивных материалов. Также большое значение имеет применение дистанционного управления запорной и регулирующей арматурой, когда она расположена в труднодоступных, огнеопасных и других зонах, в которых длительное пребывание обслуживающего персонала недопустимо.

Сигнальные цвета и знаки безопасности.

Сигнальные цвета и знаки безопасности должны своевременно возбудить внимание к опасности, они напоминают работающим о необходимости соблюдать те или другие требования, помогают быстро и безопасно ориентироваться при выполнении различных производственных операций и ремонтных работ.

Принятая в России система сигнальных цветов и знаков безопасности (ГОСТ 12.4.026-2001) устанавливает характеристики сигнальных цветов, размеры, формы и цвета знаков безопасности. Установлены следующие сигнальные цвета и их значение:

- красный - запрещение, непосредственная опасность, средства пожаротушения;
- желтый - предупреждение, возможная опасность;
- зеленый - безопасность, предписание;
- синий - указание, информация.

Кроме того, «...Работодатель обязан обеспечить ... санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда" (статья 14 "Закона об основах ОТ").

Обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями, размещение и оборудование этих помещений производится согласно требованиям СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

К вспомогательным помещениям относятся:

- гардеробные;
- умывальные;
- душевые и полудушевые;
- ручные и ножные ванны;
- уборные, помещения личной гигиены для женщин;
- помещения для отдыха и приема пищи;
- помещения для обогрева работающих и др.

Необходимость вспомогательных помещений устанавливается в соответствии с санитарной характеристикой производственных процессов (группой и подгруппой) и числом работающих.

По санитарной характеристике выбирается состав специальных бытовых помещений и их оборудование, а по числу работающих в наиболее

многочисленной смене, которым положены эти помещения, определяют площадь этих помещений и их оборудование.

Помещения для отдыха (в рабочее время) предусматривают в соответствии с технологической частью проекта. Их располагают на удалении не более 75 м от рабочих мест и оборудуют умывальником с подводом горячей и холодной воды и устройством питьевого водоснабжения.

Помещения для личной гигиены женщин оборудуют при работе 15 женщин и более в самой многочисленной смене и, как правило, совмещают с женскими уборными.

Прачечные, помещения для химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания, ремонта одежды и обуви устраивают в коммунальных и общих прачечных предприятия.

Комнаты для приема пищи оборудуются кипятильниками, холодильниками, умывальниками и электроплитами. Душевые следует размещать смежно с гардеробными.

Нормы площади помещений на 1 человека, единицу оборудования, расчетное число работников, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях:

Площадь помещений на 1 чел., м²

Гардеробные уличной одежды, раздаточные

спецодежды, помещения для обогрева или охлаждения 0,1

Кладовые для хранения спецодежды:

- при обычном составе спецодежды 0,04

- расширенном составе спецодежды 0,06

- громоздкой спецодежде 0,08

Респираторные 0,07

Помещения централизованного склада спецодежды и средств индивидуальной защиты:

- для хранения 0,07

- выдачи, включая кабины примерки и подгонки 0,02

Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, 0,02
курильные при уборных или помещениях для отдыха

Места для чистки обуви, бритья, сушки волос	0,01
Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания спецодежды	0,15
Помещения для мытья спецодежды, включая каски и спецобувь	0,3
Площадь помещений на единицу оборудования, м²	
Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозным проходом	0,7
Тамбуры при уборных с кабинами	0,4
Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел.	
Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных:	
- в производственных зданиях	18/12
- административных	45/30
- при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых	100/60
Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных:	
- в производственных зданиях	72/48
- административных	40/27

Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.

Устройства для очистки обуви оборудуются при входах в гардеробные.

Установление порядка обеспечения работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей является одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда.

4.3. Основные принципы обеспечения охраны труда

Основные принципы обеспечения охраны труда соотносятся с общими принципами обеспечения безопасности, защиты от случайных неблагоприятных событий.

Основные принципы обеспечения охраны труда включают в себя основные принципы обеспечения безопасности труда, но дополняются мерами социальной защиты.

Первый и фундаментальный принцип охраны труда - предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все мероприятия охраны труда и всех ее частей, например, безопасности труда, гигиены труда, направлены на это.

Вовремя предотвратить - вот главная цель, главная задача и основной принцип ее реализации в охране труда. Недаром русская народная пословица гласит: "Берегись бед, пока их нет!".

Второй фундаментальный принцип охраны труда - готовность к защите пострадавших. Он вытекает из невозможности обеспечения абсолютной безопасности.

Этот принцип играет исключительную роль в охране труда. В настоящее время в нашей стране, как в большинстве развитых стран мира, он реализуется через систему обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Итак, первым практическим шагом, который необходимо осуществить, исходя из требований основного принципа обеспечения охраны труда, являются организация и реализация превентивных мер, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Выше мы уже говорили, что определение безопасности и безопасности труда неразрывно связано с понятием недопустимый риск.

Охрана труда, как некоторая подсистема обеспечения безопасности трудовой деятельности отдельного члена общества и производственной деятельности общества в целом, также неразрывно связана с понятием риска, который в данной отрасли человеческой деятельности часто называют социально приемлемым риском.

В рамках превентивных мер необходимо полное выполнение всех необходимых мероприятий безопасности труда, а также мероприятий социального партнерства работодателя и работников по охране труда. Заметим, что в эти мероприятия, по нашему мнению, входит и обучение работников, и стимулирование их внутренней мотивации на безопасный труд. Таким образом, обеспечение безопасности труда и социального партнерства работников с работодателем являются важнейшими мерами профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Для реализации второго основного принципа охрана труда предлагает целый комплекс мероприятий по минимизации последствий проявления профессиональных рисков в форме **СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ** работников, работающих в неблагоприятных условиях труда или пострадавших на производстве в результате тех проявлений производственных опасностей, которые не удалось предотвратить комплексом профилактических мер.

В рамках второго основного принципа охраны труда, ее мероприятиями предусматриваются:

- компенсации работникам за тяжелые, вредные и опасные условия труда;
- возмещение вреда пострадавшему причинителем вреда;
- реабилитация трудоспособности пострадавших.

Более того, стремясь к минимизации затрат общества на все вышеизложенные мероприятия, предусматривается и реализуется обязательное социальное страхование профессиональных рисков - несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.4. Правовые основы охраны труда

1. Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда в Российской Федерации:

Наименование вида нормативного правового акта		Органы, утверждающие нормативные правовые акты
полное	сокращенное	
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда	ГОСТ Р ССБТ	Госстандарт России Минстрой России
Отраслевые стандарты системы безопасности труда	ОСТ ССБТ	Федеральные органы исполнительной власти
Санитарные правила	СП	Госкомсанэпиднадзор России
Санитарные нормы	СН	
Гигиенические нормативы	ГН	
Санитарные правила и нормы	СанПиН	

Строительные нормы и правила	СНиП	Минстрой России
Правила безопасности	ПБ	Федеральные органы надзора в
Правила устройства и безопасной эксплуатации	ПУБЭ	соответствии с их компетенцией
Инструкции по безопасности	ИБ	Минтруд России
Правила по охране труда межотраслевые	ПОТ М	Минтруд России
Межотраслевые организационно-методические документы (положения, методические указания, рекомендации)		Федеральные органы надзора Минтруд России
Правила по охране труда отраслевые	ПОТ О	Федеральные органы исполнительной власти
Типовые отраслевые инструкции по охране труда	ТОИ	Федеральные органы исполнительной власти
Отраслевые организационно-методические документы (положения, методические указания, рекомендации)		Федеральные органы исполнительной власти

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе государственных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, разрабатывают и утверждают соответствующие нормативные правовые акты по охране труда.

Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и утверждают стандарты предприятия системы безопасности труда (СТП ССБТ), инструкции по охране труда для работников и на отдельные виды работ (НОТ) на основе государственных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные работниками представительные органы имеют право принимать участие в разработке и согласовании нормативных правовых актов по охране труда (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 937 "О государственных нормативных требованиях по охране труда в Российской Федерации").

2. Структура системы и обозначение стандартов безопасности труда ССБТ включает группы, приведенные в таблице:

Шифр группы	Наименование подсистемы
0	Организационно-методические стандарты
1	Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов
2	Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию
3	Стандарты требований безопасности к производственным процессам
4	Стандарты требований к средствам защиты работающих

Стандарты группы "0" устанавливают:

- организационно-методические основы стандартизации в области безопасности труда (цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль за соблюдением стандартов ССБТ, терминология в области безопасности труда, классификация опасных и вредных производственных факторов и др.);
- требования (правила) к организации работ, направленных на обеспечение безопасности труда (обучение работающих безопасности труда, аттестация персонала, методы оценки состояния безопасности труда и др.).

Стандарты группы "1" устанавливают:

- требования по видам опасных и вредных производственных факторов, предельно допустимые значения их параметров и характеристик;
- методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных и вредных производственных факторов;
- методы защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов.

Стандарты группы "2" устанавливают:

- общие требования безопасности к производственному оборудованию;
- требования безопасности к отдельным группам (видам) производственного оборудования;
- методы контроля выполнения требований безопасности.

Стандарты группы "3" устанавливают:

- общие требования безопасности к производственным процессам;
- требования безопасности к отдельным группам (видам) технологических процессов;
- методы контроля выполнения требований безопасности.

Стандарты группы "4" устанавливают:

- требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты;
- методы контроля и оценки средств защиты;
- классификацию средств защиты.

Стандарты ССБТ групп "О", "2", "3", "4" могут быть государственными (ГОСТ Р ССБТ), отраслевыми (ОСТ ССБТ), а группы "О" - также и стандартами предприятий, объединений (СТП ССБТ).

Отраслевые стандарты (ОСТ ССБТ) должны устанавливать требования, нормы и правила в соответствии с государственными стандартами с учетом особенностей безопасности труда в отрасли.

Стандарты группы "1" должны быть государственными. Допускается разработка отраслевых стандартов ССБТ группы "1" только на методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных производственных факторов при наличии специфики методов контроля для данной отрасли.

3. Обозначения государственных стандартов ССБТ



Пример обозначения: ГОСТ 12.0.001-82.

4. Построение и содержание стандартов ССБТ

Стандарты ССБТ, устанавливающие требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов, должны содержать:

- нормируемые параметры и характеристики опасных и вредных производственных факторов, определяющие воздействие производственных факторов на организм человека;

- предельно допустимые значения параметров и характеристик опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте (в рабочей зоне), обеспечивающие безопасность труда;
- методы по предупреждению воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов;
- методы контроля параметров и характеристик опасных и вредных производственных факторов.

Особенности построения и содержания стандартов ССБТ, устанавливающих требования безопасности к производственному оборудованию, - по ГОСТ 12.2.003-91.

Особенности построения и содержания стандартов ССБТ, устанавливающих требования безопасности к производственным процессам, - по ГОСТ 12.3.002-75.

Стандарты ССБТ, устанавливающие требования к средствам защиты работающих, должны содержать:

- классификацию средств защиты;
 - номенклатуру показателей качества;
 - общие требования к эксплуатации, уходу, хранению и маркировке отдельных классов и видов средств защиты;
 - технические требования (общие технические требования) на отдельные виды средств защиты;
 - методы контроля показателей качества и оценки средств защиты.
- Стандарты предприятий (СТП ССБТ) по безопасности труда устанавливают:

- порядок организации работ по обеспечению безопасности труда на предприятии (в том числе планирование, контроль, обучение и др.);
- порядок организации внедрения и контроля за внедрением и соблюдением стандартов ССБТ, норм и правил органов Госнадзора и другой нормативно-технической документации по безопасности труда;
- порядок организации работ по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
- требования к организации обеспечения, эксплуатации, ухода и хранения средств защиты работающих (ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ "Система стандартов безопасности труда. Основные положения").

5. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (СП, СН, ГН, СанПиН - далее по тексту - санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами (статья 3 Закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

6. Строительные нормы и правила (СНиП).

Классификатор строительных норм и правил

Настоящий Классификатор устанавливает разделение строительных норм и правил на 5 частей, каждая из которых делится на группы.

Классификатор предназначен для установления состава и обозначения (шифра) строительных норм и правил.

Шифр должен состоять из букв "СНиП", номера части (одна цифра), номера группы (две цифры) и номера документа (две цифры), отделенных друг от друга точками; две последние цифры, присоединяемые через тире, обозначают две последние цифры года утверждения документа. Например, "СНиП 2.03.05-82".

Номера документам присваиваются в порядке регистрации сквозные в пределах каждой группы или в соответствии с разработанным перечнем документов данной группы.

1. Организация, управление, экономика

Группы:

01 Система нормативных документов в строительстве

02 Организация, методология и экономика проектирования и инженерных изысканий

03 Организация строительства. Управление строительством

04 Нормы продолжительности проектирования и строительства

05 Экономика строительства

06 Положения об организациях и должностных лицах

2. Нормы проектирования

Группы:

- 01 Общие нормы проектирования
- 02 Основания и фундаменты
- 03 Строительные конструкции
- 04 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети
- 05 Сооружения транспорта
- 06 Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы и сооружения
- 07 Планировка и застройка населенных пунктов
- 08 Жилые и общественные здания
- 09 Промышленные предприятия, производственные здания и сооружения, вспомогательные здания. Инвентарные здания
- 10 Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения
- 11. Склады
- 12 Нормы отвода земель

3. Организация, производство и приемка работ

Группы:

- 01 Общие правила строительного производства
- 02 Основания и фундаменты
- 03 Строительные конструкции
- 04 Защитные, изоляционные и отделочные покрытия
- 05 Инженерное и технологическое оборудование и сети
- 06 Сооружения транспорта
- 07 Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные системы и сооружения
- 08 Механизация строительного производства
- 09 Производство строительных конструкций, изделий и материалов

4. Сметные нормы

Состав и обозначение сметных норм и правил установлены постановлением Госстроя СССР от 18 июня 1982 г. № 162.

5. Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов

Группы:

01 Нормы расхода материалов

02 Нормы потребности в строительном инвентаре, инструменте и механизмах

03 Нормирование и оплата проектно-изыскательских работ

04 Нормирование и оплата труда в строительстве

7. Правила безопасности, устройства и безопасной эксплуатации, правила и инструкции по безопасности и по охране труда разрабатываются, утверждаются и пересматриваются в соответствии с требованиями стандартов ССБТ, организационно-методических указаний и других нормативных правовых актов по охране труда, например, "Положения о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда" и "Методических указаний по разработке правил и инструкций по охране труда", утвержденных постановлением Министерства труда № 30 от 06.04.2001 г.

Администрация предприятий, учреждений, организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством.

Работники обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных площадках.

Работники обязаны также соблюдать установленные требования обращения с машинами и механизмами, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты.

Постоянный контроль за соблюдением работниками всех требований инструкций по охране труда возлагается на администрацию предприятия, учреждения, организации.

За нарушение требований законодательных и иных нормативных актов об охране труда работники предприятий привлекаются к дисциплинарной, а в соответствующих случаях - к материальной и уголовной ответственности, а работодатели и должностные лица - к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности (ст. 3 "Закона об основах ОТ").

4.5. Государственные нормативные требования охраны труда

В соответствии со ст. 211 Трудового кодекса Российской Федерации государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране труда, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, при разработке технологических процессов, организации производства и труда.

Требования охраны реализуются также через систему нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Данная система введена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399.

Этим постановлением установлено, что в Российской Федерации действует система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, которая состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда. Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, приведен ниже:

Основные виды правовых нормативов	Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий документ
1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), межотраслевые типовые	Минтруда России

инструкции по охране труда (ТИ РМ)	
2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), типовые инструкции по охране труда (ТИ Р О)	Федеральные органы исполнительной власти
3. Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (И Б)	Гостехнадзор России
4. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ)	Госстандарт России Госстрой России
5. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП)	Госстрой России
6. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН))	Минздравсоцразвития России

Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, подлежат направлению для рассмотрения и согласования в соответствующие профсоюзные органы.

Согласно этому постановлению, федеральные органы исполнительной власти обязаны ежегодно информировать Министерство труда и социального развития Российской Федерации о планах разработки и пересмотра нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также направлять ему в месячный срок утвержденные в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда для включения их в единую информационную систему государственных нормативных требований охраны труда.

Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока. Решение о продлении срока действия государственных нормативных требований охраны труда либо об их досрочной отмене может быть принято не позднее, чем за 9 месяцев до окончания срока их действия.

Наряду с государственными нормативными требованиями охраны труда органы местного самоуправления вправе принимать акты, содержащие нормы трудового права (в том числе и по охране труда), в пределах своей компетенции (ст. 7 Трудового кодекса РФ). Статьей 8 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (в том числе и по охране труда), в пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с представительным органом работников.

В современной юридической литературе пока нет общепринятого понятия локальных нормативных актов юридических лиц. Как правило, их выделяют в отдельную группу нормативных актов, регулирующих отношения внутри какой-либо организации. То есть это нормативные акты, которые издаются администрацией только для решения своих внутренних вопросов и которые действительны только в данном коллективе.

Локальные нормативные акты организации условно можно разделить на: локальные нормативные акты, принимаемые работодателем единолично (через органы управления организацией); локальные нормативные акты, принимаемые работодателем с учетом мнения представительного органа работников; локальные нормативные акты, принимаемые работодателем по согласованию с представительным органом работников, по соответствующей процедуре, зафиксированной в коллективном договоре.

Особое место среди локальных нормативных актов по вопросам охраны труда занимают локальные нормативные акты, призванные обеспечить условия труда, отвечающие требованиям законодательства об охране труда на каждом рабочем месте, т. е. установленным нормативам. К ним следует отнести инструкции по охране труда для работников или на виды выполняемых работ; стандарты организации (СТО) и другие корпоративные документы, отражающие особенности ведения работ по охране труда. Данные локальные акты составляются на основе межотраслевых и отраслевых правил, типовых инструкций по охране труда, инструкций по технической эксплуатации оборудования или государственных нормативных требований.

Порядок разработки, согласования и утверждения (введения в действие) правил и инструкций по охране труда определен Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80.

Государственные стандарты.

Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ) разрабатываются и вводятся в действие на основании документов Государственной системы стандартизации Российской Федерации. К числу основных документов можно отнести следующие:

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.8-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения.

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения.

ГОСТ Р 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения.

ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты.

Государственные стандарты Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) являются одним из видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. До принятия технических регламентов стандарты ССБТ формируют основную нормативную базу по стандартизации в области охраны труда.

Государственные стандарты Союза ССР на основании решения государств Содружества Независимых Государств (СНГ) являются межгосударственными стандартами, имеющими аббревиатуру ГОСТ и прямое действие на территории Российской Федерации. При необходимости в рамках ССБТ допускается создание государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р).

В соответствии со статьями И и 17 Федерального закона "О техническом регулировании" стандарты организаций могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для целей:

- повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального

имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований технических регламентов;

- повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечения научно-технического прогресса;
- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;
- рационального использования ресурсов;
- технической и информационной совместимости;
- сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных;
- взаимозаменяемости продукции.

Стандарты организаций и другие локальные акты составляются на основе ГОСТов ССБТ, ГОСТов "Безопасность в чрезвычайных ситуациях", межотраслевых и отраслевых правил, типовых инструкций по охране труда, инструкций по технической эксплуатации оборудования и иных государственных нормативных требований.

Стандарты ССБТ устанавливают требования к основным свойствам объектов стандартизации, которые могут быть проверены и пригодны для их применения в целях сертификации.

Стандартизация в области охраны труда призвана решать следующие задачи:

- обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, продавцами и потребителями;
- установление оптимальных требований по охране труда и безопасности производственных (технологических) процессов и оборудования;
- установление оптимальных требований к качеству средств защиты работающих;
- установление нормативов по метрологическому обеспечению охраны и безопасности труда;
- нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений), сертификации и оценки безопасности производственных (технологических) процессов, оборудования и рабочих мест, а также качества средств защиты работающих.

Задачи стандартизации, конечно, должны решаться при взаимном стремлении всех заинтересованных сторон (разрабатывающих, изготавливающих и потребляющих продукцию) к достижению согласия с учетом мнения каждой из сторон по управлению охраной труда, качеству средств защиты работающих, безопасности производственных (технологических) процессов, оборудования и рабочих мест, а также с учетом других вопросов, представляющих взаимный интерес.

При разработке стандартов ССБТ исходят из социальной, технологической и экономической необходимости и возможности. Кроме того, положения стандартов ССБТ не должны создавать препятствий международной торговле и обеспечивать:

- соответствие требований стандартов ССБТ нормам законодательства, а также нормам и правилам органов, выполняющих функции государственного надзора и контроля;
- комплексность стандартизации в области охраны труда, взаимосогласованность объектов стандартизации, включая метрологическое обеспечение;
- оптимальность требований, включаемых в стандарты ССБТ;
- гармонизацию требований стандартов ССБТ положениям международных и региональных стандартов, правил ЕЭК ООН и других международных организаций, а также при необходимости национальных стандартов других стран.

Стандарты ССБТ не реже чем один раз в пять лет проходят проверку со своевременной заменой устаревших требований путем периодического обновления стандартов для обеспечения их соответствия современным достижениям передового отечественного и зарубежного опыта.

В целом ССБТ - это комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Объектами стандартизации ССБТ являются:

- организационно-методические основы стандартизации в области безопасности труда, в том числе цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль за соблюдением стандартов ССБТ, терминология в области безопасности труда, классификация опасных и вредных производственных факторов;
- требования по методам оценки и метрологическому обеспечению охраны и безопасности труда;

- требования по видам опасных и вредных производственных факторов, предельно допустимые значения их параметров и характеристик, в том числе методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных и вредных производственных факторов, а также методы защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов;
- общие требования безопасности к производственному оборудованию;
- требования безопасности к отдельным группам (видам) производственного оборудования и методы контроля выполнения требований безопасности;
- общие требования безопасности к производственным процессам, требования безопасности к отдельным группам (видам) технологических процессов и методы контроля выполнения требований безопасности;
- классификация средств защиты работников, требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты и методы их контроля и оценки.

С учетом специфики объекта стандартизации и содержания устанавливаемых к нему требований, стандарты ССБТ группируются следующим образом:

группа 0. Организационно-методические стандарты;

группа 1. Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов;

группа 2. Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию;

группа 3. Стандарты требований безопасности к производственным процессам;

группа 4. Стандарты требований к средствам защиты работников.

Организационно-методические стандарты основ построения системы устанавливают структуру, задачи, цели и области распространения ССБТ, терминологию в области безопасности труда, классификацию опасных и вредных производственных факторов, методы оценки безопасности труда.

Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов устанавливают предельно допустимые значения нормируемых параметров (вид, характер действия, предельно допустимые значения, методы контроля), а также требования безопасности при работе с вредными веществами. Они содержат также стандарты на общие требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, электробезопасности, радиационной, вибрационной и биологической безопасности, а также требования к защите от шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных

полей, вредных веществ. В этих стандартах рассмотрены требования к освещению и воздушной среде.

Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию устанавливают общие требования безопасности по всем группам производственного оборудования, а также к отдельным группам оборудования, обладающим повышенной опасностью (разрабатываются в первую очередь). В них определены требования безопасности к конструкции оборудования в целом и его компонентам в отдельности, а также методы контроля выполнения требований безопасности.

Стандарты требований безопасности к производственным процессам устанавливают общие требования к производственным процессам и конкретные к отдельным группам технологических процессов, к размещению оборудования и организации рабочих мест, режимам работы технологического оборудования, рабочим местам и режимам труда, системам управления, требования к применению защитных средств, а также к методам контроля за выполнением требований безопасности.

Стандарты на требования к средствам защиты работающих классифицируют все средства защиты и устанавливают требования безопасности к эксплуатационным, конструктивным и гигиеническим показателям отдельных классов и видов защитных устройств, а также методам их контроля и оценки защиты. В эти стандарты входят требования к вспомогательным устройствам, защитным и предохранительным ограждениям, блокировке, сигнализации, надежности и прочности, к средствам защиты рук, головы, органов дыхания и слуха, к цветам и знакам сигнализации и др.

4.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда

Нормативными правовыми документами законодательно установлено прямое управление, контроль и надзор со стороны государства за состоянием условий и организацией охраны труда. В Конституции РФ, концепциях национальной безопасности и демографического развития России обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, право на труд в достойных условиях были поставлены в число государственных приоритетов.

Правовой основой государственного управления, контроля и надзора за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности являются:

1. В области охраны труда – Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ).

В Статье 210 ТК РФ указаны 20 основных направлений государственной политики в области охраны труда, в том числе, государственное управление охраной труда и государственный контроль и надзор за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.

2. В области промышленной безопасности – Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116 (в редакции Федеральных законов от 30.12.2008 № 313), определяющий государственное управление промышленной безопасностью и государственный контроль и надзор за исполнением требований промышленной безопасности.

Кардинально изменилась роль государства, которое выступает посредником и арбитром в трудовых отношениях; в системе управления охраной труда существенно возросла роль руководителя предприятия (работодателя); более значимым элементом государственного управления охраной труда стало социальное партнерство, так как государство формулирует и устанавливает только минимальные или рамочные социально-трудовые нормы;

общий уровень охраны труда стал зависеть от экономики организации; охрана труда получила свою конкретную цену, т.к. после принятия Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 125 (в редакции Федерального закона от 23.07.2008 г. №160) осуществляется дифференцированный подход к определению величины страхового взноса на этот вид страхования.

Государственное управление охраной труда заключается в реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, разработке законов и иных нормативных правовых актов в этой области, а также требований к средствам производства, технологиям и организации труда, гарантирующим работникам здоровье и безопасные условия труда.

Государственное управление промышленной безопасностью заключается в реализации основных направлений государственной политики в области промышленной безопасности, разработке законов и иных нормативных правовых актов в этой области, а также требований промышленной безопасности к опасным производственным объектам.

Государственный контроль и надзор – осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами,

юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией РФ, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами обязательных правил поведения.

Контроль – важнейший вид обратной связи, по каналам которой субъекты власти получают информацию о фактическом положении дел, о выполнении решений. В зависимости от объема контроля различают собственно контроль, в процессе которого проверяются законность и целесообразность деятельности, и надзор, который заключается в постоянном, систематическом наблюдении специальных органов или лиц с целью выявления нарушений законности. При этом оценка деятельности поднадзорного объекта дается только с точки зрения законности, но не целесообразности. Поэтому при надзоре, в отличие от контроля, вмешательство в текущую административно-хозяйственную деятельность поднадзорного исполнительного органа (должностного лица) не допускается. Надзор – это суженный контроль. Различаются три типа надзора: судебный, прокурорский и административный. Единого правового акта, закрепляющего хотя бы основы административного надзора, в России нет. Существует множество федеральных нормативных актов (законов, указов), которые регулируют разные виды надзора, отдельные аспекты надзорной деятельности. Поэтому у административных надзоров есть элементы контроля.

В сфере охраны труда и промышленной безопасности полномочия между контрольными и надзорными органами РФ распределяются следующим образом:

- Государственное управление охраной труда и промышленной безопасностью осуществляется Правительством РФ непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти;
- Контроль и надзор за соблюдением требований охраны труда осуществляет Федеральная инспекция труда, входящая в состав Федеральной службы по труду и занятости. Полномочия и права данной инспекции определены «Положением о Федеральной инспекции труда», утв. постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 №11;
- Контроль и надзор в сфере здравоохранения осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Санитарно-эпидемиологический надзор осуществляет Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Данные службы (в т.ч. Федеральная служба

по труду и занятости) входят в состав Федерального Министерства здравоохранения и социального развития РФ;

- Управление, контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), объединившая бывшие Госгортехнадзор, Энергонадзор, Атомный надзор и Экологический контроль. Полномочия и права данной службы определены «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)», утв. постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.01.2009 №43);
- Контроль и надзор за пожарной безопасностью осуществляет Противопожарная служба, входящая в состав Федерального Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС);
- Контроль и надзор за безопасностью транспорта осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, входящая в состав Федерального Министерства транспорта РФ.

Постоянный корпоративный (производственный) контроль соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности в организации осуществляют:

1. Служба (отдел) охраны труда организации

Основными нормативными правовыми документами, регламентирующими структуру, обязанности, права и функционирование данной службы являются:

Трудовой кодекс РФ (ст. 217);
ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования»

Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. Утв. постановлением Минтруда от 08.02.2000 № 14;
Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях. Утв. постановлением Минтруда от 22.01.2001 № 10;
Типовые отраслевые положения о системе управления охраной труда.

2. Служба производственного контроля (ПК) организации. Основными нормативными правовыми документами, регламентирующими структуру, обязанности, права и функционирование данной службы, являются:

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1999 № 116; Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Утв. постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 (в редакции Федеральных законов от 30.12.2008 № 313); Методические рекомендации по организации производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на ОПО. Приказ ГГТН РФ от 26.04.2000 № 49 (в редакции Госгортехнадзора РФ от 09.02.2004 № 20). В связи с тем, что часть мероприятий по охране труда совпадает с мероприятиями по промышленной безопасности, службы ОТ и ПК могут представлять собой единую структуру – отдел ОТ и ПБ.

Права государственных инспекторов труда
Задачи и функции государственной инспекции труда РФ, обязанности и права должностных лиц государственной инспекции труда регламентированы следующими нормативными правовыми документами:

- 1) Трудовой Кодекс РФ (ст.355-358);
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости» от 30.06.2004 № 324 (в редакции постановлений Правительства РФ от 27.01.2009 № 43);
- 2) «Положение о Федеральной инспекции труда» утв. постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 №11; в порядке установленном законами и иными нормативными правовыми актами РФ, беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений посещать в целях проведения инспекции все объекты организации;
- 3) запрашивать у работодателей (их представителей), органов исполнительной власти (местного самоуправления) и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию;
- 4) изымать для анализа образцы используемых (обрабатываемых) материалов (веществ), в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- 5) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве;
- 6) направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности отдельных подразделений;
- 7) запрещать использование не имеющих сертификатов или не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (в том числе технических регламентов) средств индивидуальной и коллективной защиты;
- 8) выступать в качестве экспертов в суде; составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в «Межрегиональный учебный Центр» www.nousro.ru

правоохранительные органы и суд другие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

9)предъявлять работодателям (их представителям) обязательные предписания об устранении нарушений, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке;

10)выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда.

В соответствии со ст.76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Права государственных инспекторов Ростехнадзора

Задачи и функции Ростехнадзора РФ, обязанности и права должностных лиц Ростехнадзора РФ регламентированы следующими нормативными правовыми документами:

1)Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1999 № 116;

2)Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (в редакции постановлений Правительства РФ от 27.01.2009 №43);

3)Методические указания по организации и осуществлению государственного надзора в области взрывного дела в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России. Утв. Приказом ГГТН РФ от 09.10.1998 № 204;

Данными нормативными документами государственные инспекторы Ростехнадзора наделены 23 правами по контролю и надзору.

Основные права государственных инспекторов следующие:

- запрашивать и беспрепятственно получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к сфере деятельности Федеральной службы;

- проводить в пределах компетенции Федеральной службы необходимые расследования, организовывать проведение экспертиз, заказывать проведение исследований, испытаний, измерений, анализов и оценок по вопросам осуществления надзора (контроля) в установленной сфере деятельности;
- рассматривать в случаях и порядке, установленном законодательством, дела об административных правонарушениях и применять административные наказания или направлять в судебные (правоохранительные) органы материалы о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых документах, в пределах компетенции Федеральной службы;
- в порядке и случаях, установленных законодательством, применять меры предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение (пресечение) нарушений юридическими лицами (гражданами) обязательных требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений;
- давать юридическим и физическим лицам обязательные для них предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых документах, в пределах компетенции Федеральной службы;
- выносить предупреждения о приостановлении действия лицензий и издавать предписания о приостановлении действия лицензий в случаях, установленных законодательством.

Органы надзора и контроля, налагающие административные наказания

Согласно ст. 22.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях (далее - КоАП) рассматриваются в пределах компетенции, установленной гл. 23 КоАП.: федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами, а также государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач и функций, возложенных на них ФЗ либо нормативными правовыми актами Президента или Правительства РФ. Согласно ст.23.12 КоАП Федеральная инспекция труда и подведомственные ей государственные инспекции труда рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 5.27

(нарушение законодательства о труде и об охране труда), ст. ст.5.28-34, 44 .
Рассматривать дела вправе:

- главный государственный инспектор труда РФ и его заместители;
- главный государственный правовой инспектор труда РФ;
- главный государственный инспектор РФ по охране труда;
- руководители структурных подразделений федеральной инспекции труда и их заместители (по правовым вопросам и охране труда), главные государственные инспекторы труда, государственные инспекторы труда;
- руководители государственной инспекции труда и их заместители (правовые и по охране труда);
- начальники отделов государственных инспекций труда и их заместители (правовые и по охране труда), главные государственные инспекторы труда, государственные инспекторы труда.

Согласно ст. 23.29 (Органы, осуществляющие государственный экологический контроль), ст.23.30 (Органы государственного энергетического надзора), ст.23.31 (Органы государственного горного и промышленного надзора), ст. 23.33 (Органы, осуществляющие государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии) КоАП Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями. Например, по ст.ст. 7.2 (ч.2); 7.3, 4; 8.7; 8.9-11; 8.17(ч.1,3); 8.19; 9.1(нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий, а также требований промышленной безопасности к получению, использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и учету взрывчатых веществ); 9.2; 11.20; 14.26; 19.2; 19.22 рассматривать дела об административных правонарушениях имеют право:

- руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного горного и промышленного надзора, и его заместители;
- руководители управлений и округов государственного горного и промышленного надзора и их заместители;
- начальники инспекций и отделов государственного горного и промышленного надзора и их заместители;

- главные государственные инспекторы и государственные инспекторы государственного горного и промышленного надзора.

Согласно ст.24.6 КоАП Генеральный прокурор РФ и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор при производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда.

Согласно ст.27.3 ФЗ «О прокуратуре РФ» в случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые правомочны рассматривать дела об административных правонарушениях.

Порядок осуществления государственного контроля

Порядок осуществления государственного контроля определен Федеральным Законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля и надзора» от 26.12.2008 № 294 и Руководящими документами надзорных органов. Согласно ст.7 ФЗ № 294 мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжений (приказов) органов государственного контроля и надзора. По результатам мероприятия по контролю должностным лицом (лицами) органа государственного контроля (надзора), осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в 2 экземплярах. Один экземпляр с копиями приложений вручается руководителю юридического лица (его заместителю) или ИЧП (их представителям) под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле органа государственного контроля и надзора.

В случае выявления в результате мероприятия по контролю административного правонарушения инспектором составляется протокол, и даются предписания об устранении выявленных нарушений.

Составление протокола об административном правонарушении

В соответствии со ст. 28.2 Кодекса об административных правонарушениях:

в протоколе указывается: дата и место его составления; должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол; сведения о лице-правонарушителе; Ф.И.О., адреса места жительства свидетелей и потерпевших (если имеются); место, время совершения и событие административного правонарушения; статья

КоАП, предусматривающая административную ответственность; объяснение лица физического или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело; иные сведения, необходимые для разрешения дела; при составлении протокола лицам, в отношении которых возбуждено дело, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, о чем делается запись в протоколе; лицам, в отношении которых возбуждено дело, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу; протокол подписывается: должностным лицом, его составившим; лицом, в отношении которого возбуждено дело. В случае отказа указанных лиц от подписания в протоколе делается соответствующая запись; физическому лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело, а также потерпевшему по их просьбе вручается под расписку копия протокола.

Ст. 28.6 предусмотрено назначение административного наказания без составления протокола в случае, если при совершении административного правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере, не превышающем минимального размера оплаты труда.

Рассмотрение дела об административном правонарушении

В тех случаях, когда после выявления административного правонарушения осуществляются действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование. Если выявлен факт административного правонарушения, то принимается определение о возбуждении дела об административном правонарушении. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, должностное лицо выносит постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела может быть вынесено постановление о назначении административного наказания или прекращении производства по делу об административном правонарушении, а также определение о передаче дела судье, должностному лицу, уполномоченным назначать наказания иного вида или о передаче дела на рассмотрение по подведомственности.

Исполнение постановления о наложении административного штрафа

В соответствии со ст. 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП.

При неуплате штрафа в срок копия постановления о штрафе направляется судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление:

- в отношении физического лица – в организацию, в которой лицо, привлеченное к административной ответственности, работает, учится, либо получает пенсию, для удержания суммы штрафа;
- в отношении юридического лица – в банк или иную кредитную организацию для взыскания суммы штрафа из денежных средств или из доходов юридического лица;
- судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа;
- должностное лицо принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к ответственности в соответствии со ст. 20.25 часть 1.

Государственная экспертиза условий труда и ее функции

Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением, трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки:

- качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
- правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда;

- фактических условий труда работников, в том числе в период, непосредственно предшествовавшей несчастному случаю на производстве.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, органов фонда социального страхования Российской Федерации.

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право:

- Правовыми актами РФ, беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца посещать для осуществления экспертизы любых работодателей (организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей – физических лиц);
- Запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы документы и другие материалы;
- Проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными актами РФ.

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны:

- составлять по результатам экспертизы заключения в соответствии (несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и деталям, в объединении, иные уполномоченные работникам представительные органы, органы Фонда социального страхования РФ;
- обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях;
- обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений.

Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется в зависимости от трудоемкости экспертных работ и объема,

представленных на экспертизу документации и материалов, но не должен превышать одного месяца.

В исключительных случаях срок проведения государственной экспертизы условий труда может быть продлен, но не более чем на один месяц. При осуществлении государственной экспертизы условий труда могут проводиться лабораторные исследования (измерения) факторов производственной среды, выполняемые за счет средств заказчика аккредитованными в установленном порядке исследовательскими (измерительными) лабораториями.

4.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка

Обязанности работника в сфере трудовых отношений и охраны труда

В соответствии со ст. 21 и ст.214 Трудового кодекса РФ работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

При уклонении работника от прохождения медосмотра или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований, а также при не прохождении работником медосмотров администрация не должна допускать работника к выполнению им трудовых обязанностей.

Ответственность работников в сфере трудовых отношений и охраны труда

Следует подчеркнуть, что, строго говоря, ответственность работников наступает за невыполнение любых своих трудовых обязанностей, в том числе по охране труда.

Ответственность работников (руководителей, специалистов, исполнителей) является составной частью профилактических мер в сфере охраны труда и направлена на повышение эффективности работы по охране труда. Работник, нарушающий требования охраны труда, фактически нарушает условия трудового договора с работодателем и должен быть уволен, т.е. понести самое страшное наказание в условиях рыночной экономики и безработицы. «За что же так строго?», – может спросить российский работник, все еще живущий в обстановке почти полной безответственности. А за то, что рискующий в процессе труда своим здоровьем и жизнью работник рискует чужой (!) частной собственностью (ей работник является на период выполнения работ по договору с работодателем)– деньгами работодателя, а это самое страшное преступление в буржуазном обществе. Рисковать можно только своей собственностью!

Именно поэтому работодатель, если только он сам не толкает работника на нарушение правил безопасности, стремится максимально быстро избавиться от нарушающего инструкции по охране труда работника, способного принести существенные убытки. Зачем он работодателю, когда гораздо проще найти другого, более дисциплинированного и менее убыточного работника.

Ответственность исполнителя простая – он отвечает только за себя.

В зависимости от характера и степени нарушений работники могут привлекаться к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной, и уголовной ответственности, а также к ним могут применяться меры общественного воздействия.

Статья 419 «Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права» главы 62 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА» Трудового кодекса гласит, что лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

Ответственность лиц, виновных за нарушение требований охраны труда, предусматривается не только ст.419 Трудового кодекса, Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 41), Уголовным кодексом РФ (ст. 143, 145, 216, 217, 219, 236, 237).

Основным для подавляющей массы работников, особенно работников-исполнителей, является дисциплинарная ответственность. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям.

Работники – исполнители (рабочие) за нарушение правил и норм по охране труда, инструкций по охране труда, по безопасному ведению работ к дисциплинарной ответственности привлекаются как за нарушение трудовой дисциплины. Отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования, а также отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения или сдачи экзаменов по охране труда считается нарушением трудовой дисциплины, если это является обязательным условием допуска к работе.

Уголовная ответственность работников возникает, если его деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью человека, а также смерть человека или иные тяжкие последствия при

авариях, пожарах и т.д. Материальная ответственность работников наступает при причинении ущерба работодателю.

Работник должен знать, за что и на основании чего он наказан. Наказание должно быть: объективным, адекватным проступку; по возможности, оперативным (по истечению 45 дней после проступка эффективность наказания практически становится равна нулю).

Широкое распространение на российских предприятиях получила разработка «Положений о персональной ответственности за нарушение требований охраны труда». Грамотно разработанный документ с четкими критериями, а также механизмы доведения его до сведения всех работников и постоянного мониторинга за состоянием охраны труда дают возможность повысить уровень охраны труда.

Надо отметить, что критерии для разных категорий работников (исполнителей, специалистов, руководителей) разные.

Существующая практика показывает, что при нарушении работником требований охраны труда и последующем его наказании часто (практически всегда) санкции применяются и к его руководителю.

4.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о труде и государственных нормативных требований охраны труда

Должностным лицом называют лицо, осуществляющие функции представителя руководства (власти), занимающее временно или постоянно в государственных, общественных учреждениях, организациях и на предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административных функций, либо лицо, выполняющее эти функции по специальному полномочию.

Хотя формально по действующему порядку все служащие занимают ту или иную должность, нас будут интересовать только ответственные должностные лица. Это понятие (сходное с аналогичным понятием «ответственный работник») не является юридическим понятием, но широко применяется на практике для именования лиц, занимающих важные ответственные должности, характеризующие и представляющие те или иные функции той организации, где он работает.

Обязанности должностных лиц можно разделить на стандартные трудовые обязанности (соблюдение дисциплины труда, требований охраны труда и т. п.) и должностные обязанности по выполнению функций организации.

Должностные обязанности определяют объем и пределы практического выполнения порученных работнику согласно занимаемой должности функций и поставленных перед ним задач.

На практике иногда трудно бывает понять: есть или нет «неисполнение» (а то и «преступное неисполнение») своих должностных обязанностей ответственным должностным лицом.

Напомним, что «неисполнение» – это не совершение определенных действий, которые работник должен предпринимать для выполнения задачи, поставленной перед ним, т. е. фактически «неисполнение» – это *бездействие*. Но, «неисполнением» может быть и активное *действие*, на совершение которого установлен запрет. В любом случае «неисполнение» может обернуться правонарушением.

Правонарушение – это действие, противоречащее закону, нарушающее нормы права. Правонарушения подразделяются на административные, дисциплинарные и гражданские преступления.

За совершение правонарушения законом предусматривается юридическая ответственность, которая подразделяется на дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную. Виновно ли должностное лицо в «неисполнении» или правонарушении? Ответ на этот вопрос можно найти, сравнивая реальную деятельность должностного лица с его должностной инструкцией. Для этого при составлении должностной инструкции в ней необходимо закрепить различия между «неисполнением» должностных обязанностей и ненадлежащим исполнением таковых, а также указать возможные правонарушения.

Критерием ненадлежащего исполнения, по общему правилу, является исполнение обязанностей не в полном объеме, с нарушением отведенных для этого сроков, вследствие чего результат не соответствует первоначальной цели исполнения. Однако, не всегда несвоевременность исполнения должностных обязанностей предполагает опоздание, задержку. Ненадлежащим исполнением должностных обязанностей может быть и опережение отведенных сроков, например, отправление документов до согласования действий и т. д.

За неисполнение должностных обязанностей должностные лица несут персональную ответственность в рамках своих должностных обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством.

Ответственность лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, предусмотрена Трудовым кодексом РФ (ст. 419), Кодексом РФ об

административных правонарушений (ст. 41), Уголовным кодексом РФ (ст. 143, 145, 216, 217, 219, 236, 237).

Статьей 419 ТК РФ установлено, что лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

Профсоюзные органы могут вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда, правил и норм безопасности.

Работники органов государственного надзора имеют право вносить представления о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, систематически нарушающих законодательство об охране труда, правила и нормы безопасности.

Дисциплинарная ответственность наступает для должностных лиц, поскольку они являются работниками, вследствие совершения ими дисциплинарных проступков. Специфика противоправности этих проступков состоит в нарушении правильного исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором работника с работодателем.

Привлекать работника к дисциплинарной ответственности может любое должностное лицо работодателя, осуществляющее распорядительно-дисциплинарную власть над конкретным работником.

Материальная ответственность наступает для должностных лиц, поскольку они являются работниками, за ущерб, причиненный ими работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия).

Согласно Трудовому кодексу РФ работодатель обязан доказать размер причиненного ей ущерба, а работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

Гражданско-правовая ответственность наступает для должностных лиц вследствие допущенных ими при выполнении (невыполнении) своих функций правонарушений, причинивших вред или нарушивших права тех или иных субъектов гражданского права. Восстановление этих незаконно нарушенных прав, возмещение имущественного вреда, принудительное исполнение невыполненной обязанности и составляет сущность гражданско-правовой ответственности, которая заключается в применении к правонарушителю установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него экономически невыгодные последствия имущественного характера.

Полное возмещение вреда – основной принцип гражданско-правовой ответственности (ст. 1064 ГК РФ). Возмещение убытков в некоторых случаях дополняется штрафными санкциями, например, выплатой неустойки.

Защита нарушенных прав осуществляется судами общей компетенции, арбитражными и третейскими судами в особом процессуальном порядке с использованием норм Гражданского кодекса РФ.

Административная ответственность наступает для должностных лиц за совершение ими административных проступков, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях. Кроме того, эта ответственность может определяться указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и нормативными актами субъектов Федерации.

Дела об административных правонарушениях рассматриваются судами и компетентными органами государственного управления.

Административные наказания в виде предупреждения или штрафа могут быть назначены судьей, органом или должностным лицом, уполномоченными решить дело об административном правонарушении. Остальные наказания назначаются судьей.

Статьей 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено, что нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 500 до 5000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
- “ на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

КоАП содержит и другие статьи, предусматривающие наказание: за уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения (ст. 5.28); непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29); необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения (ст. 5.30); нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению (ст. 5.31).

Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

Уголовная ответственность – наиболее суровый вид ответственности. Она наступает за совершение преступлений и в отличие от других видов ответственности устанавливается только законом. Никакие иные нормативные акты не могут определять общественно опасные деяния как преступные и устанавливать за них меры ответственности. В Российской Федерации исчерпывающий перечень преступлений зафиксирован в Уголовном кодексе. Порядок привлечения к уголовной ответственности регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом.

В соответствии со ст. 143 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил охраны труда» нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежат обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Помимо статьи 143 Уголовный кодекс РФ содержит и другие статьи, прямо не говорящие об охране труда, но косвенно с ней связанные.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников в организации возлагаются на работодателя (ст. 212 Трудового кодекса РФ)

В соответствии с требованиями законодательства работодатель обязан обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих местах работников и проверки их знаний требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда в организации;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований;

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и случаев профессиональных заболеваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

При организации обеспечения безопасных условий и охраны труда тем или иным работодателем (или, как принято говорить, на корпоративном уровне управления) важно учитывать, что работодатель имеет право: (ст.22 Трудового кодекса РФ):

- 1) принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- 2) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- 3) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- 4) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- 5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- 6) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- 7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.

При построении системы корпоративного управления охраной труда важно учитывать, что работодатель обязан создать «нормальные» условия для труда, к которым законодательно относят: исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования; своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией; надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.

Поэтому работодатель обязан: (ст.22 ТК РФ)

- 1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- 2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом;
- 3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- 4) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- 5) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией, и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- 6) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
- 7) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового;

8) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требования охраны труда, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

9) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

10) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;

11) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

12) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

13) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Особенно важными для обеспечения безопасности труда и производства, по нашему мнению, являются право и обязанность работодателя отстранять работника от работы.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: (ст.76 ТК РФ)

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков работы в области охраны труда;

3) не прошедшего в установленном порядке обязательный осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование

в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

5) по требованиям органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных законом.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

Более того, **работодатель может расторгнуть трудовой договор с «плохим» работником в случаях: (ст.81 ТК РФ)**

1) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе из-за состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением при условии невозможности перевести работника с его письменного согласия на другую работу либо недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

2) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

3) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в виде: а) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; б) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

Важным является и то, что **работодатель обязан в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работником дисциплины труда.**

Таковы ОСНОВНЫЕ обязанности работодателя, за невыполнение которых он должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Напомним:

- федеральное законодательство
- всю ответственность за организацию работ по обеспечению требуемого уровня охраны труда возлагает на работодателя;
- всю ответственность за организацию работ по обеспечению требуемого уровня промышленной безопасности – на организацию, эксплуатирующую опасные производственные объекты;
- всю ответственность за организацию работ по обеспечению требуемого уровня безопасности застрахованных – на страхователя;
- ответственность для работодателя – юридического лица сводится к угрозе материальных потерь, приостановки производства либо закрытия организации. Для работодателя – физического лица поле ответственности расширяется из-за возможности уголовного преследования. Еще больше поле ответственности расширяется для первого руководителя, чья личность и деятельность персонифицирует организацию-работодателя.

5. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя

5.1. Обязанности работодателя по выполнению государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников

Одной из основных обязанностей работодателя является обеспечение своим работникам безопасных условий труда. Эта обязанность является основой для разработки таких нормативных актов как коллективные договоры и соглашения, правила внутреннего распорядка, инструкции по безопасности труда и так далее.

Статьи 22 и 212 ТК РФ содержат перечень основных обязанностей работодателя в сфере охраны труда, которые дополняются как статьями 213, 221, 222 ТК РФ, так и иными законами и правовыми актами.

Работодатель, согласно статье 212 ТК РФ, обязан обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

Проекты по реконструкции производственных объектов и проекты строительства должны соответствовать требованиям охраны труда. Это же

требование должно исполняться в отношении машин, механизмов и другого производственного оборудования, технологических процессов.

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

При занятости на работе с вредными и (или) опасными условиями труда работники должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также уметь их применять. Правила сертификации СИЗ, установлены Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 19 июня 2000 года №34 «Об утверждении и введении в действие правил проведения сертификации средств индивидуальной защиты».

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте.

Эта обязанность работодателя распространяется только на рабочее место работника. Работодатель не обязан обеспечивать безопасные условия труда работника, который выполняет работу на дому или в других местах. Он также обязан осуществлять контроль за условиями труда работника в тех местах, куда последний направляется в связи с выполнением работы в данной организации. На работодателе лежит обязанность проинформировать работника, направляемого, к примеру, в командировку на атомную станцию, насколько безопасны условия труда на данном объекте, о наличии вредных и опасных производственных факторов. Если работодатель не сделал этого, то он, получается, не выполнил свои обязанности по обеспечению условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В соответствии со статьями 92 и 109 ТК РФ на отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего времени специальных оплачиваемых перерывов для отдыха и обогрева и сокращенный рабочий день.

Статья 108 ТК РФ предусматривает предоставление работникам в течение рабочего дня перерыва для питания и отдыха продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который не включается в рабочее время.

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций установлен в Приложении к Постановлению №1/29 и статье 225 ТК РФ.

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда.

Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с Приложением к Постановлению Минтруда Российской Федерации от 14 марта 1997 года №12 «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (далее - Положение Минтруда №12). Сертификация работ по охране труда в организации должна проводиться в соответствии с правилами сертификации работ по охране труда, установленными в Приложении №2 к Постановлению Минтруда Российской Федерации от 24 апреля 2002 года №28 «О создании системы сертификации работ по охране труда в организациях» (далее - Постановление Минтруда №28).

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников,, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований.

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и СИЗ;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

Обязанностям работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда одновременно соответствуют права работников и государственных органов, связанные с требованиями их исполнения. Неисполнение работодателем своих обязанностей может служить основанием, во-первых, для отказа работника от работы, которая угрожает его жизни и здоровью (статья 379 ТК РФ), а во-вторых, служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности.

Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения работники должны за счет работодателя обеспечиваться СИЗ (специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ) и средствами коллективной защиты (техническими средствами защиты от воздействия, например, движущихся частей оборудования, являющихся источником опасности; от попадания в рабочую зону используемых в работе опасных веществ и материалов или инструмента и так далее).

На работодателя возлагается контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда. В должностных инструкциях либо в приказах руководителя организации должны быть определены конкретные обязанности должностных лиц в сфере охраны труда.

Правительство Москвы Приказом Комитета труда и занятости от 5 марта 1998 года №58 «Об утверждении рекомендаций по охране труда» в Приложении №1 установлены Рекомендации по возложению функций по обеспечению охраны труда на руководителей и специалистов организаций, где расписаны все обязанности должностных лиц в этой сфере. Эти рекомендации разработаны для оказания помощи работодателям и организациям в организации и проведении работ по охране. Так, например, руководитель организации в соответствии с пунктом 2.1 указанных рекомендаций обязан:

«2.1.1. Обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, механизмов, оборудования, помещений, безопасность технологических и производственных процессов, применяемых в производстве сырья и материалов;

2.1.2. Обеспечить в структурных подразделениях организации и на рабочих местах соблюдение законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, постановлений Правительства Российской Федерации и Министерства труда и социального развития, предписаний органов государственного надзора и контроля, государственной экспертизы условий труда;

2.1.3. Организовать разработку и обеспечить выделение финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;

2.1.4. Рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при обсуждении хозяйственной деятельности организации;

2.1.5. Привлекать, согласно действующему законодательству, к ответственности должностных лиц, проявивших безответственность в обеспечении охраны труда в подчиненных подразделениях, не принимающих мер по выполнению требований государственных стандартов, правил и норм по охране труда, допустивших несчастные случаи на производстве или профессиональную заболеваемость;

2.1.6. Вносить в должностные инструкции своих заместителей, руководителей подразделений и специалистов должностные обязанности по обеспечению охраны труда или утверждать их приказом по организации;

2.1.7. Осуществлять руководство службой охраны труда организации;

2.1.8. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2.1.9. Обеспечить организацию и проведение аттестации рабочих мест и сертификации производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда;

2.1.10. Обеспечить беспрепятственный допуск в организацию представителей органов государственного надзора и контроля, государственной экспертизы условий труда, общественного контроля для проведения проверок, расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2.1.11. Организовать и провести своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве;

2.1.12. Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный действующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда;

2.1.13. Обеспечить эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или опасных производственных факторов на здоровье работников;

2.1.14. Обеспечить возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей;

2.1.15. Обеспечить своевременную уплату штрафа, наложенного органами государственного надзора и контроля за нарушение законодательства об охране труда и нормативных правовых актов по безопасности и гигиене труда;

2.1.16. Обеспечить предоставление органам управления охраной труда, надзора и контроля необходимой информации о состоянии условий и охраны труда в организации, выполнении их предписаний, обо всех подлежащих регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на производстве».

5.2. Документирование и документация по охране труда

Вся документация по вопросам охраны труда должна храниться у специалиста по охране труда (инженера по охране труда, уполномоченного по охране труда) на предприятии в надлежащем порядке и находиться в удобном месте, позволяющем при необходимости, в т.ч. в случае проверки предприятия органами государственного надзора, оперативно найти всю интересующую их документацию по охране труда.

№ п/п	Наименование документа	Содержание документа	Нормативные акты
-------	------------------------	----------------------	------------------

1	2	3	4
1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА			
	Разрешения на начало работ (на работы с повышенной опасностью).	Для получения разрешений необходимо, подготовить комплект документов необходимых для проведения экспертизы на предмет соответствия объекта требованиям охраны труда (перечень необходимых документов для получения разрешений выдают в Госгорпромнадзоре). смотреть.	Перечень работ с повышенной опасностью НПАОП 0.00-8.24-05
1.1.	Положение о службе охраны труда на предприятии (СОТ)	<i>Должны быть показаны задачи, основные направления в работе по обеспечению безопасности труда, сформулированы основные обязанности работников от рабочего до руководителя, а также ряд других положений, входящих в СОТ.</i>	
1.2.	Журнал регистрации вводного инструктажа.	<i>Необходимые сведения об инструктируемом и подписи инструктирующего и инструктируемого. Вводный инструктаж проходят все, без исключения, поступающие на работу.</i>	«Организация обучения безопасности труда»
1.3.	Программа вводного инструктажа.	<i>На основе типовой инструкции учитываются особенности структуры и характера работы предприятия.</i>	«Организация обучения безопасности труда».
1.4.	Перечень профессий и видов работ, при выполнении которых обязательно прохождение медицинских осмотров.	<i>Должен соответствовать требованиям, установленными Минздравом .</i>	Приказ Министерства здравоохранения
1.5.	График проведения периодических медицинских	<i>Составляется отделом кадров при непосредственном участии руководителей подразделений.</i>	Приказ Министерства здравоохранения

	осмотров.		я
1.6.	Перечень бесплатно выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.	<i>Составляется на основе действующих отраслевых норм, и включаются приложением в коллективный договор.</i>	
1.7.	Личная карточка учета спецодежды, спецобуви и других СИЗ.	<i>Карточка заводится на каждого работника, в которой он расписывается при получении спецодежды, спецобуви и других СИЗ.</i>	
1.8.	Журнал регистрации первичных инструктажей.	<i>Инструктаж проводит инженерно-технический работник, в чье непосредственное подчинение поступает работник.</i>	«Организация обучения безопасности труда»
1.9.	Перечень основных вопросов инструктажа на рабочем месте.	<i>Перечень составляется с учетом характера и особенностей работы на конкретном рабочем месте.</i>	«Организация обучения безопасности труда»
1. 10.	Список профессий работников освобожденных от инструктажей на рабочем месте.	<i>Составляется при участии профсоюзного комитета или иного представительного органа трудового коллектива и утверждается руководством предприятия. В список включаются профессии работников не связанные с обслуживанием какого-либо оборудования.</i>	«Организация обучения безопасности труда»
1. 11.	Журнал распоряжений.	<i>Рекомендуется иметь на каждом участке с целью фиксирования распоряжений, касающихся стажировок, допуска к самостоятельной работе, закрепления ответственных лиц</i>	

		<i>и т. п. с ознакомлением под роспись упомянутых в распоряжении лиц.</i>	
1. 12.	Приказ о назначении комиссий проверки знаний по охране труда.	<i>Рационально иметь две комиссии: одна под председательством директора – для проверки знаний инженерно–технических работников, вторая под председательством руководителя подразделения – для проверки знаний рабочих.</i> <i>Приказ обновляется не реже одного раза в год.</i>	«Организация обучения безопасности труда» "Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений"
1. 13.	График проверки знаний по охране труда.	<i>Утверждается руководством предприятия и постоянно контролируется его исполнение, а также корректируется по мере штатных изменений.</i>	"Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда..."
1. 14.	Программа обучения рабочих охране труда.	<i>Составляется по всем профессиям и видам работ.</i>	"Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда . . ."
1. 15.	Перечень действующих инструкций по охране труда.	<i>Перечень инструкций должен охватывать все профессии и виды работ и должен согласовываться с профсоюзным комитетом или иным уполномоченным органом трудового коллектива</i>	"Методические указания по разработке правил и инструкций по охране труда".
1. 16.	Экзаменационные билеты или вопросники по охране труда.	<i>Пред проверкой знаний инженерно – технические работники должны ознакомиться с экзаменационными билетами.</i>	«Организация обучения безопасности труда» "Типовое положение о

			порядке обучения и проверки знаний по охране труда"
1. 17.	Инструкции по охране труда.	Количество инструкций должно соответствовать перечню. Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет, для профессий повышенной опасности – 1 раз в три года.	"Методические указания по разработке правил и инструкций по охране труда".
1. 18.	Перечень работ повышенной опасности.	Составляется на основании типового перечня с учетом ведомственных (отраслевых) требований норм и правил.	Техника безопасности в строительстве
1. 19.	Приказы о назначении лиц ответственных за производство работ повышенной опасности.	Включаются лица, имеющие право выдачи наряда – допуска, руководители и исполнители видов работ.	Техника безопасности в строительстве
1. 20.	Журнал регистрации нарядов – допусков на работы повышенной опасности.	Хранится на участке (в цехе).	
1. 21.	Перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по технике безопасности.	Согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается руководством предприятия.	Техника безопасности в строительстве
1. 22.	Журнал регистрации выдачи документации по охране труда.	Рекомендуется для инженера по охране труда с целью ведения учета выдаваемой работникам документации и литературы.	

1. 23.	Приказы о назначении ответственных лиц по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и эксплуатации электрохозяйства.	<i>После соответствующей аттестации назначаются ответственные лица: по надзору за грузоподъемными машинами, за безопасное производство работ по подъему грузов, за электрохозяйство.</i>	"Правила эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
1. 24.	Приказ о допуске к работе персонала, обслуживающего грузоподъемные машины.	<i>К обслуживанию грузоподъемных машин допускаются аттестованные работники, что закрепляется приказом</i>	"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
1. 25.	Журнал регистрации входящей документации.	<i>Необходимо регистрировать всю входящую документацию по охране труда, а затем инженеру по охране труда необходимо организовать ознакомление с новыми нормативами всех работников.</i>	
1. 26.	Мероприятия по охране труда.	<i>Составляются на основании Рекомендаций Минтруда по планированию мероприятий по охране труда и включаются в коллективный договор.</i>	
1. 27.	Планирование по охране труда.	<i>Планы могут быть месячные или квартальные, в которые включаются как повторяющиеся, так и разовые мероприятия.</i>	
1. 28.	Положение о порядке проведения контроля за состоянием условий и охраны труда на предприятии.	<i>В Положении следует разработать с учетом особенностей предприятия форму и порядок контроля за охраной труда.</i>	

1. 29.	Журнал выдачи удостоверений по охране труда.	<i>Удостоверения выдаются под роспись, а журнал ведется инженером по охране труда.</i>	"Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда . . ."
1. 30.	Журнал регистрации проверки знаний по охране труда.	<i>Должен иметься в каждой комиссии помимо оформляемых после каждой проверки протоколов.</i>	
1. 31.	Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.	<i>Журнал хранится у инженера по охране труда.</i>	"Положение о порядке расследования и учете несчастных случаев на производстве"
1. 32.	Акты о несчастных случаях на производстве по форме Н–1.	<i>Хранятся на предприятии в течение 45 лет.</i>	"Положение о порядке расследования и учете несчастных случаев на производстве"
1. 33.	Перечень должностей ИТР и электротехнического персонала, которые должны иметь квалификационную группу по электробезопасности.	<i>Руководители, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу не ниже, чем у подчиненных.</i>	"Правила эксплуатации ЭУ потребителей", "О разъяснении требований Правил эксплуатации ЭУ потребителей в части проверки знаний персонала потребителей".
1. 34.	Перечень профессий и рабочих мест, требующих	<i>Утверждается главным инженером и включает в себя неэлектрический персонал, но которые по роду своей работы</i>	"Правила ТБ при эксплуатации электроустаново

	присвоения 1-й квалификационной группы по электробезопасности.	могут быть подвергнуты воздействию электрического тока.	к потребителей" "Строительство . Электробезопасность. Общие требования
1. 35.	Журнал учета и содержания защитных средств.	Хранится у руководителей подразделений.	"Правила ТБ при эксплуатации ЭУ потребителей" "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ, технические требования к ним"
1.36.	Протоколы измерения величины сопротивлений.	Журнал ведет служба энергетики и хранится у них.	
1. 37.	Приказ о порядке производства работ вблизи линий электропередач.	Устанавливается порядок организации работ, проводимой вблизи линий электропередач. С ним должны быть ознакомлены все работники, участвующие в работах.	"Техника безопасности в строительстве".
1. 38.	Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.	Находится непосредственно у инженерно-технического работника, эксплуатирующего эти средства.	"Техника безопасности в строительстве".
1. 39.	Приказы по организации работы автотранспортных средств.	К числу данных приказов относятся: о порядке перевозки негабаритных грузов; о назначении ответственных за выпуск автотранспорта; о назначении старшего при перевозке людей (в т. ч. паспорта маршрутов и графики перевозки людей); о водителях, допущенных к перевозке людей, о порядке работы с этилированным	Правила по охране труда на автомобильном транспорте.

		бензином и антифризом; о назначении ответственного за шиномонтажный стенд.	
1. 40.	Журнал учета и периодических осмотров механизмов и агрегатов, не подконтрольных ДНАОП .	К таким механизмам относятся: газосварочные генераторы, электросварочные аппараты, подъемники, транспортеры, электротельферы, кран-балки, управляемые с пола, лебедки, электрокары, автопогрузчики, землеройные машины, компрессоры, насосы и т. д. Должен быть список ответственных лиц за осмотр механизмов.	"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
1. 41.	Приказ о создании комиссии по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений.	Комиссия должна два раза в год обследовать здания и сооружения.	
1. 42.	Приказ на лицо, ответственное за газовое хозяйство.	Издается при наличии оборудования, подведомственного газовой инспекции Госгортехнадзора .	"Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве"
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ			
2. 1.	Журнал регистрации противопожарного инструктажа.	С вновь принятыми на работу обязаны провести противопожарный инструктаж, лица, определенные для этого приказом руководителя предприятия.	Правила пожарной безопасности
2. 2.	Общеобъектовая инструкция (приказ)	Инструкция или спец. приказ по предприятию устанавливают противопожарный режим: - устанавливают места для курения, порядок уборки горючих	Правила пожарной безопасности

		отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды; - места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; - порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании работы; - регламентирует порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работы, действия работников при обнаружении пожара; - порядок проведения противопожарного инструктажа и назначение лиц за их проведение.	
2. 3.	Назначение ответственных лиц за пожарную безопасность.	Приказом руководителя назначаются ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, помещений, цехов, участков и т. д.	Правила пожарной безопасности

5.3. Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ

Инструкции могут разрабатываться для работников как по профессиональному признаку (преподаватели, слесари, уборщицы, лаборанты и т.д.), так и на отдельные виды работ (проведение лабораторных работ, на токарном станке, на высоте, ремонтные работы и т.д.) с учетом специфики работы, оборудования и технологических процессов.

Методическое руководство разработкой инструкций осуществляет служба охраны труда (инженер по охране труда).

После составления инструкция согласовывается службой охраны труда, в случае необходимости и с другими заинтересованными службами и должностными лицами по усмотрению службы охраны труда.

Инструкции должны утверждаться руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации или иного

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст.372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. Изучение инструкций для работников обеспечивается руководителем учреждения. При этом требования инструкций являются обязательными для работников. Невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.

Инструкции по охране труда являются нормативным документом, устанавливающим требования по охране труда при выполнении работ работниками на рабочих местах в производственных помещениях, на территории учреждения и в других местах, где работники выполняют порученную им работу или служебные обязанности.

При разработке инструкции должны учитываться требования:

- Трудового кодекса РФ;
- законодательства Российской Федерации об охране труда;
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих;
- государственных нормативных требований охраны труда;
- специальных правил безопасности по пожарной, промышленной, электроэнергетической, технологической, санитарно-гигиенической, радиационной, транспортной, физической и т.п.;
- паспортов, инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования;
- руководящих материалов и другой организационно-технической документации, характеризующей специфику работ;
- руководства по эксплуатации данного вида техники: прибора, агрегата, оборудования, машины, станка и т.п.;
- технологической документации;
- материалов расследования несчастных случаев, актов по форме Н-1, имеющих отношение к данной профессии или виду работы; положения о разработке инструкций по охране труда.

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в

технологической документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.

Инструкции не должны содержать требований, противоречащих содержанию нормативных документов.

Инструкции для работников, требования безопасности труда которых установлены в нормативных актах, утвержденных федеральными надзорами России, разрабатываются на основе указанных актов и утверждаются в порядке, установленном этими органами.

Так как инструкция является важным документом повседневного пользования, она должна быть оформлена удобно и практично и в соответствии с установленными требованиями.

Первая страница оригинала инструкции должна быть использована для размещения подписей утверждающих должностных лиц, последняя – для подписей разработчиков и согласующих должностных лиц.

Инструкции должны быть подписаны ее разработчиком и руководителем подразделения – разработчика, согласованы с отделом охраны труда. Инструкции, содержащие требования безопасности при работе с вредными веществами, можно согласовать с санитарными врачами, а при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями с пожарной охраной.

Инструкции по работам, поднадзорным федеральным органам надзора и контроля, должны быть согласованы с их представителями. Инструкции после утверждения должны поступать в отдел охраны труда образовательного учреждения для регистрации, размножения и хранения.

Инструкции вводятся в действие со дня их утверждения приказом или распоряжением руководителя.

Инструкции выдаются на руки или вывешиваются (разрешается вывешивать выписки из инструкций) на видном месте в рабочей зоне, или хранятся в доступном и известном для работающих месте.

Содержание инструкций пересматривают не реже 1 раза в 5 лет. Кроме того, инструкции по охране труда должны быть пересмотрены в случае:

- изменения или внедрения нового технологического процесса;
- установки нового или модернизации действующего оборудования;
- внедрения новых материалов;
- при изменении условий труда;

- по результатам расследования производственного травматизма, аварий, катастроф;
- при изменении действующих или издании новых правил по безопасности и охране труда;
- пересмотра межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
- требования представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда или органов федеральной инспекции труда.

Инструкция должна сохранять ранее присвоенный номер (отделом охраны труда или подразделением) при ее пересмотре или внесении дополнений и изменений.

Если при пересмотре и переутверждении инструкции не были внесены какие-либо изменения, то срок ее действия продлевается на 5 лет выпуском "Листка продления срока действия инструкции". Листок продления оформляет структурное подразделение – разработчик инструкции. Листок продления срока действия инструкции по охране труда прикладывается к оригиналу инструкции.

На титульном листе оригинала пересматриваемой инструкции ставится штамп (или пишется от руки) "Пересмотрено" и дата со ссылкой на листок продления. На общих для учреждения инструкциях отметку делает служба охраны труда, на всех других – разработчики инструкции. Переработанные, пересмотренные инструкции согласовываются и утверждаются в таком же порядке, как и вновь разработанные.

До переработки инструкции допускается вносить в нее изменения на основании оформления листка регистрации изменений к инструкции или распоряжения главного инженера или другого должностного лица, полномочия которого в области охраны труда подтверждены приказом по предприятию. Изменения в инструкции должны оформляться ее разработчиками. Лист регистрации изменений прикладывается к оригиналу инструкции и копиям. Копии измененных инструкций должны рассылаться службой охраны труда в соответствующие подразделения по заявке подразделения разработчика.

Аннулирование действий инструкций оформляется приказом или распоряжением соответствующего руководителя. В отдельных случаях допускается введение в действие или аннулирование инструкций предписанием (служебным письмом, запиской) за подписью главного инженера (или приравненного по должностным обязанностям лица) или

другого лица, ответственного за охрану труда или начальника Службы охраны труда.

Содержание и написание инструкции

Перед разработкой инструкций необходимо провести:

- изучение технологического процесса, выявление потенциальных опасных и вредных производственных факторов, возникающих при нормальном его протекании и при отклонениях;
- определение безопасных методов и приемов работ, их последовательности, а также технических и организационных мероприятий, подлежащих включению в инструкцию;
- определение соответствия требованиям безопасности применяемых оборудования, приспособлений и инструмента;
- изучение конструктивных особенностей и эффективности средств защиты, которые могут быть использованы при выполнении соответствующих работ;
- изучение материалов по охране труда, перечисленных ранее, которые могут быть использованы при разработке инструкций;
- анализ причин несчастных случаев, происшедших с работниками данной профессии или при выполнении данного вида работы;
- изучение информационных писем, распоряжений и приказов по предприятию или отрасли по поводу аварий и несчастных случаев;
- определение режимов труда и отдыха на основе утвержденных норм и правил внутреннего трудового распорядка.

Требования инструкции должны быть изложены в соответствии с последовательностью технологического процесса, с учетом разновидностей оборудования, приспособлений, инструмента.

В текст инструкции необходимо включить только те требования, которые касаются безопасности конкретного вида труда и выполняются самими работающими.

Инструкции для работников не должны содержать каких-либо ссылок на другие нормативные и нормативно-технические документы (кроме ссылок на другие инструкции для работников). Основные требования этих документов должны быть учтены разработчиками инструкции. При необходимости требования этих документов следует привести в инструкции.

Требования инструкции должны быть краткими и четкими с учетом конкретных условий и специфики выполняемых работ и не допускать различных толкований. Термины, применяемые в инструкции, должны соответствовать терминологии, принятой в нормативных документах. При применении терминов, которые не установлены в указанных документах, в текстах инструкции должны приводиться их определения или пояснения к ним.

Замена слов в тексте инструкции буквенными сокращениями (аббревиатурой) допускается при условии полной расшифровки аббревиатуры при ее первом применении.

В инструкциях не должны применяться обороты разговорной речи, а также профессиональные и технические разговорные термины. В тексте следует избегать изложения требований в форме запрета, а если это невозможно, следует разъяснить, чем вызван запрет. Не следует усиливать отдельные пункты инструкции словами «категорически», «особенно», «строго обязательно», «безусловно» и т.п., так как все пункты инструкции в равной степени важны и обязательны для выполнения. Отдельные положения инструкции могут быть иллюстрированы рисунками, схемами, фотографиями, поясняющими смысл этих требований.

Форма изложения требований должна быть предписывающей: сделать, повернуть, передвинуть, зарегистрировать и т.п.

Инструкции должны включать требования, которые могут быть выполнены самими работниками и не содержать организационных и технических требований, выполнение которых не является необходимым для обеспечения безопасного проведения работ и создания нормальных санитарных условий на рабочем месте.

В инструкции не должны включаться обязанности руководителей учреждения (подразделения), т.к. знание их излишне для работника. В инструкциях должны быть изложены требования, обеспечивающие безопасное проведение работ. Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то они должны быть указаны (величина зазоров, расстояний, высота, напряжение, концентрация и т.п.).

Текст следует разделить на разделы (при необходимости и на подразделы) и пункты и пронумеровать арабскими цифрами: разделы – в пределах инструкции, подразделы – в пределах раздела, пункты в пределах подразделов (при их отсутствии – в пределах разделов). Так как «Введение» не несет в себе инструктивных указаний, то внутри его можно нумерацию не проводить.

В наименовании инструкции следует указать вид профессии или работы, для которой она предназначена. Разработанный проект инструкции, со списком использованной нормативно-технической документации, должен направляться на рассмотрение в заинтересованные структурные подразделения. После рассмотрения и обобщения замечаний и предложений разрабатывается окончательный проект инструкции для работников.

Инструкция составляется по приведенной ниже схеме, которая является общей для большинства профессий и видов работ.

Инструкция по охране труда должна содержать разделы:

- Введение (наличие раздела носит рекомендательный характер).
- Общие требования охраны труда.
- Требования охраны труда перед началом работы.
- Требования охраны труда во время работы.
- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
- Требования охраны труда по окончании работы.

Конечно, в инструкцию можно включать дополнительные разделы при соответствующем обосновании, но это уже дело разработчика.

В разделе «Введение»: Приводятся ссылки на нормативные документы, которые учтены при разработке инструкции или дается перечень этих документов. Не следует его перегружать.

В разделе «Общие требования охраны труда» должны быть отражены: Краткая характеристика технологического процесса, оборудования, основных применяемых материалов (особенно если они по физическому состоянию или химическим свойствам могут представлять опасность) с указанием опасных и вредных факторов, действующих на работников. Указать источники образования факторов, зоны действия, условия воздействия на работающих. Условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к выполнению соответствующей работы: возраст лиц (если есть возрастные ограничения), пол, состояние здоровья, необходимость первичного и периодического медицинского освидетельствования, наличие квалификации, прохождение обучения и инструктажа по безопасности труда и периодической проверки знаний работников. Периодичность прохождения обучения и инструктажей по охране труда. Требования, предъявляемые к оборудованию и рабочему месту. Перечень средств коллективной защиты работающих, которые в соответствии с

условиями работы должны быть установлены в рабочей зоне. Конкретные места их установки (при необходимости). Перечень средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, которыми должен обеспечиваться работник (при необходимости с указанием норм выдачи и срока использования для данной профессии или должности и обозначении стандартов или технических условий на них). Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности (перечень первичных средств пожаротушения, автоматических извещателей системы пожарной сигнализации, которые должны быть (могут быть) в рабочей зоне участка, цеха, помещения, с указанием мест установки). Указание о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. Требования по выполнению режимов труда и отдыха. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы. Требование к наличию на рабочем участке, в помещении медицинской аптечки. Правила поведения работников при отравлении, заболевании и травмировании и о способах оказания первой помощи пострадавшему (если отсутствует специально разработанная инструкция для работников). Порядок уведомления администрации о случаях травмирования и выявленных неисправностях оборудования, приборов и инструментов, которые могут привести к авариям и несчастным случаям. Ответственность работника за нарушение требований инструкции по охране труда (невыполнение требований инструкции должно рассматриваться как нарушение производственной дисциплины).

В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» должны быть отражены: Порядок подготовки и использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви и других защитных средств (защитных кремов, паст, эмульсий и т.п.). Требования к подготовке рабочего места (проверка свободности проходов, проездов, доступов к электрорубильникам, органам управления). Порядок проверки исправности защитного заземления, оборудования, приспособлений, инструмента, контрольно-измерительных приборов, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, необходимых для создания безопасных условий труда (например, на холостом ходу). Порядок проверки местной вентиляции и местного освещения. Порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (заготовки, сырье, провода и т.п.; места хранения и складирования). Требования к обеспечению пожарной безопасности (проверка наличия или исправности средств сигнализации и тушения пожара, отсутствие подтекания

топлива и других легковоспламеняющихся жидкостей, искрения в проводке и механизмах, требования к хранению легковоспламеняющихся жидкостей и материалов, ветоши, промасленной тары и т.п.). Особые требования безопасности к подготовке оборудования и инструмента, применению средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви при работе с пожароопасными, взрывоопасными и вредными веществами. Порядок приема смены в случае непрерывной работы.

В разделе «Требования охраны труда во время работы» должны быть отражены:

Требования к использованию средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви при проведении работ. Порядок пуска и остановки оборудования.

Требования безопасного обращения с исходными материалами (заготовки, сырье и т.п.), вспомогательными материалами. Безопасные способы и приемы подъема и перемещения тяжестей (работы, выполняемые вручную, использование тары, транспортных средств, грузоподъемных машин и механизмов и т.п.). Порядок установки агрегатов, оснастки и органов управления в безопасное положение.

Безопасные приемы установки и съема заготовок и деталей, их замеров. Способы и приемы безопасного выполнения работ с учетом последовательности проведения технологического процесса, эксплуатации оборудования, приборов.

Порядок и правила пользования ручным и механизированным инструментом, приспособлениями и устройствами, а также переносным освещением и т.п.

Порядок взаимодействия при групповом выполнении работ. Обязанности работающих следить за исправностью инструмента, защитных и предохранительных приспособлений, показаниями контрольных или сигнализирующих устройств и приборов и т.п.

Основные виды отклонений от нормы в технологическом режиме и порядок приведения работы оборудования, приборов и т.д. до требуемых значений (снижение или увеличение напряжения, уменьшение или увеличение давления и температуры, изменение скорости или числа оборотов и т.п.). Действия, направленные на предотвращение аварийных и травмоопасных ситуаций при возникновении тех или иных неисправностей, повреждений, поломок.

Указания о безопасном содержании рабочего места, недопустимость накопления отходов в рабочей зоне и т.п.

Меры безопасности работающих при обнаружении неисправностей оборудования, инструмента и т.п. (указать конкретные действия работника).

Требование соблюдения правил личной гигиены при выполнении работы.

Особые меры безопасности при эксплуатации систем, работающих под давлением, при проведении работ с применением вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ.

Порядок проведения работ повышенной опасности. Особые требования при выполнении работ на высоте и меры защиты от падающих с высоты предметов. Меры безопасности при производстве работ в полевых условиях, вблизи линий электропередач, водоёмов, в колодцах, емкостях, при передвижении человека через водные преграды, железнодорожные переезды, по пересеченной местности, а также в сложных метеорологических условиях, если это требуется по условиям работы. Правила пожарной безопасности при проведении работы.

В разделе «Требования охраны труда при аварийных ситуациях» должны быть отражены: Действия в возможных аварийных ситуациях (загорания при работе, появление токсичных и взрывоопасных газов, розлив горючих или агрессивных жидкостей, появление напряжения на корпусе оборудования и т.д.).

Действия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании. Порядок эвакуации работников из опасных зон. Порядок аварийного отключения оборудования. Порядок уведомления руководителей при возникновении аварийной ситуации.

В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» должны быть отражены: Порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин и механизмов, аппаратуры, приборов, а при непрерывном процессе – порядок передачи их следующей смене. Порядок складирования готовой продукции. Порядок уборки отходов производства. Требования по наведению порядка на рабочем месте, уборке инструментов, инвентаря, приспособлений и сдаче их на место хранения или следующей смене.

Требования по обеспечению пожарной безопасности (отключение электрооборудования, нагревателей, освещения и других источников, могущих вызвать загорание).

Порядок сдачи рабочего места. Требования соблюдения производственной санитарии, особенно по окончании работ с вредными веществами. Правила очистки, спецобработки (при необходимости) спецодежды, спецобуви, защитных средств и сдачи их на хранение.

Требования по выполнению общепроизводственных (единых) инструкций выдает отдел охраны труда учреждения. Для этого разработчик представляет в ООТ первый экземпляр вновь составленной или пересмотренной инструкции.

Для обеспечения всех структурных подразделений общепроизводственными (едиными) инструкциями в отделе охраны труда учреждения должно быть необходимое количество отпечатанных (размноженных) инструкций.

Выдача инструкции работникам производится их непосредственными руководителями под расписку в журнале выдачи инструкции или с отметкой в личной карточке инструктажа.

Заказ на размножение общепроизводственных (единых) инструкций выдает отдел охраны труда учреждения. Для этого разработчик представляет в ООТ первый экземпляр вновь составленной или пересмотренной инструкции.

После печатания и размножения оригинал инструкции с выполненным заказом возвращается заказчику (разработчику). Оригинал общепроизводственной (единой) инструкции должен храниться в отделе охраны труда, а цеховой – в отделах подразделения.

Для обеспечения всех структурных подразделений общепроизводственными (едиными) инструкциями в отделе охраны труда учреждения должно быть необходимое количество отпечатанных (размноженных) инструкций.

Местонахождение инструкций, вывешенных на рабочих местах или участках, либо хранящихся в ином месте, доступном для работников, определяет руководитель подразделения.

У каждого руководителя цеха, отдела, участка, мастера должен быть перечень действующих инструкций и полный комплект их для работающих по всем профессиям или видам работ в руководимом подразделении и обеспечено надлежащее хранение их. Полезно иметь компьютерную версию инструкции, которую всегда можно показать на дисплее, скопировать на дискету, передать по сетям другому пользователю (вышестоящему или нижестоящему). Компьютерная версия облегчает разработку инструкций, их изменение, пересмотр и размножение.

Контроль за выполнением требований инструкции возлагается на руководителей структурных подразделений.

Контроль за ознакомлением работников подразделений с требованиями инструкции, а также за их внедрением и соблюдением должны периодически осуществлять работники службы охраны труда.

Требования инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение правил внутреннего трудового распорядка.

5.4. Стандартизированные требования к системам управления охраной труда

Руководство организации, несущее ответственность за охрану труда, должно обеспечивать разработку, внедрение и функционирование системы управления охраной труда в соответствии с установленными требованиями.

При создании системы управления охраной труда необходимо:

- определять законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами деятельности организации;
- определять политику организации в области охраны труда;
- определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать приоритеты;
- разрабатывать организационную схему и программу для реализации политики и достижений ее целей, выполнения поставленных задач.

Система управления охраной труда должна предусматривать:

- планирование показателей условий и охраны труда;
- контроль плановых показателей;
- возможность осуществления корректирующих и предупредительных действий;
- внутренний аудит системы управления охраной труда и анализ ее функционирования, с тем чтобы обеспечивать соответствие этой системы принятой политике и ее последовательное совершенствование;
- возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам;
- возможность интеграции в общую систему управления (менеджмента) организации в виде отдельной подсистемы.

5.5. Оценка профессионального риска и аттестация рабочих мест по условиям труда

Оценка профессиональных рисков — система процедур, предусматривающая оценку условий труда, оценку рисков травмирования, оценку защищенности работников средствами индивидуальной защиты, оценку индивидуальных профессиональных рисков работников и определение интегрального уровня профессионального риска в организации.

Управление профессиональными рисками — комплексная система мер, направленная на исключение или снижение профессионального риска и обеспечивающая контроль (мониторинг) риска.

Индивидуальный профессиональный риск работника — рассматривается как вероятность повреждения (утраты) здоровья работника или его смерти в зависимости от состояния условий труда и рисков травмирования на его рабочем месте, трудового стажа, с учетом состояния его здоровья и возраста, и данных о случаях производственного травматизма и профессиональных заболеваний на рабочем месте; одночисловая характеристика.

Интегральный показатель уровня профессионального риска в организации — одночисловая характеристика, определяемая путем вычисления средневзвешенной величины на основе данных об индивидуальных профессиональных рисках работников организации, используемая при расчете страхового тарифа организации в системе обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Новый метод оценки риска

По итогам выполненных научных исследований разработчиками был проведен сравнительный анализ вновь разработанных подходов с существующими механизмами оценки рисков, принятыми в международной практике и действующими в отечественном законодательстве.

Профессиональный риск (понятие, применяемое в разработанном методе) — это количественная оценка риска, основанная на комбинации априорной и апостериорной оценок, применяемая при определении индивидуального профессионального риска работника и интегрального уровня профессионального риска в организации.

Основное отличие разработанного метода оценки профессионального риска от определяемого согласно Инструментам ЕС (5-шагов по ФайнКинни) состоит в том, что эта оценка не является 100 %-ным предположением опытного эксперта, а представляет собой одночисловую характеристику, определяемую на основе установленных количественных показателей:

- интегральная оценка условий труда (основанная на учете результатов гигиенической оценки производственных факторов на рабочем месте, риска травмирования, оценки защищенности работника СИЗ);

- показатель состояния здоровья работника (по результатам медицинского осмотра (обследования));

- показатель трудового стажа;

- показатель возраста работника;

- показатели случаев травматизма и профессиональных заболеваний на рабочем месте.

Отличие разработанного проекта Порядка от Положения 1997 г. и действующего Порядка состоит в том, что:

1) проект Порядка содержит комплекс взаимосвязанных процедур, которые выполняются последовательно;

2) в действующем Порядке гигиеническая оценка условий труда, оценка травмобезопасности рабочих мест и обеспеченности работников СИЗ практически не имели между собой связи;

3) оценка условий труда в соответствии с проектом Порядка используется для определения индивидуального профессионального риска работника, а не является только характеристикой условий труда на рабочем месте;

4) оценка условий труда включает в качестве предварительного этапа идентификацию опасностей на рабочих местах, то есть обеспечивает получение фактической информации о существующих опасностях для работника;

5) идентификация опасностей позволяет оценивать условия труда шире, чем это предусмотрено в действующем Порядке, так как учитываются не только производственные факторы, но и риски травмирования, идентификация опасностей осуществляется на основе классификатора опасностей;

6) проект Порядка содержит процедуры расчета интегральных показателей, оценки рисков травмирования, индивидуальных профессиональных рисков работников и уровня профессионального риска в организации;

7) проект Порядка предполагает процедуру систематического мониторинга уровней рисков (производственного контроля), интегрированного непосредственно в Порядок.

Проведенный анализ показал, что разработанная система не уступает, а в чем-то и превосходит передовые международные стандарты в сфере оценки и управления профессиональными рисками и значительно усиливает отечественный опыт в этой сфере.

Преимущества

Внедрение разработанной системы оценки и управления профессиональными рисками позволит без дополнительных затрат и новых усилий проходить сертификацию на соответствие международным стандартам в области профессиональной безопасности, например, таким как:

- OHSAS 18001:2007 «Порядок оценки профессиональной безопасности и здоровья» (Occupational Health and Safety Assessment Series);
- AFS 2001 «Система менеджмента экологии рабочего места» (Arbetsmiljöverkets Foreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete — швед.).

Удастся значительно понизить финансовые расходы хозяйствующих субъектов за счет интеграции в рамках разработанного проекта Порядка аттестации рабочих мест и оценки профессиональных рисков трех отдельных процедур, оплачиваемых в настоящее время работодателем отдельно и сопоставимых между собой по объему финансирования, таких как:

- 1) аттестация рабочих мест по условиям труда;
- 2) организация и осуществление производственного контроля в части оценки факторов производственной среды;
- 3) идентификация опасностей и оценка рисков (при внедрении международных систем менеджмента охраны труда и соответствующей сертификации).

С внедрением проекта Порядка работник будет получать объективную информацию о всех существующих опасностях и рисках на его рабочем месте, а также информацию о том, как эти риски соотносятся с его физиологическим состоянием на текущий момент.

Постепенное внедрение

Предлагается использовать отдельные элементы проекта Порядка при внесении изменений и дополнений в действующий Порядок.

В частности, в рамках вносимых изменений необходимо установить понятийный аппарат в отношении Аттестующей организации. Предлагается использовать следующие определения:

- Аттестующая организация — юридическое лицо, аккредитованное в установленном законодательством порядке и выполняющее на условиях хозяйственных договоров с работодателями проведение аттестации рабочих мест и оценку профессиональных рисков;

- Аттестующая организация должна быть независима по отношению к организации, в которой проводится аттестация рабочих мест и оценка профессиональных рисков;

- Аттестующая организация должна обеспечить неукоснительное соблюдение конфиденциальности и защиты информации при выполнении работ по аттестации рабочих мест и оценки профессиональных рисков.

В процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда должны быть интегрированы элементы систематического мониторинга в виде производственного контроля условий труда (с исключением его дублирования на основе других нормативных правовых актов).

Производственный контроль условий труда должен является обособленной частью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий в организации.

При этом программа производственного контроля должна формироваться на основе результатов аттестации рабочих мест и соответствующих классов опасности по отдельным факторам производственной среды.

Аттестация рабочих мест по условиям труда.

Важнейшим конкретным направлением в работе по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, является аттестация рабочих мест по условиям труда, этот российский вариант классического анализа, оценки и управления рисками на рабочих местах.

Трудовой кодекс РФ определяет аттестацию рабочих мест по условиям труда как оценку условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда позволяет идентифицировать и объективно оценить опасные и вредные производственные факторы на рабочих местах.

Проведение аттестации рабочих мест, в свою очередь, при условии установления порядка и норм бесплатной выдачи этих средств защиты, позволит работодателям более полно обеспечивать своих работников средствами защиты в зависимости от условий труда на каждом рабочем месте и тем самым способствовать значительному улучшению труда работников.

Порядок проведения аттестации рабочих мест

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Аттестация рабочих мест дает возможность объективно оценить каждое рабочее место с ряда основных позиций:

по отдельным факторам производственной среды;

по напряженности и тяжести трудового процесса;

по травмобезопасности рабочего места;

по обеспеченности работника средствами индивидуальной защиты.

Фактическим итогом аттестации становится знание ситуации об условиях труда и их опасностях, формальным – заполненные карты аттестации. Именно карты аттестации рабочих мест становятся основой всех последующих действий, и от правильности их заполнения зачастую зависит вся профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Основные варианты проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

По первому варианту выполнение всего комплекса работ проводится полностью силами самого учреждения.

Практика проведения аттестации рабочих мест убедительно показывает, что лишь отдельные учреждения со средней численности работающих могут успешно справиться с этой работой.

По второму варианту выполнение всего комплекса работ полностью («под ключ») проводится сторонней организацией (имеющей разрешение на проведение данного вида работ.

По третьему, наиболее оптимальному, варианту, выполнение всего комплекса работ проводится преимущественно силами самого учреждения совместно и под методическим руководством специалистов сторонней специализированной организации (имеющей разрешение на проведение данного вида работ, как правило, региональным центрам охраны труда). При этом сторонняя организация обеспечивает квалификационную помощь в осуществлении замеров и подготовке кадров для проведения отдельных элементов аттестации рабочих мест на местах силами учреждения.

Основным нормативно-правовым документом по организации и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда является «Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (далее Положение), утвержденное постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 марта 1997 года № 12 (введено в действие с 1 июля 1997 года). 1 сентября 2008 года вступает в действие новый «Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 569.

Сроки проведения аттестации:

- 1) устанавливаются не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений;
- 2) обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены используемого оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и др., а также по требованию органов Государственной экспертизы условий труда субъектов Российской Федерации в случае выявления нарушений при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;
- 3) результаты переаттестации оформляются в виде приложения по соответствующим позициям к Карте аттестации рабочего места по условиям труда. Следует помнить, что аттестация рабочих мест по условиям труда – долговременная, фактически постоянная, работа любого учреждения!

Этапы проведения аттестации

1. Подготовительный этап;
2. Основной этап (собственно аттестация рабочих мест);
3. Заключительный этап;
4. Оценка и использование полученных результатов;
5. Подготовка учреждения к сертификации работ по охране труда.

Разберем теперь содержание работ на различных этапах их выполнения.

На подготовительном этапе осуществляются следующие мероприятия.

1.1. Руководитель учреждения или по его поручению один из работников – будущий председатель аттестационной комиссии формирует состав аттестационной комиссии.

Для аттестации рабочих мест в небольших по численности организациях рекомендуется создавать аттестационную комиссию в составе: руководитель учреждения или его заместитель – председатель комиссии, специалист по охране труда, механик, специалист кадровой службы, специалист отдела труда и заработной платы, энергетик, технолог, председатель профсоюзного комитета и др. Каждое учреждение самостоятельно определяет состав аттестационной комиссии.

В учреждениях с большей численностью, как правило, создается центральная аттестационная комиссия и комиссии в подразделениях.

Состав комиссий утверждается приказом по учреждению. Возможен вариант проведения аттестации по подразделениям.

1.2. Целесообразно начинать аттестацию рабочих мест по условиям труда с обучения членов аттестационной комиссии, обратившись для этого в региональные центры охраны труда или другие учебные центры, желательно при органах управления по труду субъектов Российской Федерации, имеющие разрешительные документы для ведения образовательной деятельности и достаточный опыт работы по процедуре проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Для этого председатель комиссии должен организовать оказание методической помощи путем приглашения регионального центра охраны труда и проведения двух-трех дневных занятий (образовательного семинара) с членами комиссий. Для этого осуществляется следующая последовательность действий.

1.3. Руководителем учреждения издается приказ об аттестации рабочих мест с указанием ее сроков.

1.4. Аттестационная комиссия разрабатывает график учреждения и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в котором необходимо распределить мероприятия и этапы аттестации, указать сроки и ответственных исполнителей.

Целесообразно проводить аттестацию рабочих мест сначала в основных подразделениях, а затем во вспомогательных. Это позволит избежать проведения измерений повторяющихся факторов в одном и том же месте для различных категорий работников. Например, результаты измерений факторов на рабочем месте основного производства могут быть взяты за основу для вспомогательных служб соответствующих рабочих мест (слесарей-ремонтников, руководителей и т.д.) при конкретизации времени воздействия и лишь при необходимости можно дополнительно произвести измерения недостающих факторов.

1.5. Поскольку при аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (физические, химические, биологические), тяжесть и напряженность труда, аттестационная комиссия формирует перечни рабочих мест, подлежащих аттестации, с указанием вредных факторов для инструментальных измерений.

Для составления перечня рабочих мест, подлежащих аттестации, рекомендуется пользоваться штатным расписанием, «Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» ОК 016-94.

При составлении перечня аттестационная комиссия исходит из:

характеристик технологического процесса;

состава оборудования;

применяемых сырья и материалов;

аналогичных данных ранее проводившихся измерений уровней опасных и вредных производственных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса;

жалоб работников на условия труда.

В учреждениях, где имеются технологические регламенты, характеристика технологического процесса может быть получена из этого документа. Там же приведены подробные данные о вредных

производственных факторах, появление которых обусловлено технологическим процессом, а также описаны их основные источники.

Основными факторами, подлежащими обязательной оценке являются: напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса. Здесь не требуется каких-либо специальных денежных средств. Эту работу могут и должны выполнить специалисты учреждения – члены аттестационных комиссий по методикам и предложенным образцам заполненных протоколов оценки тяжести и напряженности трудового процесса.

К обязательно измеряемым факторам следует отнести параметры микроклимата и освещенность на рабочих местах, уровни электромагнитного излучения (на рабочих местах с компьютерами).

Вся совокупность вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте образуется из-за присутствия сырья и материалов (или полуфабрикатов), а также продуктов переработки, обладающих вредными для человека свойствами, с которыми контактирует работник. К этому следует добавить вредные факторы, возникающие непосредственно от функционирования технологического оборудования (нагрев, охлаждение, шум и вибрация от работы оборудования, систем вентиляции и очистки воздуха, ручного и механизированного инструмента и т.д.).

Составленный перечень рабочих мест с указанием вредных факторов утверждается председателем аттестационной комиссии.

1.6. Аттестационная комиссия составляет перечень нормативных документов, который понадобится ей для оценки фактора травмобезопасности, обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

Рекомендуется начать эту работу со сбора и систематизации исходной информации обо всех рабочих местах.

Для целей травмобезопасности рабочих мест рекомендуется использовать два вида протоколов: один предназначен для систематического получения информации об обучении работников по охране труда, а также для проверки знаний по электробезопасности и т.д., другой – для занесения всего оборудования, инструментов и приспособлений для всех рабочих мест, включенных в Перечень рабочих мест. Аналогичные протоколы должны быть заполнены на СИЗ, тяжесть и напряженность труда и т.д.

Для оценки рабочих мест по тяжести и напряженности трудового процесса, а также времени воздействия вредных факторов рекомендуется на каждое рабочее место составить хронометраж рабочего времени (фотография

рабочего дня). Протоколы предварительного обследования рабочих мест в значительной мере упорядочивают работу непосредственных исполнителей.

Для того чтобы упростить поставленные задачи перед непосредственными исполнителями, рекомендуется подготовить образцы заполненных протоколов аттестации на некоторые аналогичные рабочие места.

После организации такой работы и заполнения протоколов предварительного обследования, фотографий рабочего дня, составляется перечень нормативно-правовых документов. Если он заранее был составлен, то в него вносятся какие-либо изменения и дополнения.

Функции аттестационной комиссии:

- 1)осуществление методического руководства и контроля за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда на всех ее этапах во всех подразделениях;
- 2)формирование всей необходимой нормативно-справочной базы для проведения аттестации рабочих мест и организация ее изучения участниками аттестационного процесса;
- 3)составление полного перечня рабочих мест учреждения с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда;
- 4)выявление на основе причин производственного травматизма в учреждении наиболее травмоопасных участков, работ и оборудования;
- 5)составление перечня опасных и вредных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, подлежащих оценке на каждом рабочем месте, исходя из характеристик технологического процесса, состава оборудования, применяемых сырья и материалов, данных ранее проводившихся измерений показателей опасных и вредных производственных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса, жалоб работников на условия труда;
- 6)присвоение кодов производствам, цехам, участкам, рабочим местам для проведения автоматизированной обработки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда;
- 7)проведение аттестации конкретных рабочих мест и принятие решения по дальнейшему использованию рабочих мест;
- 8)разработка предложений по улучшению и оздоровлению условий труда;
- 9)подготовка учреждения к сертификации работ по охране труда.

В относительно крупных учреждениях, с численностью от 500 человек и более, создаются, как правило, комиссии в структурных подразделениях.

Если в обязанности (и ответственность) председателя центральной комиссии и его заместителей входит организация и руководство всей работой по процедуре проведения аттестации рабочих мест, включая обязанности по соблюдению графиков аттестации и качество оформления материалов аттестации, то председатели комиссий в структурных подразделениях являются ответственными:

- 1) за организацию и выполнение работ по аттестации рабочих мест (сбор исходных данных, выполнение инструментальных измерений вредных и опасных факторов, заполнение карт аттестации и др.);
- 2) за оформление сводной ведомости в структурном подразделении, за разработку мероприятий по улучшению условий труда работников, за проведение заседаний аттестационной комиссии;
- 3) за предоставление материалов аттестации рабочих мест в центральную аттестационную комиссию.

Определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах

При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (физические, химические, биологические), тяжесть и напряженность труда.

Эта оценка производится согласно гигиеническим критериям, определённым в «Руководстве по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (Руководство 2.2.2006-05) введённым в действие с 1 ноября 2005 года.

Обратим внимание, что в данном Руководстве произведена замена общепринятых и официальных (по Трудовому кодексу РФ) терминов «производственная среда», «опасный производственный фактор», «вредный производственный фактор» новыми, и, на наш взгляд, не совсем удачными, терминами «рабочая среда», «вредный фактор», «вредный фактор рабочей среды», «опасный фактор рабочей среды», практически без изменения их смысла и содержания понятия, что может вызвать известную сложность и путаницу при оформлении официальных документов охраны труда на практике и на что мы не можем не обратить внимания наших слушателей.

При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, указанные в нормативных документах. Применяемые средства

измерений должны быть метрологически аттестованы и поверены органами государственной поверки в установленные сроки.

Инструментальные измерения уровней производственных факторов оформляются протоколами.

Форма протоколов устанавливается нормативными документами, определяющими порядок проведения измерений уровней показателей того или иного фактора.

Протоколы должны содержать следующие данные:

- 1)наименование и код подразделения учреждения рабочего места;
- 2)дата проведения измерений;
- 3)наименование сторонней организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений;
- 4)наименование измеряемого производственного фактора;
- 5)средство измерения (наименование прибора, инструмента, дата поверки и номер свидетельства о поверке);
- 6)метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании которого проводится измерение;
- 7)место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки измерения (отбора пробы);
- 8)фактическое значение измеряемого параметра;
- 9)должность, фамилия, инициалы и подписи работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения;
- 10)подпись ответственного лица, печать сторонней организации (или штамп ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений.

Аналогичные сведения указываются при оформлении протоколов определения тяжести и напряженности трудового процесса. Учитывая, что оценка тяжести и напряженности трудового процесса проводится организацией самостоятельно, ниже приводятся методики оценки тяжести и напряженности трудового процесса, а также рекомендации по проведению измерений и оценке факторов производственной среды методами лабораторно-инструментальных исследований.

Оценка травмобезопасности рабочих мест

Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются:

- 1) производственное оборудование;
- 2) приспособления и инструменты;
- 3) обеспеченность средствами обучения и инструктажа.

Оценка производственного оборудования, приспособлений и инструмента производится на основе действующих и распространяющихся на них нормативных правовых актов по охране труда (государственных и отраслевых стандартов, правил по охране труда, типовых инструкций по охране труда и др.).

Методической основой для проведения аттестации рабочих мест по фактору травмобезопасности являются «Методические указания по оценке травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. МУ ОТ РМ 02-99».

Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правильность ведения и соблюдение требований нормативных документов в части обеспечения безопасности труда.

Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия производственного оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов. При этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности установленного образца на производственное оборудование.

В случаях, когда производственное оборудование и приспособления на рабочих местах изготовлены до введения в действие распространяющихся на них нормативных правовых актов или когда эти документы не разработаны и не утверждены в установленном порядке, оценка травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений проводится на соответствие требованиям, изложенным в общегосударственных нормативных правовых актах, обеспечивающих на рабочих местах безопасные условия труда, в том числе:

- 1) наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования, являющихся источником опасности;
- 2) устройство ограждений кабелей и других элементов, повреждение которых может вызвать опасность;
- 3) наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и знаков безопасности;

- 4)обеспечение функционирования средств защиты в течение действия соответствующего опасного или вредного производственного фактора;
- 5)исключение возникновения опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также при повреждении цепи управления энергоснабжением;
- 6)защита электрооборудования, электропроводки (в том числе заземления) от механических воздействий, грызунов и насекомых, проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и кабелей в соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических изделий, аппаратов, машин;
- 7)соответствие размеров проходов и проездов нормативным требованиям; соответствующее расположение и исполнение средств управления (в т.ч. средств аварийной остановки) для транспортных средств;
- 8)оснащение транспортных средств средствами защиты и знаками безопасности;
- 9)наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным документам;
- 10)наличие и соответствие нормативным требованиям ручного инструмента и приспособлений.

Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом.

При выборе нормативно – правовых документов, которые требуются для оценки травмобезопасности, следует руководствоваться постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Согласно этому документу при оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений и инструментов рекомендуется пользоваться в первую очередь документами, находящимися в верхней части таблицы – межотраслевыми правилами по охране труда. Если для данного оборудования нет соответствующих Межотраслевых правил, то используют отраслевые правила по охране труда и т.д. При отсутствии утвержденных нормативных правовых актов по охране труда прямого действия или их недостаточного качества следует применять общегосударственные правила и стандарты по охране труда: ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности, разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и др. В протоколе оценки

травмобезопасности следует использовать несколько НПА из перечня, поскольку часто не все особенности производственного оборудования удается оценить одним документом. Аналогичная ситуация возникает и при оценке приспособлений и инструментов, средств инструктажа и обучения по охране труда.

В протоколе травмобезопасности не следует полностью переписывать все разделы нормативных документов, которые используются при оценке, следует лишь отражать наиболее важные моменты и несоответствия условий труда на данном рабочем месте (по фактору травмобезопасности) с точки зрения нормативно – правовых документов. В раздел «Нормативные требования безопасности к рабочему месту» протокола оценки травмобезопасности вписываются, как отмечалось выше, наиболее важные с точки зрения оценщика пункты НПА.

В разделе «Соответствие НПА» пишется либо «Соответствует», либо «Не соответствует».

В разделе «Необходимые мероприятия и рекомендации» даются возможные технические и организационные решения, направленные на исправление выявленных несоответствий. Рекомендации и мероприятия данного раздела должны быть конкретными и выполнимыми.

В утвержденном протоколе оценки травмобезопасности, к сожалению, нет раздела «Требования безопасности к производственным помещениям». Тем не менее, иногда возникает ситуация, что оборудование соответствует требованиям нормативной документации, но находится в помещениях, не соответствующих требованиям, либо размещение оборудования не соответствует требованиям нормативной документации. Необходима оценка внешнего по отношению к оборудованию рабочего пространства и отражение данных условий в протоколах оценки травмобезопасности. Например, особые требования к размещению производственного оборудования; проходы между оборудованием; покрытие пола, облицовка стен; количество аварийных выходов и т.п. Как правило, это отражается в разделе «Требования безопасности к оборудованию».

Такие важные моменты, как наличие необходимых инструкций, журналов регистрации инструктажей, наличие протоколов, удостоверений по проверке знаний, паспортов и инструкций по эксплуатации оборудования и других, необходимых в практической, повседневной работе документов, Методика относит к подготовительному этапу при проведении рабочего места по фактору травмобезопасности. Однако, как показывает опыт проведения работ по аттестации, указанные сведения необходимо вносить в протоколы оценки травмобезопасности рабочего места.

Сведения по своевременности обучения, инструктажей по охране труда рекомендуется вносить в раздел «Требования к средствам инструктажа и обучения по охране труда».

Рекомендации для оценки рабочего места по фактору травмобезопасности:

- 1) правильно составить перечень оборудования, приспособлений и инструментов. Данная задача может быть возложена на отдел механика или технологическое бюро. Следует обязательно согласовать перечень оборудования, приспособлений и инструментов, закрепленных за рабочим местом, с ответственными техническими службами;
- 2) перед заполнением протокола провести анализ травматизма на предприятии за предыдущие годы (не менее 5 лет);
- 3) выбрать нормативные документы и составить перечень требований, на соответствие которым будет проведена оценка рабочего места по фактору травмобезопасности. При этом нельзя пользоваться нормативно-правовыми актами, которые отменены (Правила, ГОСТы и др.);
- 4) провести оценку по фактору травмобезопасности с определением класса опасности (оптимальные, допустимые или опасные);
- 5) занести класс опасности в строку 61 карты аттестации рабочего места;
- 6) по результатам оценки разработать план мероприятий, обеспечивающих травмобезопасность рабочих мест.

Итоговой оценкой условия труда (по фактору травмобезопасности) каждого рабочего места должны быть отнесены к одному из ниже приведенных классов:

- 1) оптимальные (класс 1) – оборудование и инструмент полностью соответствуют стандартам и правилам (нормативным правовым актам). Установлены и исправны требуемые средства защиты, инструмент; средства инструктажа и обучения составлены в соответствии с требованиями, оборудование исправно;
- 2) допустимые (класс 2) – повреждены и неисправны средства защиты, не снижающие их защитных функций (частичное загрязнение сигнальной окраски, ослабление отдельных крепежных деталей и т.п.);
- 3) опасные (класс 3) – повреждены, неисправны, или отсутствуют предусмотренные конструкцией оборудования средства защиты рабочих органов и передач (ограждения, блокировки, сигнальные устройства и др.), неисправен инструмент. Отсутствуют инструкции по охране труда, либо

имеющиеся инструкции составлены без учета соответствующих требований, нарушены условия их пересмотра. Отсутствуют средства обучения безопасности труда (правила, обучающие и контролирующие программы, учебные пособия и др.), либо имеющиеся средства составлены некачественно и нарушены условия их пересмотра.

При отнесении рабочего места по фактору травмобезопасности к классу 3, условия труда являются опасными, такое рабочее место считается условно аттестованным.

Оценка обеспеченности работников СИЗ осуществляется посредством сопоставления фактически выданных СИЗ с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, другими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и др.), а также с учётом специфики и видов выполняемых работ.

Эффективность СИЗ оценивается:

- 1) наличием сертификатов соответствия;
- 2) соблюдением срока носки;
- 3) правильно составленным перечнем СИЗ.

Работа специалиста, проводящего такую оценку, включает два этапа

Первый этап:

определение порядка выдачи СИЗ, соответствия набора и степени обеспеченности ими требованиям Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утверждённых Постановлением Министерства труда и социального развития.

На этом этапе следует проверить:

- 1) наличие внутренних норм выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Как правило, такие нормы утверждаются руководителями учреждения и включаются в соответствующий раздел Коллективного договора;
- 2) соответствие внутренних норм Типовым отраслевым нормам по степени охвата ими работников учреждения, по перечню выдаваемых средств защиты и по их количеству.
- 3) порядок выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

посещение рабочих мест и беседы с работниками.

Второй этап оценки:

Для начала работы по этому этапу необходимо подготовить и иметь:

- 1) протоколы инструментальных измерений факторов производственной среды (микроклимата, освещённости, шума, вибрации, теплового излучения, химических факторов и др.);
- 2) протоколы оценки травмобезопасности;
- 3) протоколы оценки обеспеченности средствами индивидуальной защиты;
- 4) анализ травматизма на предприятии за последние пять лет.

Следует провести сравнение соответствия свойств фактически выданных СИЗ условиям производственной среды, данные о которых имеются в протоколах. Это касается, в первую очередь, специальной защитной одежды.

По анализу протокола оценки травмобезопасности и непосредственно на рабочих местах следует определить, необходимо ли применение защитной каски, лицевого щитка, защитных очков, правильно ли они выбраны по своим защитным свойствам. Следует также определить, способны ли защитить работника от травм выданные средства защиты рук и ног.

Особое внимание необходимо уделить оценке соответствия условиям производственной среды выданных средств индивидуальной защиты органов дыхания: правильно ли подобраны марки противогазовых средств, достаточны ли их защитные свойства при обнаруженных концентрациях вредных веществ.

Результаты оформляются в виде протоколов, куда вносятся сведения по каждому аттестуемому рабочему месту. Выявленные недостатки описываются в заключительной части протокола. Здесь же приводятся предложения по улучшению обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Данные о фактической обеспеченности работника средствами индивидуальной защиты заносятся в строку 070 карты аттестации рабочего места по условиям труда.

Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте состоит из оценки:

- 1) степени воздействия вредных и опасных производственных факторов;
- 2) степени травмобезопасности (т.е. опасности травмирования);

3)обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективности этих средств.

Оценка фактического состояния условий труда по степени воздействия вредных и опасных производственных факторов производится в соответствии с гигиеническими критериями оценки условий труда на основе сопоставления результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с установленными для них гигиеническими нормативами.

Целесообразно проводить такие измерения только после выполнения работ подготовительного этапа, а также проведения оценки травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, включая их эффективность.

Рабочие места должны быть соответствующим образом подготовлены, т.е. перегоревшие лампы рекомендуется заменить на новые, окна помыть, оборудование должно работать по технологии, сырье и материалы – соответствовать технологии. Это поможет избежать повторных измерений и снизить затраты на выполнение инструментальных измерений.

На базе сопоставлений полученных результатов с нормативными требованиями определяется класс условий труда, как для каждого фактора в отдельности, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабочего места в целом.

По протоколам оценки травмобезопасности рабочего места в соответствии с классификацией условий труда по травмобезопасности отдельно устанавливается класс опасности или дается заключение о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности.

Результаты оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте заносятся в Карту аттестации рабочих мест по условиям труда, в которой аттестационной комиссией учреждения дается заключение о результатах аттестации.

При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов или соответствии их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а также при выполнении требований по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, считается, что условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. В этом случае рабочее место признается аттестованным.

В случаях, когда фактические значения опасных и вредных производственных факторов превышают существующие нормы или требования по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и не соответствуют существующим нормам, условия труда на таком рабочем месте относятся к вредным и (или) опасным.

При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место признается условно аттестованным с указанием соответствующего класса и степени вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) и внесением предложений по приведению его в соответствие с нормативными правовыми актами по охране труда в План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении.

После модернизации условно аттестованного рабочего места необходимо провести инструментальные измерения уровней производственных факторов, ранее превышающих ПДУ.

При отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место признается не аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации.

Карта Аттестации

Карта аттестации рабочих (его) мест (а) по условиям труда (далее – Карта) является документом, содержащим сведения о фактических условиях труда на рабочем месте, применяемых льготах, компенсациях, доплатах работникам и соответствии их действующему законодательству, нормах выдачи спецодежды и защитных средств, а также рекомендации по улучшению условий труда на данном рабочем месте или группе аналогичных рабочих мест и, в случае необходимости, предложения об отмене льгот и компенсаций или введении новых.

Карта предназначена для:

- 1) комплексной оценки существующих условий и содержания труда на рабочем месте или группы аналогичных (типовых) рабочих мест;
- 2) оценки травмобезопасности;
- 3) выявления рабочих мест, не соответствующих нормам, правилам и стандартам безопасности труда;
- 4) обоснования льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда (доплаты к тарифным ставкам, дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя, пенсии на льготных условиях);

5)разработки мероприятий, направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работников;

6)ознакомления работников при приеме на работу с условиями труда, их влиянием на здоровье и необходимых средствах индивидуальной защиты.

На заключительном этапе формируются итоговые документы

При этом заполняют:

1)Ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении, в которую включаются сведения об аттестуемых рабочих местах и условиях труда на них, количестве занятых в этих условиях работников, обеспеченности их средствами индивидуальной защиты;

2)Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в учреждении, где указывается количество рабочих мест по структурным подразделениям и в целом по учреждению, количество рабочих мест, на которых проведена аттестация с распределением их по классам условий труда, количество работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена аттестация, сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.

Результаты работы аттестационной комиссии учреждения оформляют протоколом аттестации рабочих мест по условиям труда.

К протоколу должны прилагаться:

Карты аттестации рабочих мест по условиям труда;

Ведомости рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях;

Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в учреждении;

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении.

Реализация результатов аттестации рабочих мест по условиям труда

Реализация результатов аттестации рабочих мест состоит в разработке плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении.

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационная комиссия, с учетом предложений, поступивших от структурных подразделений учреждения, отдельных работников, разрабатывает План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении.

В Плате указываются сроки исполнения мероприятий и ответственные исполнители. План должен предусматривать приведение всех рабочих мест в соответствие с нормативными требованиями по охране труда.

План подписывается председателем аттестационной комиссии, и после согласования с совместным комитетом (комиссией) по охране труда, профессиональными союзами, утверждается руководителем учреждения.

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда доводятся до сведения работников учреждения.

Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет.

Порядок разработки и утверждения инструкций

За своевременность и правильность работы с инструкциями [по охране труда] отвечает руководитель учреждения (подразделения).

Первый руководитель учреждения организует своевременную разработку, утверждение и наличие инструкций по охране труда на все виды работ, выполняемых в его учреждении или в самостоятельном структурном подразделении типа филиала.

При наличии заместителей поручает им эту работу. Последние осуществляют контроль за своевременной разработкой, утверждением и наличием инструкций на все виды работ, выполняемые в подчиненных подразделениях.

Если в учреждении есть служба охраны труда или хотя бы инженер по охране труда, то они непосредственно участвуют в работе по составлению и утверждению инструкций. Если в учреждении есть система управления охраной труда, которая предусматривает и регламентирует обязанности всех руководителей по обеспечению безопасности труда, то она же регламентирует работу по написанию и утверждению инструкций. Если учреждение малочисленное, то эту работу придется выполнить самому руководителю или обратиться к специалистам. Разработка инструкций для работников осуществляется на основании приказов и распоряжений руководителя образовательного учреждения.

Основным звеном по работе с инструкциями является руководитель среднего звена – уровня начальника цеха, заведующего отделом. Он лучше других знает специфику своего производства и отвечает по законодательству за эту работу.

Он непосредственно,

во-первых, разрабатывает совместно со службой охраны труда и отделом труда и заработной платы (ОТиЗ) перечень необходимых инструкций по охране труда,

во-вторых, разрабатывает сам лично или поручает своему заместителю или другому компетентному сотруднику такую разработку;

в-третьих, осуществляет контроль за своевременным утверждением и наличием инструкций по охране труда на все виды работ, выполняемые в руководимом им цехе, отделе.

Перечень разрабатывается на основе утвержденного на предприятии штатного расписания в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих» и «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих». Перечень утверждается руководителем учреждения и рассылается во все структурные подразделения (службы, отделы и т.п.).

Непосредственно разработкой инструкций по охране труда занимаются лица, назначенные распоряжением руководителя самостоятельного подразделения (преподаватели-предметники и т.п.).

5.6. Вовлечение работников в управление охраной труда с целью повышения его эффективности и формы социального партнерства работников и работодателя

Результаты, достигнутые людьми в процессе работы, зависят не только от знаний, навыков и способностей этих людей. Эффективная деятельность возможна лишь при наличии у работников соответствующей мотивации, т. е. желания работать. Позитивная мотивация активизирует способности человека, негативная – тормозит их проявление.

Мотивация как явление включает в себя внутреннее состояние человека, называемое потребностью, и внешние факторы, влияющие на мотивацию, называемые стимулом. Поведение человека определяется потребностями и стимулами, которые доминируют в данный момент времени.

Основополагающими для человека являются физиологические потребности. Они требуют своего удовлетворения в первую очередь. Организация труда и рабочего места должна учитывать это обстоятельство.

После удовлетворения физиологических потребностей на первый план выходит потребность в безопасности. Однако это не значит, что тем самым

работник стремится безопасно работать. Зачастую его боязнь потерять работу (потребность в социальной безопасности) из-за низкой производительности толкает его на нарушение элементарных приемов безопасного труда для быстрого завершения порученной работы. Следующая потребность – потребность быть в группе, пользоваться там любовью и уважением. Удовлетворение этой потребности (стайности) требует от человека установления товарищеских взаимоотношений и фиксации своего места в группе (рабочем коллективе). Если эта группа (часто называемая референтной группой) пренебрежительно относится к мерам безопасности, то и каждый ее член будет делать «как все». Известно, что тон в группе задает ее лидер, формальный или неформальный. Руководитель всегда должен стремиться к тому, чтобы формальным руководителем (лидером) группы был ее неформальный (истинный) лидер с внутренней мотивацией на выполнение требований безопасности. В таких рабочих коллективах всегда все в порядке.

Любой человек стремится улучшить свое положение в группе, ему хочется чувствовать собственную значимость, подтверждаемую признанием окружающих. В борьбе за это признание он готов любой ценой обратить на себя внимание, а потому часто может нарушить правила безопасности, стремясь быстро сделать что-то очень важное и сложное и тем самым отличаться.

И, наконец, многие люди испытывают стремление к самовыражению, к лидерству. Они хотят реализовать себя, исполнить свое предназначение.

По мере того как частично удовлетворяются потребности на одном уровне, доминирующими становятся потребности следующего уровня. При этом важно иметь в виду, что мотивирующими являются только те стимулы, которые удовлетворяют доминирующую потребность. Например, очень распространенным является мнение, что основным фактором эффективной работы являются деньги: чем больше получает человек, тем лучше он работает. Такое убеждение не является истинным: если у человека доминирует, к примеру, потребность в товарищеских отношениях или потребность в самореализации, то он предпочтет деньгам место, где сможет удовлетворить эту потребность.

Человеческий фактор в обеспечении безопасности

Как известно, от 60 до 90% травм происходит по вине самих пострадавших.

Все это требует уделять серьезное внимание работнику как самому слабому звену во всей цепи обеспечения безопасности и гигиены труда. Опыт свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма часто лежат не инженерно-конструкторские дефекты оборудования и инструментов, а

организационно-психологические причины: низкий уровень профессиональной подготовки по вопросам безопасности, недостаточная дисциплинированность, допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травмирования, пребывание людей в состоянии утомления или других психических состояниях, снижающих уровень их безопасности.

Соотношение между качеством и безошибочностью работы человека и действующими нагрузками показывает, что зависимость частоты появления ошибок от действующих нагрузок является нелинейной. При очень низком уровне нагрузок большинство людей работают неэффективно и качество работы далеко от оптимального. При умеренных нагрузках качество работы оказывается оптимальным, и поэтому **умеренную нагрузку можно рассматривать как достаточное условие обеспечения внимательной работы** человека. При дальнейшем увеличении нагрузок качество работы человека начинает ухудшаться, что объясняется главным образом такими видами физиологического стресса, как страх, беспокойство и т.п. При самом высоком уровне нагрузок безошибочность работы человека достигает минимального значения.

Ошибки по вине человека, связанные с безопасностью, могут возникнуть в случаях, когда работник

- 1) сознательно стремится к выполнению работы за счет нарушения правил безопасности,
- 2) не владеет приемами безопасного труда,
- 3) медленно реагирует на изменяющуюся ситуацию и бездействует именно в тот момент, когда его активные действия необходимы.

Среди основных причин ошибок человека можно выделить такие, как:

- 1) профессиональная непригодность к данному виду труда;
- 2) неудовлетворительная подготовка или низкая квалификация;
- 3) слепое следование инструкции с неудовлетворительными процедурами безопасности;
- 4) плохие условия труда на рабочем месте, например, ограниченная видимость или высокая температура, и/или неудобные средства индивидуальной защиты и т.п.

Поскольку проблемы аварийности и травматизма невозможно решать только инженерными методами, проблемы подбора и подготовки работников, учет их психологии являются важным звеном в структуре мероприятий по обеспечению охраны труда. Поэтому при организации

управления охраной труда приходится учитывать психические процессы, психические свойства и особенно подробно анализировать различные формы психических состояний, наблюдаемых в процессе трудовой деятельности.

5.7. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности производственной деятельности

Безусловно, основную долю всех опасных происшествий, инцидентов, аварий, несчастных случаев, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний можно было бы предотвратить, если бы вызвавшие эти печальные события или сумевшие их вовремя предотвратить работники были бы своевременно и должным образом обучены и обладали бы профессиональной компетентностью, соответствующей сложности и опасности выполняемой ими работы. Под профессиональной компетентностью работника в области охраны труда понимают способность работника, опираясь на имеющиеся у него знания, умения, навыки, безопасно выполнять порученную ему работу. В современных условиях производства вопросам обучения безопасности труда на всех уровнях уделяется достаточно серьезное внимание. Большинство специалистов по охране труда на предприятиях различных отраслей экономики, как правило имеют один уровень – дипломированный специалист. Сегодня наша система образования готовит и начинает выпускать бакалавров и магистров. Практически во всех актах расследования аварий на производстве одной из причин является человеческий фактор – недостаточный уровень профессиональных знаний по охране труда, как руководителей- организаторов производственных процессов, так и рабочих кадров. Отсюда вывод – уровень профессиональной компетентности не соответствует уровню применяемой на производстве техники, технологии и организации работ. На предприятиях, в организациях также проводится массовое обучение всех работников вопросам охраны труда. Вместе с тем, при обучении работников, прежде всего рабочих кадров имеют место недостатки, связанные, прежде всего с качеством изложения и демонстрации лекционного материала, формальным процессом организации обучения, проведением различных видов инструктажей по охране труда, отсутствием вообще или слабым использованием современных методов и технологий обучения. Основными причинами таких недостатков являются: привлечение к обучению специалистов, не имеющих опыта преподавательской работы; недостаточная обеспеченность предприятий современными техническими средствами поддержки учебного процесса. Всем известно, чем выше профессиональная компетентность работника, тем он более способен и расположен к принятию правильных решений и осуществлению их в действии. Такой работник способен брать на себя и нести ответственность за свои действия. Это говорит о том, что каждый

работодатель предпочитает иметь в штате своей организации профессионально компетентных работников, а это значит, он должен затратить силы и средства на развитие до определенного уровня профессиональной компетентности работников, необходимой для безопасного выполнения ими трудовой функции.

Таким образом, как на крупных, так на средних и малых предприятиях, используя относительно недорогую технику, можно значительно повысить качество инструктажей и компетентность работников в вопросах безопасности производственных процессов, а значит снизить риски проявления вредных и опасных производственных факторов за счет внедрения современных технологий обучения.

Новый инновационный продукт – видеоинструкции и видеоинструктажи соответствуют современным подходам к обеспечению качества обучения охране труда, которые характеризуются широким применением аудиовизуального представления информации. Работы выполняются с использованием цифровых технологий – «цифровой» видеосъемки, компьютерного аудио- и видеомонтажа, наложения спецэффектов на отснятый видеоряд, например тушение пожара, выполнено с помощью трехмерного компьютерного моделирования. Таким образом, на основе передовых научных и технических разработок создан комплект видеоинструкций, который позволяет осуществить непосредственную аудиовизуальную поддержку руководителя работ, при проведении им инструктажа по охране труда на предприятии, наглядно продемонстрировать безопасные методы выполнения работ, проявления опасных и вредных производственных факторов и способы борьбы с ними. Возможности современных видеоинформационных технологий позволяют обеспечить:

- Снижение травматизма и профзаболеваемости в 2-4 раза за счет повышения компетентности рабочих и руководителей работ в области охраны труда;
- Повышение производительности труда на 5-10% за счет снижения числа инцидентов и аварий;
- Существенное снижение рабочего времени на обучение, инструктажи и проверку знаний работников по охране труда;
- Непрерывное поддержание необходимого уровня компетентности работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет:
- резкого повышения качества обучения и инструктажей по охране труда на базе широкого использования современных технологий, учитывающих психофизиологические особенности восприятия и запоминания информации человеком;
- организации высокотехнологичного процесса самообучения и самотестирования работников, в том числе в домашних условиях. Объективный и оперативный компьютерный контроль уровня компетентности работников (экзаменатор), включающий интегрированную оценку основных составляющих компетентности:
- знаний требований

охраны труда; - умений (навыков) – способности работника выполнять опасные рабочие операции в соответствии с требованиями охраны труда; - опыта – способности работника прогнозировать развитие опасной ситуации и действовать в аварийных ситуациях; - способности работника оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. Современные видеоинформационные технологии можно условно разбить на Блок развития компетентности работника и Блок контроля уровня компетентности работника (экзаменатор).

5.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам трудовой деятельности является одним из главных общечеловеческих принципов, соответствующим:

- Всеобщей декларации прав человека;
- Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах;
- декларациям и конвенциям Международной организации труда;
- международным обязательствам Российской Федерации, принятым в рамках ОБСЕ (СБСЕ);
- Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека;
- статьям 7 и 37 Конституции РФ.

Закрепление именно этого принципа в Трудовом кодексе РФ выдвигает на первое место в ряду обязанностей работодателей и других организаторов производства обязанность обеспечивать нормальные и безопасные условия труда его участникам. В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса РФ одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда является установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателей.

Средства индивидуальной защиты (далее по тексту СИЗ) – средства используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. Применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией

производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты.

В зависимости от назначения средства индивидуальной защиты подразделяются на следующие классы:

- костюмы изолирующие (пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, скафандры);
- средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки);
- одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, полушубки, накидки, плащи, полуплащи, халаты, костюмы, куртки, рубашки, брюки, шорты, комбинезоны, полукOMBинезоны, жилеты, платья, сарафаны, блузы, юбки, фартуки, наплечники);
- средства защиты ног (сапоги, сапоги с удлиненными голенищами, сапоги с укороченными голенищами, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли, бахилы, галоши, боты, тапочки (сандалии), унты, чувяки, щитки, ботфорты, наколенники, портянки);
- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, полуперчатки, напальчники, наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники);
- средства защиты головы (шлемы, подшлемники, шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники);
- средства защиты лица (щитки защитные лицевые);
- средства защиты глаз (очки защитные);
- средства органа слуха (противошумные шлемы, противошумные вкладыши, противошумные наушники);
- средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства (предохранительные пояса, тросы, ручные захваты, манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники);
- средства дерматологические защитные (защитные средства кожи, очистители кожи);
- средства защиты комплексные.

Порядок обеспечения СИЗ работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, определен статьей 221 Трудового кодекса РФ и «Правилами обеспечения работников

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденными постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 года № 51 с изменениями на 3 февраля 2004 года.

Работодатель, в соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ обязан обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особо температурных условиях или связанных с загрязнением. На работодателе также лежит обязанность по обеспечению хранения, стирки, сушки, дезинфекции, дегазации, дезактивации и ремонту выданных работникам спецодежды, спецобуви и других СИЗ.

В соответствии со статьей 215 Трудового Кодекса РФ средства индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не допускается.

Работодатель должен обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем — Типовые отраслевые нормы), которые устанавливаются в порядке, определенном Правительством РФ. Типовые отраслевые нормы предусматривают обеспечение работников средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собственности организаций и их организационно-правовых форм.

В части 2 статье 221 Трудового кодекса РФ указано, что работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства работодатель может по согласованию с государственным инспектором по

охране труда и соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных факторов: комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, костюмом хлопчатобумажным — полукомбинезоном с рубашкой (блузой) или сарафаном с блузой и наоборот, костюмом суконный — костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной пропиткой и наоборот, костюмом брезентовый — костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные — сапогами резиновыми и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные — сапогами кирзовыми и наоборот, валенки сапогами кирзовыми и наоборот, фартук прорезиненный — фартуком из полимерных материалов и наоборот, рукавицы — перчатками и наоборот, перчатки резиновые — перчатками из полимерных материалов и наоборот, вачеги — перчатками теплостойкими из синтетического материала и наоборот, нарукавники пластиковых — нарукавниками из полимерных материалов и наоборот. Расширенному толкованию данный список не подлежит.

В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки — до износа или как дежурные и могут включаться в коллективные договоры и соглашения.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда.

Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами (например, тулупы — на наружных постах, перчатки диэлектрические — при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются

под ответственность мастера или других лиц, уполномоченных работодателем.

Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом с учетом местных климатических условий.

Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии.

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в личную карточку работника.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N _____

учета выдачи средств индивидуальной защиты

Фамилия _____	Пол _____
Имя _____	Рост _____
Отчество _____	Размер: _____
Табельный номер _____	одежды _____
Структурное подразделение _____	обуви _____
Профессия (должность) _____	головного _____ убора _____
Дата поступления на работу _____	противогаза _____
Дата изменения профессии _____	респиратора _____
	рукавиц _____

(должности) или перевода в другое структурное подразделение _____	перчаток _____
--	----------------

Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам

Наименование средств индивидуальной защиты	Пункт Типовых отраслевых норм	Единица измерения	Количество на год

Руководитель структурного подразделения

Оборотная сторона личной карточки

Наименование средств индивидуальной защиты	ГОСТ, ОСТ, ТУ, сертификат соответствия	Выдано					Возвращено					
		дата	количество	% износа	стоимость, руб.	расписка в получении	дата	количество	% износа	стоимость, руб.	расписка сдавшего	расписка в приеме
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность «Межрегиональный учебный Центр» www.nousro.ru

работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, а также сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса РФ в случае не обеспечения работника по установленным нормам средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

5.9. Основные мероприятия по профилактике случаев хронической профессиональной заболеваемости

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание человека, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. Источники профессиональных заболеваний - рабочие места с вредными и опасными условиями труда, обусловленными вредными и опасными производственными факторами. В процессе своей трудовой деятельности человек подвергается воздействию факторов производственной среды. Трудовая деятельность осуществляется в пространстве, называемом производственной средой. Факторы производственной среды подразделяются на вредные и опасные. Опасным производственным фактором называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Вредным производственным фактором называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. Вредные производственные факторы подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические. -К физическим факторам относят недопустимые уровни шума, вибрации, инфра- и ультразвука, недостаточную освещенность, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др. -Химические факторы представляют собой вредные для организма человека вещества в различных состояниях. - Биологические факторы - это воздействия различных микроорганизмов, а также растений и животных. - Психофизиологические факторы - это физические и эмоциональные

перегрузки, умственное перенапряжение, монотонность труда. Существующие нормативы безопасности делятся на две большие группы: предельно допустимые концентрации (ПДК), характеризующие безопасное содержание вредных веществ химической и биологической природы в воздухе рабочей зоны, а также предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия различных опасных и вредных производственных факторов физической природы. Условия труда в зависимости от степени вредности воздействия на организм подразделяются на ; Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе:

- 1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;
- 2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет);

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности;

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обуславливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.

Профессиональные заболевания подразделяются на 5 основных групп:

1) Первая группа - профессиональные заболевания, вызываемые воздействием химических факторов (острые и хронические интоксикации, а также их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным поражением различных органов и систем);

2) Вторая группа - профессиональные заболевания, вызываемые воздействием пылевого фактора (силикоз, силикатозы, антракозы, металлоконииозы, воспаление легких, бронхит и др.)

3) Третья группа - профессиональные заболевания, вызываемые воздействием физических факторов (шум, вибрация, ионизирующие и электромагнитные излучения и др.). К этим заболеваниям относятся вибрационная болезнь, лучевая болезнь, заболевания, связанные с воздействием контактного ультразвука - вегетативный полиневрит; вызываемые значительным и относительно быстрым изменением атмосферного давления: декомпрессионная болезнь, острая гипоксия; вызываемые неблагоприятными метеорологическими (микроклиматическими) условиями - перегрев, судорожная болезнь, облитерирующий эндартериит, вегетативно-сенситивный полиневрит;

4) Четвертая группа - профессиональные заболевания, вызываемые перенапряжением отдельных органов и систем: заболевания периферических нервов и мышц - невриты, радикулополиневриты, вегетосенситивные

полиневриты, заболевания опорно-двигательного аппарата - хронические тендовагиниты, деформирующие артрозы; координаторные неврозы - писчий спазм, другие формы функциональных дискинезий; заболевания голосового аппарата - фонастения и органа зрения - астиопия и миопия;

5) Пятая группа - профессиональные заболевания, вызываемые действием биологических факторов (заболевания, вызываемые антибиотиками, дрожжевыми и дрожжеподобными грибами, грибами-продуцентами). К ним относится туберкулез, бруцеллез, сепсис, сибирская язва, дисбактериоз, кандидамикоз кожи и слизистых оболочек, висцеральный кандидоз и др. В зависимости от уровня и длительности воздействия профессиональных вредностей различают острые и хронические Профессиональные заболевания.

Острое профессиональное заболевание – заболевание, возникшее после однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных профессиональных факторов. Хроническое профессиональное заболевание – заболевание, возникшее после многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов. Для предупреждения профессиональных заболеваний используется целый комплекс технических средств и организационных мероприятий.

Основные мероприятия по предупреждению профессиональной заболеваемости заключаются в:

- 1) нормализации условий труда;
- 2) сокращении времени контакта с вредными производственными факторами;
- 3) использовании средств индивидуальной защиты (индивидуальных и коллективных)
- 4) использования специфических и общеукрепляющих лечебно-профилактических мероприятий;
- 5) проведении медицинских осмотров при приеме на работу и периодически в течение работы. Обеспечение пространственного разделения организма работника и неблагоприятных факторов производственной среды эффективно достигается с помощью средств индивидуальной защиты. Обеспечение временного разделения (или ограничения времени контакта) производится административными мерами – изданием соответствующего приказа по учреждению, регламентирующего порядок выполнения работ, время контакта работника с вредным веществом и т.п.

5.10. Основы предупреждения производственного травматизма и острых профессиональных заболеваний (ингаляционных отравлений)

Многие химические соединения обладают способностью оказывать раздражающее действие — вызывать развитие воспалительного процесса в тканях при контакте с ними. При этом первичный характер изменений зависит от химических свойств вещества, а последующее воспаление не связано с природой первичного поражения. При острых ингаляционных отравлениях раздражающими ядами у пострадавших возможно развитие (в зависимости от концентрации и продолжительности экспозиции, реактивности организма и особенностей действия вещества) от острого токсического ларингофарингита и/или бронхита до токсической пневмонии и отека легких. Значительное место в течение острой интоксикации принадлежит рефлекторным реакциям, которые обусловлены сильным раздражением интерорецепторов бронхиального дерева и могут сопровождаться выраженными расстройствами моторики. Длительное профессиональное ингаляционное воздействие раздражающих ядов в низких концентрациях (превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны в 3 раза и более) приводит к хроническим поражениям органов дыхания работающих, которые могут иметь различную распространенность и выраженность. В некоторых случаях процесс ограничивается нарушениями в верхних дыхательных путях (катаральные, атрофические, реже — гипертрофические изменения слизистой оболочки), в других, наиболее часто встречающихся случаях имеет место поражение более глубоких отделов дыхательного тракта с развитием хронического токсического бронхита и пневмосклероза. При попадании на кожу раздражающие яды способны вызывать различные ее нарушения — от легкой формы контактного дерматита до тяжелых некротических изменений с образованием труднозаживающих кровоточащих язв. В последние годы активно изучается роль раздражающих ядов в развитии аллергических нарушений дыхательной системы у населения. Предполагается, что определенную роль в патогенезе указанных заболеваний играет стимуляция раздражающими веществами (такими как сернистый ангидрид и двуокись азота) образования медиаторов воспаления — противовоспалительных цитокинов (в том числе — α -фактора некроза опухолей и интерлейкина-1), хемокинов (интерлейкина-8), окиси азота и др. В силу особенностей вредного действия на организм — способности вызывать у работающих неприятные субъективные ощущения и легко обнаруживаемые поражения кожи, слизистых оболочек глаз и дыхательной системы — вещества с раздражающими свойствами издавна находятся в поле зрения гигиенистов и токсикологов. Так, среди первых веществ, для которых в нашей стране установлены в 1922 г. ПДК в воздухе рабочей зоны, были сернистый

ангидрид, окислы азота и хлористый водород. Еще Г.Гендерсен и Х.Хаггард не только выделяли группу раздражающих ядов, но и разделяли ее на две подгруппы. К первой — "первично раздражающие вещества" относятся соединения, обладающие в основном раздражающим действием. Ко второй — "вторичным раздражающим" относятся химические соединения, действие которых суммируется за счет общего токсического и раздражающего. В настоящих статьях описаны некоторые закономерности действия на организм веществ первой группы, обладающих избирательным раздражающим эффектом. Критерием включения вещества в эту группу является величина зоны специфического раздражающего действия ($Zir = Limac/Limir$). Если раздражающее действие вещества проявляется в концентрации ниже, чем общетоксический эффект ($Zir > 1$), то оно относится к избирательно действующим раздражающим ядам. Избирательно действующие раздражающие яды (кислоты, щелочи, вещества с кислотными и основными свойствами, амины, альдегиды и их галоидопроизводные, некоторые иминосоединения и многие другие) часто используются в промышленности. В списке "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (ГН 2.2.5.686-98), по нашим подсчетам, 8,7 % составляют избирательно раздражающие яды. Среди химических загрязнителей окружающей среды также немало подобных веществ. В последние годы установлены гигиенические нормативы содержания в воздухе рабочей зоны и атмосфере населенных мест для многих новых химических загрязнителей окружающей среды с раздражающими свойствами (четырефтористая сера, хлорангидрид кротоновой кислоты и др.).

На протяжении всей жизни человек совершает около 700 миллионов вдохов и выдохов, и примерно треть из них - на работе. От того, насколько чист и безопасен воздух в производственном помещении, на 40 % зависит здоровье работника. Учитывая то, что большинство профзаболеваний на уральских предприятиях связано с различными патологиями органов дыхания, мы решили посвятить их защите отдельный материал.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - это носимые человеком технические устройства, обеспечивающие защиту организма от опасных и вредных производственных факторов, воздействующих ингаляционно. Под опасными и вредными факторами подразумевают различные типы загрязняющих веществ:

- твердые аэрозоли (пыль) образуются при распылении твердых веществ (например, при сверлении или шлифовке);
- жидкие аэрозоли - микроскопические капельки, образующиеся при распылении. Большинство жидких аэрозолей представляет собой совокупность нескольких вредных веществ;

- конденсационные аэрозоли образуются при нагревании металла и его последующем быстром охлаждении (сварка, литье). Представляют собой микроскопические частицы, долгое время находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии;
- газы - это вещества, которые при комнатной температуре содержатся в воздухе во взвешенном состоянии. Невидимые газы могут быстро перемещаться от источника своего возникновения на большие расстояния;
- пары - это вещества, которые испаряются из жидкости или твердых веществ по типу испарения воды.

Знание состава и количественного содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны позволяет обоснованно выбрать тип требуемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и минимальный уровень защиты, обеспечиваемый данным СИЗОД, с учетом концентрации вредных веществ и их биологической опасности, оцениваемой по величине ПДК.

ПДК - это предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, которая не оказывает на человека пагубного воздействия в течение смены и в течение всей жизни. Превышение ПДК может нанести вред здоровью человека и требует использования СИЗ.

При выборе средств индивидуальной защиты органов дыхания необходимо учитывать также следующие критерии:

- 1) принцип действия и назначение СИЗОД;
- 2) конструктивные особенности;
- 3) показатели защитных и эксплуатационных свойств;
- 4) соответствие СИЗОД человеку в специфике выполняемых им производственных операций.

Классификация и конструктивные особенности СИЗОД

Средства индивидуальной защиты органов дыхания классифицируют по принципу действия и назначению. По принципу действия (в зависимости от способа обеспечения защиты) СИЗОД подразделяют на фильтрующие и изолирующие.

Фильтрующие СИЗОД очищают вдыхаемый воздух от вредных веществ с помощью фильтров, сорбентов и поглотителей, входящих в конструкцию данного СИЗОД. К таким устройствам относятся промышленные респираторы и противогазы.

Принцип защитного действия фильтрующих СИЗОД основан на очистке вдыхаемого загрязненного воздуха методом сорбции, хемосорбции,

каталитического окисления и/или фильтрации при прохождении его во время вдоха через фильтр.

Поскольку частицы могут различаться по размеру, весу и свойствам, эффективность механической фильтрации зависит главным образом от количества фильтрующих слоев. Из этого следует практический вывод: чем больше фильтрующих слоев в респираторе, тем лучше он защищает. Но, с другой стороны, с увеличением количества фильтрующих слоев работнику становится труднее дышать, он чувствует себя дискомфортно.

Электростатический метод. Каждая аэрозольная частица несет поверхностный электрический заряд. Поэтому вместо того, чтобы ждать, когда произойдет физический контакт аэрозольных частиц с фильтрующими волокнами (как это происходит при механической фильтрации), имеет смысл просто зарядить сам фильтр - и он будет притягивать частицы, действуя наподобие гравитационного поля. На этом и основан принцип электростатической фильтрации.

Смешанный метод фильтрации (механический + электростатический). Туманы на масляной основе, как правило, слабо заряжены, и задержать их обычными электростатическими фильтрами практически невозможно. В таком случае респираторы, предназначенные для защиты от масляных туманов, приходится "снабжать" дополнительными слоями механического фильтра.

Химический метод (абсорбция). При химической фильтрации угольный фильтрующий слой не просто механически задерживает вредные вещества, но и абсорбирует их, то есть поглощает".

Для снижения сопротивления дыханию фильтрующие СИЗОД могут иметь дополнительное устройство для принудительной подачи воздуха в систему очистки. К данному типу СИЗОД относится также группа фильтрующих самоспасателей, применяемых горнорабочими только во время аварий в угольных и сланцевых шахтах. Они представляют собой противогазы разового действия для защиты органов дыхания от оксида углерода и аэрозолей при выходе горнорабочих во время аварий на свежую вентилируемую струю или к пунктам переключения в резервные самоспасатели.

Необходимо заметить, что фильтрующие СИЗОД могут использоваться только при достаточном содержании кислорода в окружающем воздухе - не менее 18 % (по объему) и при ограниченном и известном содержании вредных примесей. Их нельзя применять при работах в труднодоступных помещениях малого объема, замкнутых пространствах типа цистерн,

колодцев, а также в тех случаях, когда количество вредных веществ в воздухе неизвестно.

Изолирующие СИЗОД изолируют органы дыхания человека от окружающей среды. Воздух для дыхания поступает из чистой зоны или из источника дыхательной смеси, являющегося составной частью СИЗОД. Изолирующие средства защиты органов дыхания применяются в тех случаях, когда нельзя использовать фильтрующие СИЗОД.

Оба типа СИЗОД - как фильтрующие респираторы и противогазы, так и изолирующие дыхательные аппараты, состоят из двух основных конструктивных частей: устройства, обеспечивающего очистку вдыхаемого воздуха (фильтр) или подачу чистого воздуха из незагрязненного источника, и лицевой части, которая проводит чистый воздух в органы дыхания.

В фильтрующих СИЗОД обе эти части могут составлять единую конструкцию (фильтрующие полумаски) или быть в виде полумасок, масок или шлем масок с присоединенными фильтрующими элементами - патронами и коробками различных габаритов и марок (патронные СИЗОД).

Ольга Козлова, директор ЗАО "Сорбент-Центр Внедрение": "Противогазы могут комплектоваться коробками трех типов: поглощающими, фильтрующими и фильтрующе-поглощающими. В зависимости от марки коробки противогазы могут выполнять защиту от строго определенных вредных газообразных веществ".

Респираторы, в отличие от противогазов, являются облегченными средствами индивидуальной защиты и предназначены для эксплуатации в условиях меньшей загрязненности воздуха, чем при использовании противогазов. Респираторы, состоящие из резиновой полумаски и патронов, применяются на предприятиях химической, металлургической и других отраслей промышленности при концентрациях вредных веществ, не превышающих 10-15 ПДК.

Ольга Козлова: "Респираторы, в зависимости от марки патрона, также могут обеспечивать различные типы защиты. Например, респираторы РУ-60М, ПФПМ защищают от газов, паров и аэрозолей; респиратор РПГ-67 - от газов и паров; от грубодисперсной пыли в горнорудной и угольной промышленности обеспечивает защиту респиратор марки Ф-62Ш. Более легкие респираторы - фильтрующие полумаски - применяются для защиты от пыли растительного и животного происхождения, металлической и минеральной пыли (У-2К, "Уралец", "Кама-200", "Лепесток" и др.), а также от газов и паров при концентрациях 2-10 ПДК ("ЛУР-ГП", "Стрела-10203").

Ольга Козлова: "В последнее время сами работники обращаются к нам, производителям СИЗОД, с просьбой предложить свою продукцию на предприятия. И, что радует, работодатели в таком случае откликаются".

С точки зрения Айдара Мухаматнурова, директора компании "Дар и К0", рынок средств индивидуальной защиты органов дыхания будет развиваться в направлении увеличения потребности в качественных СИЗОД, выполненных из современных материалов.

Также, по мнению специалистов, в будущем появятся новые разработки СИЗОД, которые позволят обеспечить высокий уровень защиты органов дыхания и при этом будут достаточно доступными по цене.

5.11 Оценка соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Формализация оценки соответствия в рыночных условиях позволяет опираться не только на традиционные формы госрегулирования правоприменительной практики — государственный и общественный контроль, но и на новые инструменты оценки — аудит и экспертизу.

По своей сути оба инструмента — виды *проверки*, но аудит больше годится для сертификации, а экспертиза — для декларирования соответствия.

Обратим внимание читателя, что аудиторская деятельность представляет собой проверку, которая осуществляется независимыми (от проверяемого) аудиторами или и аудиторскими фирмами в двух направлениях: а) проведение объективного анализа состояния дел хозяйствующего субъекта, когда это в обязательном порядке требуется законом или уполномоченными государственными органами (обязательная внешняя аудиторская проверка); б) по собственной инициативе хозяйствующего субъекта, когда он нуждается в оценке состояния своих дел с помощью независимого анализа или же стремится подтвердить надлежащий уровень законопослушания и надежность своего положения перед другими участниками экономической деятельности (инициативная внешняя или внутренняя аудиторская проверка).

Потребность во внешней проверке с ее возможностями независимой и потому достаточно объективной оценки неотвратимо возникает в связи с необходимостью обеспечить правильное выполнение государственных нормативных требований охраны труда и достоверность статистической отчетности всеми автономно хозяйствующими субъектами права для удовлетворения всех законных трудоохранных, налоговых, статистических, информационных и иных требований государства, региональных и

муниципальных властей, социальных фондов, других субъектов права, в том числе физических лиц, связанных с проверяемым субъектом соответствующими правоотношениями.

Потребность в инициативной проверке возникает из-за требований рынка, где важно не только знать состояние собственных дел, но и в условиях конкуренции иметь возможность аргументировано представить себя всем заинтересованным лицам как надежного партнера и производителя.

Аналогична ситуация и с экспертизой, но в отличие от аудита она работает с итоговым готовым документом, подписанным работодателем, и может к тому же проверить его грамотность и честность!

В настоящее время аудиторская и экспертная деятельность в сфере охраны труда в Российской Федерации только еще развивается и фактически представлена лишь частью обязательной сертификации организации [работодателем] работ по охране труда, лишенной в настоящее время реальных механизмов полного своего воплощения, и внешним аудитом состояния условий труда [работников] — аттестацией рабочих мест по условиям труда.

Официальная терминология охраны труда не говорит об аудите или об экспертизе (если не брать в расчет национальные стандарты), но говорит об услугах по охране труда. В широком смысле слова «услуги» аудит и экспертиза — это разновидности услуг, а потому юридизация аудиторской и экспертной деятельности в трудовой сфере неразрывно должна быть связана с юридизацией оказания услуг по охране труда.

Государственное регулирование оказания услуг по охране труда в рыночной экономике должно носить характер прямого «воздействия» на субъекты права, дополняемого при необходимости частичным непрямым воздействием через саморегулируемые организации.

Такое регулирование заключается:

а) в проведении аккредитации организаций на право осуществления экономической деятельности по оказанию услуг по охране труда с выдачей соответствующего квалификационного аттестата;

б) в ведении государственного реестра аккредитованных организаций;

в) в проведении аттестации (сертификации) специалистов на право осуществления ими профессиональной деятельности в сфере охраны труда и безопасности производства с выдачей соответствующего квалификационного аттестата сертификации (сертификата компетентности);

г) в ведении государственного реестра аттестованных (сертифицированных) специалистов.

Вышеназванными действиями государство получает возможность регулировать с помощью рыночных внеэкономических мер не только важнейшие элементы организации работ у работодателя и реальные условия труда работников, но и важнейшие условия качественного и законного оказания услуг по охране труда, обеспечивая единообразие качества и характера оказания таких услуг.

6. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах и безопасности производственной деятельности работодателя с учетом ее отраслевой специфики

6.1. Организация безопасных условий труда на рабочем месте с учетом отраслевой специфики производственной деятельности работодателя

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и работоспособности работников является весьма важной и актуальной задачей каждого работодателя.

На каждом рабочем месте, в том числе на производстве, необходимо улучшать условия труда, проводить систематическую профилактическую работу по предупреждению травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, предотвращению несчастных случаев с работниками, развивать материально-техническое и метрологическое обеспечение служб охраны труда, создавать организационные структуры оценки условий труда на рабочих местах.

Для этих целей разработан целый ряд нормативных документов, которым должны следовать все работодатели.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Требования по охране труда и обязательная аттестация рабочих мест регламентируются гл. 34 ТК РФ.

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Данные требования обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности.

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается на работодателя.

Так, работодатель обязан обеспечить:

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

Данный перечень не является исчерпывающим.

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого

превышает 50 человек, должна создаваться служба охраны труда или вводиться должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413 утверждено Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда.

Кроме того, постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14 утверждены Рекомендации по организации работы Службы охраны труда в организации.

Трудовым кодексом РФ также установлено, что каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.

Это, прежде всего, право:

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, и иными.

В настоящее время действует значительное количество законодательных и нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности и охраны труда, а также множество международных конвенций.

Верховенство норм международного права предусмотрено ч. 2 ст. 10 ТК РФ. Пункт 4 ст. 15 Конституции РФ также устанавливает, что именно общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Основу международного права составляют:

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948);
- Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (принята Генеральной Ассамблеей ООН 09.12.1998) и др.

6.2 Основные средства коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов

Средства коллективной защиты (СКЗ) — средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

В зависимости от назначения СКЗ подразделяют на классы:

средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест (от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого изменения, повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или пониженной ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации кислорода в воздухе, повышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе);

средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест (пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной видимости, дискомфорта или слепящей блёскости, повышенной пульсации светового потока, пониженного индекса цветопередачи);

средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;

средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;

средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений;

средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений;

средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей;

средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;

средства защиты от повышенного уровня шума;

средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной);

средства защиты от повышенного уровня ультразвука;

средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний;

средства защиты от поражения электрическим током;

средства защиты от повышенного уровня статического электричества;

средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материалов, заготовок;

средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов;

средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения целостности конструкций; обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с высоты предметов; острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования; острых углов);

средства защиты от воздействия химических факторов;

средства защиты от воздействия биологических факторов;

средства защиты от падения с высоты.

Средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест включают: устройства для поддержания нормируемой величины барометрического давления; вентиляции и очистки воздуха; кондиционирования воздуха; локализации вредных факторов; отопления; автоматического контроля и сигнализации; дезодорации воздуха.

Средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест включают: источники света; осветительные приборы; световые проемы; светозащитные устройства; светофильтры.

Средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений включают: оградительные устройства; предупредительные устройства; герметизирующие устройства; защитные покрытия; устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей; средства дезактивации; устройства автоматического контроля; устройства дистанционного управления; средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных веществ; знаки безопасности; емкости для радиоактивных отходов.

Средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений включают устройства: оградительные; герметизирующие; теплоизолирующие; вентиляционные; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления; знаки безопасности.

Средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых излучений включают устройства: оградительные; для вентиляции воздуха; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления; знаки безопасности.

Средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений включают: оградительные устройства; защитные покрытия; герметизирующие устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного управления; знаки безопасности.

Средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей включают: оградительные устройства; устройства защитного заземления; изолирующие устройства и покрытия; знаки безопасности.

Средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения включают: оградительные устройства; предохранительные устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; устройства дистанционного управления; знаки безопасности.

Средства защиты от повышенного уровня шума включают устройства: оградительные; звукоизолирующие, звукопоглощающие; глушители шума; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления.

Средства защиты от повышенного уровня вибрации включают устройства: оградительные; виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления.

Средства защиты от повышенного уровня ультразвука включают устройства: оградительные; звукоизолирующие, звукопоглощающие; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления.

Средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний включают: оградительные устройства; знаки безопасности.

Средства защиты от поражения электрическим током включают: оградительные устройства; устройства автоматического контроля и сигнализации; изолирующие устройства и покрытия; устройства защитного заземления и зануления; устройства автоматического отключения; устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; устройства

дистанционного управления; предохранительные устройства; молниеотводы и разрядники; знаки безопасности.

Средства защиты от повышенного уровня статического электричества включают: заземляющие устройства; нейтрализаторы; увлажняющие устройства; антиэлектростатические вещества; экранизирующие устройства.

Средства защиты от пониженных или повышенных температур поверхностей оборудования, материалов и заготовок включают устройства: оградительные; автоматического контроля и сигнализации; термоизолирующие; дистанционного управления.

Средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов включают устройства: оградительные; автоматического контроля и сигнализации; термоизолирующие; дистанционного управления; для обогрева и охлаждения.

Средства защиты от воздействия механических факторов включают устройства: оградительные; автоматического контроля и сигнализации; предохранительные; дистанционного управления; тормозные; знаки безопасности.

Средства защиты от воздействия химических факторов включают устройства: оградительные; автоматического контроля и сигнализации; герметизирующие; для вентиляции и очистки воздуха; для удаления токсичных веществ; дистанционного управления; знаки безопасности.

Средства защиты от воздействия биологических факторов включают: оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, дератизации; оградительные устройства; герметизирующие устройства; устройства для вентиляции и очистки воздуха; знаки безопасности.

К средствам защиты от падения с высоты относятся: ограждения; защитные сетки; знаки безопасности.

6.3. Организация безопасного производства работ с повышенным профессиональным риском с учетом отраслевой специфики

Перечень работ с повышенной опасностью

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы. Поэтому при выполнении таких работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции. В каждой организации с учетом конкретных условий и особенностей

технологии должен быть составлен и утвержден руководителем организации перечень работ повышенной опасности. Его составляют на основе примерного перечня работ с повышенной опасностью в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, например, СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила устройства электроустановок», ПОТ РО-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью, организация проведения»; «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» (ПОТ РМ-012-2000); «Правила по охране труда при эксплуатации коммунального водопроводно-канализационного хозяйства» (ПОТ РМ-025-2002) и другие. СНиП 12-03-01 содержит, в частности, примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. К таковым относятся:

- выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
- выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах;
- выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т.п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций;
- осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия;
- выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ;
- выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств);
- выполнение газоопасных работ.

Кроме выше упомянутых, отдельные правила безопасности относят некоторые работы к работам повышенной опасности; их выполнение должно вестись с дополнительными мерами по обеспечению безопасности.

Кроме работ, предписанных нормативными актами к выполнению с оформлением наряда-допуска, в этот перечень предприятие может включать любые работы, которые оно посчитает нужным. Как правило, сюда дополнительно включаются работы, при выполнении которых часто случаются несчастные случаи.

Порядок допуска к работам с повышенной опасностью

Часть работ повышенной опасности, «узаконенная» локальными нормативными актами предприятия, требует оформления наряда-допуска. Наряд-допуск – это задание на производство работ, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы. Форма наряда-допуска несколько отличается для ведения разных работ, структура содержания остается одинаковой. Обязательно указываются:

- подготовительные мероприятия и отметка об их выполнении;
- состав бригады;
- фиксируется проведение и прохождение целевого инструктажа;
- время начала и окончания работ;
- подтверждение окончания работ.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ (в ряде случаев – на рабочую смену). Выдача и возврат его регистрируются в журнале.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ. При работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в 3 экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).

Исправления при заполнении наряда-допуска не допускаются.

В случае невыполнения работ в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

Изменения в составе бригады регистрируются в приложении к наряду-допуску по специальной форме.

Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске, и он передается ответственному руководителю работ.

Срок хранения закрытого наряда-допуска – 30 дней.

Проведения инструктажа по безопасности фиксируются в наряде-допуске с подписью участников.

К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица:

- не моложе 18 лет (в отдельных отраслях – не моложе 21 года);
- признанные годными к производству работ медицинским освидетельствованием;
- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего;
- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда;
- имеющие удостоверение на право производства этих работ;
- получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

Рабочие, впервые допускаемые к работе повышенной опасности, в течение одного года должны выполнять такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных для этого приказом по организации.

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам (мастер, начальник участка и т.д.), аттестованным по охране труда и уполномоченным на это приказом руководителя организации, например, техническому директору, главному инженеру, заместителям директоров, начальникам самостоятельных подразделений и их заместителям.

Лица, выдающие наряд-допуск, определяют необходимость и объем работ, условия безопасного выполнения этих работ, осуществляют контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, определяют квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады.

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются:

- лица, выдающие наряд-допуск;
- ответственные руководители работ;

- ответственные исполнители работ.

Ответственные руководители и исполнители должны быть аттестованы по охране труда.

Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц:

- лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ;
- ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем работ.

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ.

Ответственными исполнителями могут назначаться прорабы, мастера, бригадиры (звеньевые). Они несут ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение средств индивидуальной защиты, производственную и технологическую дисциплину.

Ответственный исполнитель работ не имеет право покинуть рабочее место. В случае возникновения такой необходимости его обязан заменить ответственный руководитель работ. При невозможности замены работы должны быть прекращены, а рабочие выведены с места производства работ.

Состав бригады работающих по наряду-допуску должен состоять не менее чем из двух человек.

В ряде случаев по решению руководства некоторые работы (не предписанные нормативными документами, но требующие более жесткого контроля за их подготовкой и проведением) оформляются не нарядом-допуском, а разрешением с оформлением проведения этих работ в специальном журнале.

Проведение работ с повышенной опасностью

Учитывая большое многообразие работ повышенной опасности привести единые требования к безопасному ведению работ не представляется возможным. Нужно лишь отметить, что на каждый вид выполняемых работ обязательно должна быть разработана инструкция. Если существуют

типовые инструкции по выполнению данного вида работ, то основой являются они.

Например, «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» (РД 09-364-00) устанавливает основные требования по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (производства, цехи, отделения, установки, склады и т.п.), подконтрольных Ростехнадзору. Она определяет безопасное ведение операций, связанных с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керосинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.).

Безопасное ведение газоопасных работ регулируется «Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ», утвержденной постановлением Госгортехнадзора СССР от 20 февраля 1985 г.

Порядок безопасного ведения работ на высоте определяется ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

6.4. Техническое и организационное обеспечение безопасности производственной территории и помещений, контролируемых работодателем с учетом отраслевой специфики его производственной деятельности

Основные меры по обеспечению безопасности производственных процессов

Обозначенные выше направления по обеспечению безопасности реализуются через применение следующих мер:

- устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие;
- замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, уровней;

- комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных производственных факторов;
- герметизация оборудования;
- применение средств защиты работающих;
- разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля производственного процесса, включая их автоматизацию;
- применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и вредных производственных факторов в случае аварии;
- применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником вредных производственных факторов;
- использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
- применение рациональных режимов труда и отдыха.

Устранение непосредственного контакта работающих с вредными веществами. Обеспечение этого требования безопасности достигается ведением технологических процессов в герметически закрытой аппаратуре, отделением работающих от вредных веществ, изоляцией оборудования, выделяющего в воздух рабочей зоны вредные вещества. Кроме того, это требование достигается при дистанционном управлении процессами, применении средств механизации на стадиях загрузки, выгрузки и транспортирования исходных материалов, промежуточных продуктов и готовой продукции. При этом следует учитывать требования ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».

Учет мер безопасности при проектировании

Проектирование – сложный процесс, регламентированный сводом нормативных документов, включающих правила, нормы, инструкции, обеспечивающие безопасность дальнейшего функционирования организации, предприятия или производства, нормальное протекание технологических процессов, создание безопасных условий труда работающих.

Эти вопросы в значительной мере решаются на стадии разработки проекта. Вопросы создания и обеспечения безопасных условий труда для работающих

освещаются в разделе проекта «Управление производством, предприятием и организация условий и охраны труда рабочих и служащих».

Разработка технологических регламентов

Технологический регламент – основной технический документ, определяющий режим и порядок проведения операций технологического процесса. Соблюдение всех требований технологического регламента обязательно и обеспечивает надлежащее качество выпускаемой продукции, рациональное и экономичное ведение производственного процесса, сохранность оборудования и безопасность работы.

Все технологические регламенты составляются по правилам и формам, предусмотренным требованиями действующего законодательства. Технологические регламенты утверждают руководители предприятия или вышестоящей организации. Руководитель предприятия обязан обеспечить точное соблюдение утвержденного технологического регламента с максимальным использованием современных средств технического контроля и автоматического регулирования процесса.

Лица, виновные в нарушении действующего технологического регламента, привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности, если последствия этого нарушения не требуют применения к ним иного наказания.

Безопасность эксплуатации зданий и сооружений

Безопасность эксплуатации зданий и сооружений обеспечивается путем организации и осуществления постоянного контроля за их состоянием, проведения планово-предупредительных ремонтов.

Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией зданий и сооружений специально на то уполномоченными лицами, все производственные здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. Осмотры могут быть общими и частными. При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства (или всего комплекса зданий и сооружений, например, железнодорожные пути с искусственными сооружениями).

При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания, или сооружения комплекса, или отдельные конструкции, или виды оборудования (например, фермы и балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или водопроводной сети).

Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год – весной и осенью.

Состояние противопожарных мероприятий во всех зданиях и сооружениях – как при периодических, так и при текущих осмотрах – проверяется с представителями пожарной охраны предприятия в сроки, зависящие от специфических условий эксплуатации производственных зданий, но не реже одного раза в месяц.

Кроме очередных осмотров, могут быть внеочередные осмотры зданий и сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших ливней или снегопадов, после колебаний поверхности земли – в районах с повышенной сейсмичностью и т.д.) или аварий. При наблюдении за сохранностью зданий и сооружений необходимо:

- а) ежегодно проводить с помощью геодезических инструментов проверку положения основных конструкций производственных зданий и сооружений, возведенных в районах долголетней мерзлоты, на территориях, подрабатываемых горными выработками, на просадочных грунтах, а также на основаниях, подвергающихся постоянной вибрации;
- б) поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у здания и сооружения для отвода атмосферной воды. Спланированная поверхность земли должна иметь уклон от стен здания. Отмостка вокруг здания должна быть в исправном состоянии. Щели между асфальтовыми или бетонными отмостками (тротуарами) и стенами здания должны расчищаться, а затем заделываться горячим битумом, цементным раствором, смолой или мятой глиной;
- в) не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, а также устройства цветников и газонов непосредственно у стен здания;
- г) следить за исправным состоянием кровли и устройства по отводу атмосферных и талых вод с крыши здания;
- д) своевременно удалять снег от стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке кровли запрещается применять ударные инструменты, вызывающие порчу кровельных материалов;
- е) не допускать выброса у стен зданий отработанных воды и пара;
- ж) не допускать распространения в зданиях сырости, возникающей из-за повреждения гидроизоляции фундаментов;
- з) следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, не допуская течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов;
- и) следить за нормальной работой вентиляционных систем;
- к) следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям;

- л) периодически контролировать состояние деревянных ферм, перекрытий и других ответственных конструкций зданий и сооружений из дерева. Обеспечивать постоянное проветривание подпольных пространств в зданиях;
- м) уделять особое внимание элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с грунтом, заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в местах значительных температурных перепадов;
- и) в случаях появления в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах трещин немедленно устанавливать на них маяки и проводить тщательное наблюдение за поведением трещин и конструкций в целом;
- о) следить за вертикальностью стен и колонн;
- п) организовать постоянное наблюдение за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде;
- р) постоянно следить за состоянием швов и соединений металлических конструкций (сварных, клепанных, болтовых);
- с) организовать тщательное наблюдение за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций;
- т) не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию здания или сооружения;
- у) уделять особое внимание наблюдению за конструкциями, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде;
- ф) не допускать перегрузок строительных конструкций.

Технические и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации.

Технический паспорт составляется на каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию.

Паспорт является основным документом по объекту, содержащим его конструктивную и технико-экономическую характеристику, составляемую с учетом всех архитектурно-планировочных и конструктивных изменений.

Ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций.

Ремонтные работы подразделяются на два вида:

- а) текущий;
- б) капитальный.

Одновременно с проведением капитального ремонта и за счет тех же средств допускается осуществление некоторых работ по улучшению благоустройства здания. К работам по улучшению благоустройства здания относятся:

- а) устройство в зданиях комнат для приема пищи, «красных уголков», комнат гигиены женщин и расширение раздевалок;
- б) улучшение электрического освещения помещений (включая замену типов светильников), отопления и вентиляции;
- в) расширение существующих санитарных узлов.

Безопасность технологических процессов

К основным направлениям обеспечения безопасности производственных процессов традиционно относят следующие.

Использование производственных помещений, обеспечивающих безопасность работников и проводимых работ. Конструкция производственных зданий и сооружений могут влиять на формирование условий труда. Производственные помещения должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить эвакуацию людей при пожарах и авариях.

Оборудование производственных площадок (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), обустройство территории производственных предприятий также служат вышеобозначенным целям.

Правильная организация рабочих мест предполагает учет эргономических требований (экономия движений, исключение неудобных поз при обслуживании оборудования и пультов управления, правильную компоновку последних), предусмотренных ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». При этом производится осуществление технических и организационных мер по предотвращению пожара и (или) взрыва и противопожарной защите. Важной мерой является обозначение опасных зон производства работ. Требуется применение безопасных способов хранения и транспортирования исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства. Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в производственных помещениях и на рабочих местах не должно представлять опасности для персонала. Особенно это касается хранения пожаро- и взрывоопасных материалов, ядовитых веществ. При этом должны быть предусмотрены и обеспечены способы быстрого реагирования на возможные аварийные ситуации. В случае необходимости хранения горючих и летучих органических веществ (например, растворителей) в инструкции по охране труда обязательно предусматриваются их количества и условия хранения.

Особую роль играет использование методов и средств контроля измеряемых параметров опасных и вредных производственных факторов. Поскольку всегда существует разная доля вероятности превышения допустимых уровней вредных производственных факторов, то производственный процесс должен быть обеспечен системами мониторинга за ними. Простым примером этого является обязательное использование стационарных систем контроля за состоянием воздушной среды в потенциально газоопасных зонах.

Соблюдение установленного порядка и организованности на каждом рабочем месте, высокой производственной, технологической и трудовой дисциплины – важнейшее требование. Как говорит статистика, порядка 70-80% аварий происходят не по причине технических неполадок (и это при устаревшем, давно требующем замены оборудовании), а именно по так называемым организационным причинам и по причинам, связанным с «человеческим фактором».

Профессиональный отбор, обучение работающих, проверка их знаний и навыков безопасного ведения работ – неоспоримый императив. Всем суперсовременным технологиям и устройствам будет грош цена, если человек – главное звено в производственной цепи – не умеет, не обучен или не способен управлять ими.

Применение индивидуальных средств защиты работающих зачастую является единственно возможным барьером для воздействия вредных и опасных производственных факторов на человека.

Основные меры по обеспечению безопасности производственных процессов

Обозначенные выше направления по обеспечению безопасности реализуются через применение следующих мер:

1. устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие;
2. замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, уровней;
3. комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных производственных факторов;

4. герметизация оборудования;
5. применение средств защиты работающих;
6. разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля производственного процесса, включая их автоматизацию;
7. применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и вредных производственных факторов в случае аварии;
8. применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником вредных производственных факторов;
9. использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
10. применение рациональных режимов труда и отдыха.

Устранение непосредственного контакта работающих с вредными веществами. Обеспечение этого требования безопасности достигается ведением технологических процессов в герметически закрытой аппаратуре, отделением работающих от вредных веществ, изоляцией оборудования, выделяющего в воздух рабочей зоны вредные вещества. Кроме того, это требование достигается при дистанционном управлении процессами, применении средств механизации на стадиях загрузки, выгрузки и транспортирования исходных материалов, промежуточных продуктов и готовой продукции. При этом следует учитывать требования ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».

Учет мер безопасности при проектировании

Проектирование – сложный процесс, регламентированный сводом нормативных документов, включающих правила, нормы, инструкции, обеспечивающие безопасность дальнейшего функционирования организации, предприятия или производства, нормальное протекание технологических процессов, создание безопасных условий труда работающих.

Эти вопросы в значительной мере решаются на стадии разработки проекта. Вопросы создания и обеспечения безопасных условий труда для работающих освещаются в разделе проекта «Управление производством, предприятием и организация условий и охраны труда рабочих и служащих».

В этом разделе рассматриваются:

- Организационная структура управления число и оснащенность рабочих и учебных мест.
- Санитарно-гигиенические условия труда работающих.
- Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
- Разработка технологических регламентов

Технологический регламент – основной технический документ, определяющий режим и порядок проведения операций технологического процесса. Соблюдение всех требований технологического регламента обязательно и обеспечивает надлежащее качество выпускаемой продукции, рациональное и экономичное ведение производственного процесса, сохранность оборудования и безопасность работы.

Все технологические регламенты составляются по правилам и формам, предусмотренным требованиями действующего законодательства. Технологические регламенты утверждают руководители предприятия или вышестоящей организации. Руководитель предприятия обязан обеспечить точное соблюдение утвержденного технологического регламента с максимальным использованием современных средств технического контроля и автоматического регулирования процесса.

Лица, виновные в нарушении действующего технологического регламента, привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности, если последствия этого нарушения не требуют применения к ним иного наказания.

Безопасность эксплуатации зданий и сооружений

Безопасность эксплуатации зданий и сооружений обеспечивается путем организации и осуществления постоянного контроля за их состоянием, проведения планово-предупредительных ремонтов.

Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией зданий и сооружений специально на то уполномоченными лицами, все производственные здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. Осмотры могут быть общими и частными.

При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства (или всего комплекса зданий и сооружений, например, железнодорожные пути с искусственными сооружениями).

При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания, или сооружения комплекса, или отдельные конструкции, или виды

оборудования (например, фермы и балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или водопроводной сети).

Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год – весной и осенью.

Состояние противопожарных мероприятий во всех зданиях и сооружениях – как при периодических, так и при текущих осмотрах – проверяется с представителями пожарной охраны предприятия в сроки, зависящие от специфических условий эксплуатации производственных зданий, но не реже одного раза в месяц.

Кроме очередных осмотров, могут быть внеочередные осмотры зданий и сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших ливней или снегопадов, после колебаний поверхности земли – в районах с повышенной сейсмичностью и т.д.) или аварий. При наблюдении за сохранностью зданий и сооружений необходимо:

- а) ежегодно проводить с помощью геодезических инструментов проверку положения основных конструкций производственных зданий и сооружений, возведенных в районах долголетней мерзлоты, на территориях, подрабатываемых горными выработками, на просадочных грунтах, а также на основаниях, подвергающихся постоянной вибрации;
- б) поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у здания и сооружения для отвода атмосферной воды. Спланированная поверхность земли должна иметь уклон от стен здания. Отмостка вокруг здания должна быть в исправном состоянии. Щели между асфальтовыми или бетонными отмостками (тротуарами) и стенами здания должны расчищаться, а затем заделываться горячим битумом, цементным раствором, смолой или мятой глиной;
- в) не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, а также устройства цветников и газонов непосредственно у стен здания;
- г) следить за исправным состоянием кровли и устройства по отводу атмосферных и талых вод с крыши здания;
- д) своевременно удалять снег от стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке кровли запрещается применять ударные инструменты, вызывающие порчу кровельных материалов;
- е) не допускать выброса у стен зданий отработанных воды и пара;
- ж) не допускать распространения в зданиях сырости, возникающей из-за повреждения гидроизоляции фундаментов;
- з) следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, не допуская течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов;

- и) следить за нормальной работой вентиляционных систем;
- к) следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям;
- л) периодически контролировать состояние деревянных ферм, перекрытий и других ответственных конструкций зданий и сооружений из дерева. Обеспечивать постоянное проветривание подпольных пространств в зданиях;
- м) уделять особое внимание элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с грунтом, заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в местах значительных температурных перепадов;
- и) в случаях появления в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах трещин немедленно устанавливать на них маяки и проводить тщательное наблюдение за поведением трещин и конструкций в целом;
- о) следить за вертикальностью стен и колонн;
- п) организовать постоянное наблюдение за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде;
- р) постоянно следить за состоянием швов и соединений металлических конструкций (сварных, клепанных, болтовых);
- с) организовать тщательное наблюдение за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций;
- т) не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию здания или сооружения;
- у) уделять особое внимание наблюдению за конструкциями, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде;
- ф) не допускать перегрузок строительных конструкций.

Технические и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации.

Технический паспорт составляется на каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию.

Паспорт является основным документом по объекту, содержащим его конструктивную и технико-экономическую характеристику, составляемую с учетом всех архитектурно-планировочных и конструктивных изменений.

Ремонт производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или

восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций. Ремонтные работы подразделяются на два вида:

- а) текущий;
- б) капитальный.

Одновременно с проведением капитального ремонта и за счет тех же средств допускается осуществление некоторых работ по улучшению благоустройства здания. К работам по улучшению благоустройства здания относятся:

- а) устройство в зданиях комнат для приема пищи, «красных уголков», комнат гигиены женщин и расширение раздевалок;
- б) улучшение электрического освещения помещений (включая замену типов светильников), отопления и вентиляции;
- в) расширение существующих санитарных узлов.

Содержание производственных и вспомогательных помещений

Требования к производственным зданиям предприятий изложены в ПОТ РО 14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений». В соответствии с ним, производственные здания и помещения, их объемно-планировочные и конструктивные решения должны отвечать требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил, норм технологического проектирования, противопожарных норм и санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

Каждое отдельно стоящее здание или сооружение должно иметь паспорт установленного образца. К паспорту прилагается соответствующая документация. В паспорте ежегодно за подписью смотрителя отмечаются результаты всех проведенных осмотров, результаты 5-летних комиссионных проверок, протоколы инструментальных проверок, проводимых специализированными организациями. На основании записей в паспортах составляется ежегодный план планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений (ППР).

Для организации безопасной эксплуатации зданий и сооружений необходима следующая документация:

- перечень организаций, принимавших участие в строительстве, с указанием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работников, ответственных за выполнение этих работ;
- комплект рабочих чертежей с надписями на каждом листе о соответствии чертежам выполненных в натуре работ или внесенным

изменениям, подписанных ответственными за производство этих работ;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, акты на скрытие работы и акты промежуточных приемок отдельных ответственных конструкций (опор, пролетных арок, сводов, подпорных стен, несущих металлоконструкций, сборных железобетонных узлов);
- акты испытаний смонтированного оборудования, технических трубопроводов, внутренних систем газопроводов, отопления, вентиляции, наружных систем водоснабжения, теплоснабжения, дренажных устройств;
- акты испытаний наружных и внутренних электросетей;
- акты испытаний систем сигнализации, автоматизации, телефонизации;
- журнал производства работ и авторского надзора.

Безопасность производственного оборудования

Общие требования безопасности производственного оборудования определяются ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и др.

Оборудование должно обеспечивать требования безопасности при монтаже, демонтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при использовании отдельно или в составе комплексов и технологических систем.

Производственное оборудование при эксплуатации в условиях, установленных эксплуатационной и ремонтной документацией, не должно создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, высоких и низких давлений и температур, агрессивных веществ, ветровых нагрузок, обледенения, микроорганизмов, грибков, насекомых и т.п.

Производственное оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным.

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности в течение всего срока службы.

Техническое состояние машин и оборудования, с точки зрения его безопасности, должно контролироваться на стадии пусконаладочных работ, а также в процессе эксплуатации, в соответствии с техническим регламентом.

Важную роль в обеспечении безопасности труда и производства играет исправное состояние и безопасная эксплуатация транспортных средств.

Автотранспорт должен эксплуатироваться в соответствии с ПОТ РМ 027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте», а безрельсовый колесный внутризаводской транспорт – в соответствии с ПОТ РМ 008-99 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)».

Транспортные средства непрерывного действия должны эксплуатироваться в соответствии с ПОТ РМ 029-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)».

Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается:

- выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудование без соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр;
- допускать к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, а также лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории.

Перевозка людей на электрокарах, автокарах, грузовых прицепах любого вида транспорта и не оборудованных для этой цели автомобилях запрещается.

Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, предохранительных и оградительных устройств

Помимо безопасной эксплуатации оборудования, важную роль играет безопасная эксплуатация инструмента, для чего он должен быть обязательно исправен. Все работники должны знать, что работать неисправным инструментом очень опасно, а потому такая работа запрещена. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ».

К работе с электрифицированным, пневматическим и пиротехническим инструментом могут быть допущены только лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение на право пользования инструментом. Нужно помнить, что такой инструмент имеет повышенную опасность для работника, а потому электрифицированные и пневматические инструменты должны периодически испытываться квалифицированным персоналом с отметкой об этом в специальном журнале. Кроме того, запрещается работать с таким инструментом с приставных лестниц.

Подключать или отключать вспомогательное оборудование электрифицированного инструмента (понижающие трансформаторы, преобразователи частоты тока, защитно-отключающие устройства) должен только электромонтер.

При работе с пневматическим инструментом должны соблюдаться строгие правила. Подача воздуха должна включаться только после установки инструмента в рабочее помещение. При этом не должен допускаться холостой ход пневмоинструмента.

Держать и переносить инструмент за шланг или рабочую часть не допускается.

Надзор за сменой рабочего оборудования, его смазкой, точкой, ремонтом, регулировкой, сменой частей необходимо поручить специально выделенному для этого лицу.

Разрешение (наряд-допуск) на ведение работ строительно-монтажным пистолетом должно выдаваться лицом, имеющим на это право. Пистолеты и патроны к ним выдаются рабочим после предъявления ими удостоверения на право пользования пистолетом и наряда-допуска на производство работ. Пистолеты должны храниться на складе в отдельных опечатываемых (пломбируемых) стальных шкафах (ящиках). Запись о проверке руководителем условий хранения, состояния, исправности и комплектности пистолетов должна производиться в книге регистрации приемки и выдачи пистолетов. Инвентаризация пистолетов должна проводиться ежеквартально.

Ручные инструменты должны эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационным документом предприятия-изготовителя.

Острые части ручного инструмента при его переноске или перевозке должны закрываться специальными чехлами.

Ударные инструменты (зубила, бородки и т.п.) не должны иметь трещин, заусенцев, неровностей затылочной части.

Рукоятки ручных инструментов не должны иметь трещин, сколов и заусенцев. Деревянные рукоятки ударных инструментов (топоры, молотки, кувалды, кирки и т.п.) должны быть овального сечения с утолщенным свободным концом. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином. На деревянных рукоятках нажимных инструментов (долота, напильники, стамески и т.п.) должны быть насажены металлические кольца.

Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов.

Губки ключей должны быть параллельны и не иметь трещин.

Кроме перечисленных требований безопасности, все инструменты и организация работ с ними должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ».

При этом с учетом специфики выполняемой работы все работающие должны обеспечиваться сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

Для обеспечения удобства работы и безопасности работающих широко используются различные приспособления, не участвующие в технологическом процессе. Требования безопасности, предъявляемые к конструкции приспособлений и их эксплуатации, определяются ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.029-88 «Приспособления станочные. Требования безопасности» и рядом других нормативно-технических документов.

Эти приспособления фактически являются средствами коллективной защиты от действия различных (в основном механических) факторов.

Одно из основных требований, предъявляемых к приспособлениям, – они не должны быть источником опасных и вредных производственных факторов. Кроме того, приспособления, применяемые во взрывоопасных помещениях, должны быть выполнены из материалов, исключающих при их использовании возможность искрообразования.

К приспособлениям относятся лестницы, лестницы-стремянки, трапы, мостики, леса, подмости, сходни, следи, накаты, подвесные площадки, люльки, различные станочные приспособления (кондукторы, патроны, планшайбы, магнитные плиты, оправки) и др.

Технические защитные устройства применяются как средства коллективной защиты работающих от действия опасных и вредных производственных факторов.

По принципу действия и конструкции устройства подразделяются на (ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты от воздействия механических факторов. Классификация»): оградительные; предохранительные (блокировочные и ограничительные); тормозные; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления; знаки безопасности.

Оградительные устройства устанавливаются между опасным производственным фактором и работающими. К ним относятся щиты, экраны, кожухи, козырьки, планки и т.п. По способу установки они конструируются стационарными, передвижными, откидными, съемными. Основные требования к их конструкции и применению содержатся в ГОСТ 12.2.062-81 «Оборудование производственное. Ограждения защитные». Ограждения могут выполняться сплошными и не сплошными (сетчатыми, решетчатыми, перфорированными).

Предохранительные устройства предназначены для ликвидации опасного производственного фактора в источнике его возникновения и подразделяются на блокировочные и ограничительные.

Блокировочные устройства срабатывают при ошибочных действиях работающего.

Ограничительные устройства срабатывают при нарушении параметров технологического процесса или режима работы технологического оборудования.

Тормозные устройства предназначены для замедления и остановки производственного оборудования при возникновении опасного производственного фактора.

Устройства автоматического контроля и сигнализации предназначены для контроля передачи и воспроизведения информации (цветовой, звуковой, световой и др.) с целью привлечения внимания работающих и принятия решения при появлении или возможном возникновении опасного производственного фактора.

Устройства дистанционного управления предназначены для управления производственным процессом за пределами опасной зоны, а по конструктивному исполнению они могут быть стационарными и передвижными.

Знаки безопасности подразделяются по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общетехнические требования и характеристики. Методы испытаний».

Требования к хранению и транспортированию материалов

Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства должно предусматривать применение способов хранения, исключающих возникновение опасных и вредных производственных факторов. При этом необходимо использовать безопасные устройства для хранения перечисленных объектов, а также механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства необходимо обеспечивать использование безопасных транспортных коммуникаций, средств транспортирования, исключающих возникновение опасных и вредных производственных факторов, а также применение механизации и автоматизации транспортирования, использование средств автоматического контроля и диагностики для предотвращения образования взрывоопасной среды.

6.5. Техническое и организационное обеспечение безопасности производственных процессов с учетом отраслевой специфики производственной деятельности работодателя

Принципы обеспечения безопасности классифицируют по четырем группам: ориентирующие, технические, организационные и управленческие.

Ориентирующие принципы представляют собой основные идеи для поиска безопасных решений и накопления информационной базы. К ним относятся:

- а) принцип активности оператора. Человек (оператор), не участвуя физически в управлении процессом, находится в состоянии постоянной готовности вмешаться в него (например, работа диспетчера);
- б) принцип гуманизации деятельности — ориентирует на рассмотрение проблем безопасности человека как первоочередных при решении любых производственных задач;
- в) принцип системности — ориентирует на учет всех без исключения элементов, формирующих опасные или вредные факторы, которые могут привести к несчастному случаю;
- г) принцип деструкции — направлен на поиск хотя бы одного элемента в системе обстоятельств, искусственное удаление которого позволило бы не допустить несчастного случая (например, понижение температуры в помещении не позволяет произойти самовозгоранию паров топлива или органической пыли);
- д) принцип снижения опасности — направлен не на ликвидацию опасности, а только на снижение ее уровня (например, снижение напряжения до 36 В при

пользовании электроинструментом без заземления);
е) принцип замены оператора — направлен на замену человека роботом, станками с программным управлением;
ж) принцип ликвидации опасности — состоит в устранении опасных и вредных факторов при выполнении технологических процессов (например, замена опасного оборудования безопасным, применение научной организации труда и т. д.);
з) принцип классификации — направлен на распределение опасных и вредных факторов по определенным признакам, что позволяет делать обоснованные прогнозы относительно неизвестных фактов или закономерностей.

Технические принципы основаны на использовании физических законов с применением технических средств.

К ним относятся:

а) принцип блокировки — исключает возможность проникновения человека в опасную зону (например, автоматические шлагбаумы, двери, заслонки, створки, которые закрываются или фиксируются при приближении человека к опасной зоне);
б) принцип слабого звена — заключается в запланированном разрушении одного из звеньев механизма в случае его перегрузки (например, плавкие предохранители, шпонки, штифты, предохранительные муфты);
в) принцип прочности — направлен на повышение уровня безопасности наиболее ответственных элементов конструкций путем повышения коэффициента запаса прочности, когда значения критериев разрушения материала превышают допустимые нагрузки в эксплуатации;
г) принцип флегматизации — заключается в применении ингибиторов (инертных компонентов) в целях замедления скорости химических реакций или превращения горючих веществ в негорючие;
д) принцип экранирования — заключается в размещении между человеком и источником опасности преграды, гарантирующей защиту от опасностей (защита от шума, магнитных полей, ионизирующих излучений и т. п.);
е) принцип защиты расстоянием — заключается в том, что источник опасности устанавливается от человека на расстоянии, при котором обеспечивается заданный уровень безопасности. Принцип основан на том, что некоторые опасные или вредные факторы снижают свое воздействие на человека при увеличении расстояния;
ж) принцип герметизации — заключается в обеспечении невозможности утечки жидкой или газовой среды из одной зоны в другую (сальниковые уплотнения, оболочки, баллоны, сильфоны, мембраны, диафрагмы);

з) принцип вакуумирования — заключается в проведении технологических процессов при пониженном давлении по сравнению с атмосферным (например, для смещения точки кипения жидкости в сторону более низких температур, для транспортировки пыли в аппаратах, где вакуум позволяет вести процесс более экономично и безопасно);
и) принцип компрессии — состоит в проведении в целях безопасности различных процессов под повышенным давлением по сравнению с атмосферным (например, для снижения температуры самовоспламенения в камерах с агрессивными средами: мука, сахарная пыль и т. д.).

Организационные принципы — это те принципы, которые с целью повышения безопасности способствуют реализации положения научной организации деятельности. К ним относятся:

- а) принцип защиты временем — предполагает сокращение длительности нахождения человека под воздействием опасных или вредных факторов до безопасных значений, сокращение времени хранения продуктов и товаров в таре с целью предотвращения отравлений, взрывов и пожаров;
- б) принцип нормирования — состоит в регламентации условий, соблюдение которых обеспечивает необходимый уровень безопасности (например, ПДК ПДУ — предел допустимой концентрации вредных веществ в среде обитания, уровня излучений, воздействия магнитных полей и т. д.);
- в) принцип несовместимости — заключается в пространственном или временном разделении объектов реального мира с целью предотвращения их взаимодействия друг с другом (например, запрещено хранить в одном помещении продукты питания и токсико-химические вещества или краски);
- г) принцип эргономичности — состоит в том, что для обеспечения безопасности учитываются антропометрические, психофизические и психологические свойства человека при создании рабочего места, места отдыха и социально-бытовых нужд;
- д) принцип информации — заключается в передаче и усвоении персоналом сведений, обеспечивающих необходимый уровень безопасности (например, инструктаж, обучение, предупреждающие знаки, сигнализация);
- е) принцип резервирования (дублирования) — состоит в одновременном применении нескольких устройств, способов, приемов, направленных на защиту от одной и той же опасности (например, несколько выходов для эвакуации в помещениях, несколько двигателей в самолете, аварийное освещение в зданиях, имеющее несколько различных источников энергопитания);
- ж) принцип подбора кадров — заключается в таком подборе людей по специальности, практическому опыту работы, формирования структуры служб и отделов, которые были бы способны обеспечить необходимый уровень безопасности на производстве;

з) принцип последовательности — заключается в формировании определенной очередности выполнения операций, процессов, регламентных работ с целью снижения уровня опасности (например, перед допуском рабочего к выполнению работы проводится инструктаж по технике безопасности, перед включением в работу станочного оборудования — выполняется техосмотр).

Управленческие принципы — это те принципы, которые определяют взаимосвязь и отношения между отдельными стадиями и этапами процесса обеспечения безопасности. К ним относятся:

а) принцип плановости — состоит в установлении на определенном периоде количественных показателей и направлений деятельности. Планирование в области безопасности направлено на улучшение условий труда, б) принцип стимулирования — опирается на распределение материальных благ и моральных поощрений в зависимости от результатов труда работающего,

в) принцип компенсации — состоит в предоставлении дополнительных льгот на работах с тяжелыми условиями труда с целью восстановления или поддержания здоровья (например, повышение тарифных ставок для работающих по "горячей сетке", выдача лечебно-профилактического питания для предупреждения профессиональных заболеваний);

г) принцип эффективности — состоит в сопоставлении фактических результатов с плановыми и оценке достигнутых показателей по критериям затрат и выгод (например, контроль уровня травматизма на производстве, улучшение условий труда по сравнению с принятыми обязательствами);

д) принцип контроля — заключается в организации органов контроля и надзора с целью проверки объектов на соответствие их регламентированным требованиям безопасности;

е) принцип обратной связи — заключается в организации системы получения информации о результатах воздействия управляющей системы на управляемую путем сравнения параметров соответствующих состояний (например, контроль за расходом топлива в зависимости от скорости движения автомобиля);

ж) принцип адекватности — заключается в том, что система управляющая должна быть адекватно сложной по сравнению с управляемой;

з) принцип ответственности — означает, что для обеспечения безопасности должны быть регламентированы права, обязанности и ответственность лиц, которые участвуют в управлении безопасностью (например, за здоровье и жизни людей отвечает руководитель предприятия, а контроль за условиями труда должен быть возложен на работника службы охраны труда).

Методы и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов. Методами (способами) осуществляется

конструктивное и техническое воплощение принципов в реальной действительности. Зная методы обеспечения безопасности, можно согласовать возможности человека с окружающей средой, т. е. достичь определенного уровня безопасности.

Прежде чем раскрыть суть методов обеспечения безопасности, необходимо познакомиться с такими определениями, как гомосфера и ноксосфера. Гомосфера — пространство (рабочая зона), в котором находится человек, осуществляя свою деятельность, ноксосфера — пространство, в котором постоянно или периодически существует опасный или вредный фактор. С позиций безопасности полное совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо.

Существует три основных метода по обеспечению безопасности:

- А — метод разделения гомосферы и ноксосферы в пространстве или во времени. Этот метод реализуется следующими средствами:
 - ограждением механизмов, обеспечением недоступности в опасную зону, использованием блокирующих и предохранительных устройств;
 - герметизацией оборудования и аппаратуры;
 - тепловой изоляцией нагретых поверхностей или применением средств защиты от лучистого тепла;
 - переходом к технологиям и оборудованию с замкнутым циклом движения жидких и газообразных веществ;
 - проведением периодического технического обслуживания и проверкой технического состояния оборудования на соответствие требованиям безопасной эксплуатации;
 - обеспечением функциональной диагностики состояния оборудования в процессе работы;
 - использованием дистанционного управления технологическими процессами и оборудованием;
 - использованием средств автоматизации и станков с программным управлением;
 - использованием роботов.
- Б — метод, состоящий в нормализации ноксосферы, т. е. путем исключения опасности. Достигается следующими средствами:
 - использованием экранов, демпферов, поглотителей, фильтров для защиты от шума, пыли, вибрации, излучений, электромагнитных полей и т. д.;
 - заменой вредных веществ безвредными;
 - заменой сухих способов транспортировки и обработки пылящих материалов мокрыми;
 - заменой технологических процессов, связанных с возникновением шума, вибрации и других опасных и вредных факторов, процессами, где эти факторы отсутствуют или имеют несущественную интенсивность;

— организацией полного улавливания или очистки технологических выбросов и сбросов.

• В — метод, включающий гамму приемов и средств, направленных на адаптацию человека к соответствующей среде и повышению его защищенности.

Это достигается:

- закалкой организма, общей физической культурой;
- обучением, получением инструктажа на отдельные виды работ;
- психологической подготовкой к восприятию опасностей и отработкой практических навыков и норм поведения в экстремальных условиях;
- использованием индивидуальных средств защиты, спецодежды, противогазов, инструмента с изолированными ручками, измерительных средств и приборов.

6.6. Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов

Организации, эксплуатирующая опасный производственный объект обязаны:

- выполнять *требования промышленной безопасности*, установленные к эксплуатации объектов нормативными техническими документами;
- допускать к работе на опасном производственном объекте работников соответствующей квалификации и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
- иметь в наличии и обеспечить функционирование необходимых приборов и систем контроля производственных процессов;
- обеспечивать проведение **экспертизы промышленной безопасности**, проводить диагностику, испытание, освидетельствование сооружений и технических устройств в установленном порядке;
- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением **требований промышленной безопасности**;
- создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии;
- осуществлять другие действия и мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, установленные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ и настоящими Правилами безопасности.

Содержание вредных веществ в воздухе, уровни шума, вибраций, других вредных факторов на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм.

Аттестация рабочих мест по условиям труда и последующая сертификация работ по охране труда должна осуществляться в установленном порядке.

В закрытых помещениях, где возможно выделение в воздух паров, газов и пыли, а также в случаях изменений технологических процессов, необходимо осуществлять постоянный контроль воздушной среды.

Данные о состоянии воздушной среды должны фиксироваться на рабочем месте и передаваться на диспетчерский пункт одновременно с передачей основных технологических параметров работы объекта.

Замеры уровня освещенности помещений, рабочих мест следует проводить перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию, а также после реконструкции помещений или систем освещения.

На производственных объектах по установленным нормам должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения (комнаты отдыха, санитарные посты и т.п.), а также должны быть установлены аппараты (устройства) для обеспечения работников питьевой водой.

В организации должен быть назначен специальный ответственный работник (из числа руководства организации), отвечающий, в том числе и за функционирование системы управления промышленной безопасности.

Технологическое оборудование и трубопроводы должны удовлетворять требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

Система контроля и защиты стационарных установок должна иметь выход на пункт управления.

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется не *реже одного раза* в месяц.

Во взрывоопасных зонах должно быть установлено оборудование во взрывозащищенном исполнении.

На нагнетательной линии поршневого насоса до запорного устройства должен быть установлен обратный и предохранительный клапаны, а на нагнетательной линии центробежного насоса — обратный клапан. Для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей необходимо применять насосы, исключающие пропуск продукта. На пульте управления

насосной станции должны быть установлены приборы, позволяющие контролировать давление, расход, температуру подшипников насосных установок и **состояние воздушной среды** в помещении.

Все агрегаты специального назначения, используемые во взрывопожароопасных зонах, должны применяться во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

Мобильные насосные установки, предназначенные для ведения работ на скважинах, должны снабжаться запорными и предохранительными устройствами, иметь приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

Эксплуатация средств контроля и автоматики должна проводиться в установленном порядке.

Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться по графикам, согласованным с территориальным органом Госстандарта России, службой метрологии организации и **утвержденным техническим руководителем** организации.

Запрещается установка и пользование контрольно-измерительными приборами:

- не имеющими клейма или с просроченным клеймом;
- без свидетельств и аттестатов;
- отработавшими установленный срок эксплуатации;
- поврежденными и нуждающимися в ремонте и внеочередной поверке.

Манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. На циферблате манометров должна быть нанесена красная черта или укреплен красная пластинка на стекле манометра через деление шкалы, соответствующее разрешенному рабочему давлению. Манометр, установленный на высоте от 2 до 5 м от уровня площадки для наблюдения за ним, должен быть диаметром не менее 160 мм.

Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно осушен.

Система сжатого воздуха должна иметь ресивер, обеспечивающий запас сжатого воздуха для работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматики в течение не менее 1 часа

Все контрольно-измерительные приборы и щиты управления подлежат заземлению независимо от применяемого напряжения.

Расположенные на щитах управления диспетчерского пункта, а также отдельных технологических процессов и оборудования контрольно-измерительные приборы должны иметь надписи с указанием определяемых параметров.

Все мероприятия по утеплению производственных помещений, аппаратуры, оборудования, трубопроводов, арматуры и КИПиА должны быть выполнены до наступления зимы.

Мероприятия по подготовке к зиме должны обеспечивать нормальную работу установки и возможность контроля за технологическим процессом в зимний период.

При эксплуатации установок, резервуарных парков и сливо-наливных эстакад должны быть приняты меры по предотвращению замерзания влаги в трубопроводах и арматуре.

На трубопроводах должна быть проверена теплоизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены, дренажные трубопроводы и вентили утеплены.

Включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами не допускается.

Все водяные стояки, в том числе и пожарные, должны быть утеплены.

Калориферы вентиляционных систем и отопление всех помещений должны быть своевременно проверены и находиться в исправном состоянии.

При эксплуатации установок с застывающими нефтями по подготовке с высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов должны предусматриваться мероприятия по:

- недопущению снижения температуры нефти в трубопроводах и аппаратуре;
- постоянному обогреву трубопроводов;
- непрерывной перекачке нефти.

По окончании перекачки трубопроводы с высоковязкой или парафинистой нефтью должны быть промыты путем прокачки маловязкого незастывающего нефтепродукта.

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по:

— наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден;

— отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен производиться паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка. Запрещается отогревание замерзших спусков (дренажей) трубопроводов, аппаратов при открытой задвижке, а также открытым огнем.

Запрещается пользоваться крюками, ломami и трубами для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений.

Из отключенных аппаратов, емкостей, водопроводов и паропроводов должны быть спущены вода и конденсат, а дренажные краны (задвижки) оставлены открытыми.

6.7. Основные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и обеспечение электробезопасности

Электробезопасность в производственных условиях обеспечивается соответствующей конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями*. Обеспечение электробезопасности от случайного прикосновения к токоведущим частям достигается следующими техническими способами и средствами, используемыми отдельно или в сочетании друг с другом; защитные оболочки, защитные ограждения (временные или стационарные); безопасное расположение токоведущих частей; изоляция рабочего места; защитное отключение; предупредительная сигнализация; блокировка; знаки безопасности.

Ограждения выполняются сплошными и сетчатыми. Сплошные ограждения (корпуса, кожухи, крышки) применяются в электроустановках напряжением до 1000 В, а сетчатые—до и выше 1000 В. Ограждения оборудуются крышками, дверцами или дверями, запирающимися на замок или снабженными блокировками. Применение съемных крышек, закрепляющихся болтами, не обеспечивает надежной защиты, так как зачастую крышки снимаются, теряются или используются для других целей, вследствие чего токоведущие части остаются долгое время открытыми. Блокировки применяются в электроустановках, требующих частого проведения работ на ограждаемых токоведущих частях. Блокировки по принципу действия бывают механические и электрические. Механические имеют защелки различного конструктивного исполнения, которые стопорят

поворотную часть механизмов в отключенном состоянии. Они применяются в электрических пускателях, автоматических выключателях, рубильниках. Электрические блокировки разрывают цепь с помощью специальных контактов, установленных на дверях ограждений, крышках и дверцах кожухов. Эти блокировки наиболее целесообразно использовать совместно с дистанционным управлением электроустановкой (рис. 1). В этом случае блокировочные контакты (БК.), сброшенные с дверью или крышкой, при их открывании или снятии размыкают цепь питания катушки магнитного пускателя (МП). При такой схеме обрыва цепи управления и случайное открытие двери не представляет опасности, так как электроустановка будет обесточенной.

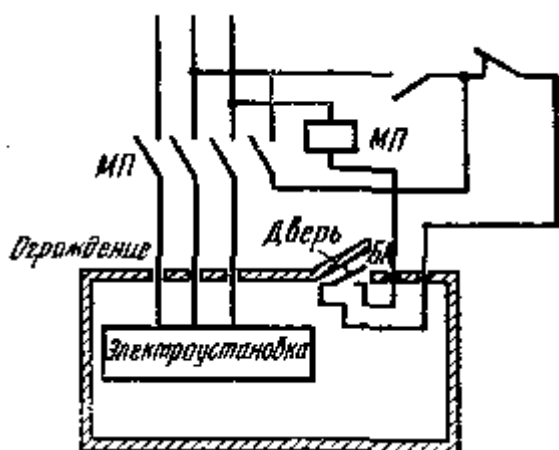


Рис. 1. Схема электрической блокировки. Для защиты от прикосновения к металлическим не-токоведущим конструктивным частям электроустановок используются защитное заземление, зануление, отключение, малое напряжение, электрическое разделение сетей, изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная), контроль изоляции, средства защиты и приспособления. Малое напряжение — это номинальное напряжение не более 42 В, применяемое для уменьшения опасности поражения электрическим током. В производственных условиях ПУЭ предусматривает применение двух малых напряжений—12 и 36 В. Напряжение до 36 В применяется в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений для питания ручного электрифицированного инструмента, переносных светильников.

Напряжение не выше 12 В включительно должно применяться для питания ручных переносных ламп в особо опасных помещениях при особо неблагоприятных условиях работы: в стесненных условиях, при соприкосновении работающего с большими металлическими заземленными поверхностями (работа в металлической емкости сидя или лежа на токопроводящем полу, в смотровой яме и др.).

Изоляция. Покрытие токоведущих частей или отделение их от других частей слоем диэлектрика обеспечивает протекание тока по требуемому пути и безопасную эксплуатацию электроустановок. В электроустановках применяются следующие виды изоляции (по ГОСТ 12.1.019—79): рабочая, дополнительная, двойная и усиленная. Рабочая — это изоляция токоведущих частей, обеспечивающая нормальную работу электроустановки и защиту от поражения электрическим током. Дополнительной называют изоляцию, предусмотренную дополнительно к рабочей для защиты от поражения электрическим током в случае ее повреждения. Двойная изоляция состоит из рабочей и дополнительной изоляции. **У с и л е н н а я** — это улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты, как и двойная. При двойной изоляции, кроме основной рабочей, на токоведущих частях применяется слой изоляции, защищающий человека при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением при повреждении рабочей изоляции. Наиболее совершенной двойной изоляцией является изготовление корпусов электрооборудования из изолирующего материала. Обычно двойную изоляцию имеет аппаратура электропроводок (выключатели, розетки, вилки, патроны ламп, переносные светильники, электроизмерительные приборы, электрифицированные ручные инструменты).

Изоляция обеспечивает безопасность благодаря большому сопротивлению, которое должно быть не менее 0,5 МОм, что препятствует протеканию значительных токов через нее. Сопротивление изоляции уменьшается с повышением температуры, напряжения и в результате старения. Содержание изоляции в исправном состоянии является одним из важнейших требований ПУЭ. Для контроля ее качества проводятся периодические и постоянные профилактические испытания в сроки, установленные ПУЭ и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Периодический контроль осуществляется с помощью мегомметра типа МИ01 при приемо-сдаточных испытаниях электроустановки после монтажа, ремонта, при обнаружении дефектов изоляции, а также в установленные нормативно-технической документацией сроки.

Защитное заземление. Это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые

могут оказаться под напряжением*. Оно является эффективной мерой защиты для электрооборудования, питаемого напряжением до 1000 В от сетей с изолированной нейтралью. При замыкании токоведущих частей на изолированный от земли корпус оборудования последний окажется под напряжением и прикосновение к нему будет так же опасно, как и к фазе. Защитное заземление снижает до безопасного уровня напряжение прикосновения к корпусу за счет уменьшения потенциала относительно земли из-за малого сопротивления заземления. Совокупность металлических проводников (заземлителей), находящихся в непосредственном соприкосновении с грунтом, и проводников, соединяющих электроустановки с заземлителями, называется заземляющим устройством.

В зависимости от расположения заземлителей по отношению к заземляемому оборудованию заземления бывают выносные или сосредоточенные, контурные или распределенные. Заземлители бывают естественные и искусственные. К естественным относятся различные технологические металлоконструкции, имеющие хороший контакт с землей, железобетонные фундаменты, арматура железобетонных конструкций, металлические оболочки кабелей (за исключением алюминиевых), обсадные трубы и др. Для заземления в первую очередь должны использоваться имеющиеся естественные заземлители. Искусственные заземлители — специально устраиваемые для заземления металлоконструкции. Заземление электроустановок необходимо применять во всех случаях при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного, а также при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках. Подлежащие заземлению объекты присоединяют к заземляющей магистрали с помощью отдельного заземляющего проводника. Не допускается последовательное соединение заземляющих проводников от нескольких единиц оборудования, так как в случае нарушения целостности соединения незаземленными могут оказаться сразу несколько электроустановок. Общее сопротивление заземляющего устройства равно сумме сопротивления растеканию тока с заземлителей в землю и сопротивлений заземляющих проводников.

Для обеспечения безопасности величина сопротивления заземляющих устройств согласно ПУЭ не должна превышать 4 Ом, а при мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ·А и менее сопротивление заземляющих устройств — 10 Ом. Расчет заземляющих устройств. Исходными данными для расчета заземляющих устройств являются: номинальное напряжение заземляемой установки;

удельное сопротивление грунта; план размещения заземляемого оборудования.

ГОСТ 12.1.030—81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» в качестве заземляющих устройств рекомендует в первую очередь использовать железобетонные фундаменты промышленных зданий. Соответствие их сопротивления допустимому определяется специальным расчетом. Процесс выявления этого соответствия включает определение исходных данных; расчет сопротивления фундамента; сопоставление результатов расчета с допустимым сопротивлением. При определении исходных данных собираются следующие сведения: характеристика электроустановок (тип, виды основного оборудования, рабочее напряжение и т. п.); схемы и размеры железобетонного фундамента промышленного здания по внешнему контуру, ограниченная параметром фундамента площадь S , м²; удельные электрические сопротивления верхнего ρ_1 и нижнего ρ_2 слоя грунта, Ом·м. Приближенные значения удельных электрических сопротивлений различных грунтов даны в табл. 5; мощность (толщина) верхнего слоя h_1 , м {под верхним слоем понимается слой ρ_1 которого более чем в 2 раза отличается от ρ_2 };

Грунт	Удельное сопротивление	Грунт	Удельное сопротивление
Глина	8-70	Торф	10-30
Суглинок	10-150	Чернозем	9-53
Песок	400-700	Каменистый	500-800
Супесок	150-400	Скалистый	10^4 - 10^7

безразмерные коэффициенты α и β зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений ρ_1 и ρ_2 слоев грунта. При $\rho_1 > \rho_2$ коэффициент $\alpha=3,6$, $\beta=0,1$; если $\rho_2 > \rho_1$, $\alpha=1,1 \cdot 10^2$, $\beta = 0,3 \cdot 10^{-2}$.

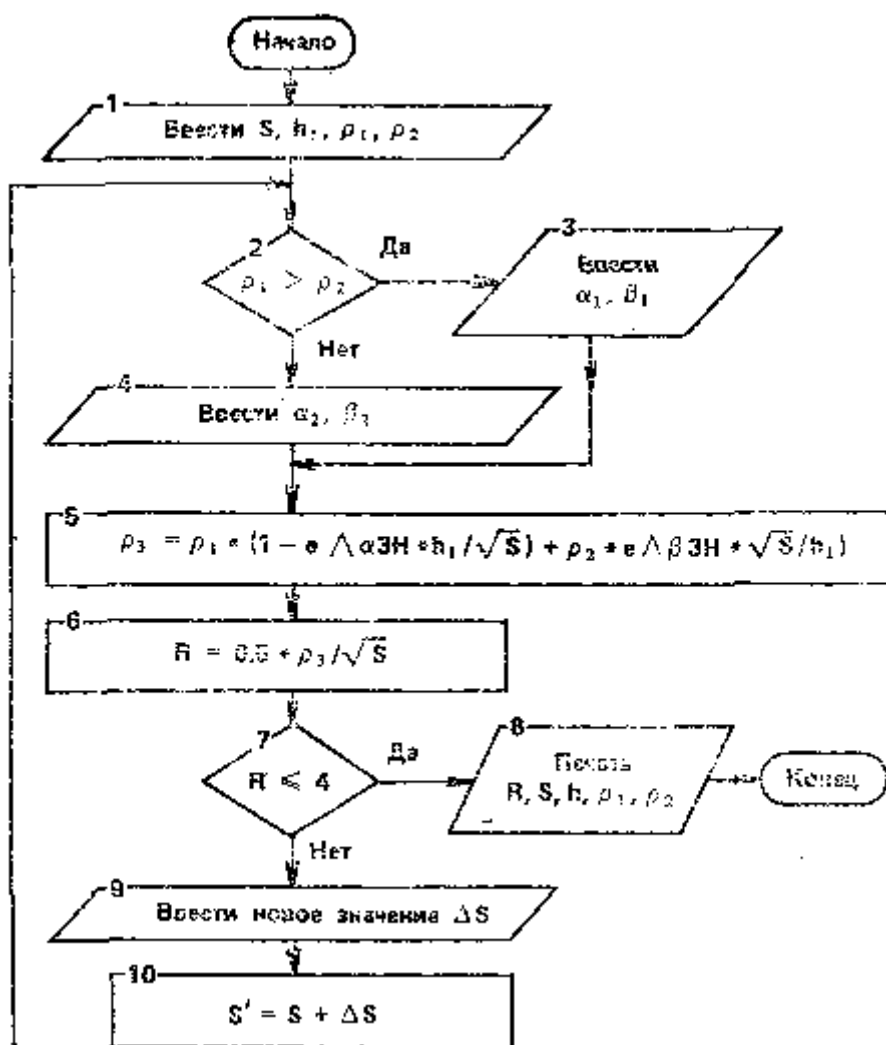
Расчет сопротивления железобетонного фундамента растеканию электрического тока. Определяется удельное эквивалентное сопротивление грунта (в Ом·м) по формуле

$$\rho_3 = \rho_1 \left(1 - e^{-\frac{\alpha h_1}{\sqrt{S}}} \right) + \rho_2 \left(1 - e^{-\frac{\beta \sqrt{S}}{h_1}} \right).$$

Рассчитывается сопротивление фундамента (в Ом) по формуле

$$R = 0,5 \frac{\rho_a}{\sqrt{S}},$$

Полученное расчетом значение не должно быть больше допустимых значений сопротивления заземляющего устройства. Для расчета величины сопротивления растеканию тока от железобетонного фундамента можно использовать вычислительную машину. Блок-схема расчета естественного заземления приведена на рис. 2.



Расчет защитного заземления с помощью искусственного контурного заземляющего устройства (ЗУ) сводится к определению требуемого числа вертикальных электродов (заземлителей) и длины соединяющего их горизонтального электрода.

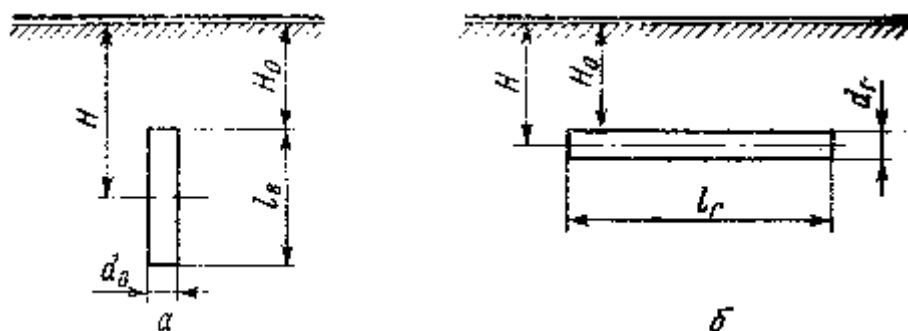


Рис. 3. Глубина погружения электродов в грунт:

а — вертикального; б — горизонтального

Исходными данными для его расчета являются:

удельное электрическое сопротивление грунта ρ (в Ом-м),

принимаемое в соответствии с данными табл. 5;

глубина погружения электродов в грунт (рис. 3), в том числе глубина

расположения середины вертикального электрода от поверхности земли и

величина заглубления вертикальных и горизонтальных электродов в грунт;

форма и размеры вертикального электрода (заземлителя), в том числе его

длина, и диаметр, м, в соответствии с данными, представленными ниже;

форма и размеры горизонтального электрода, в частности диаметр электрода.

В качестве горизонтальных электродов, соединяющих вертикальные

заземлители, применяют стальные ленты прямоугольного сечения.

величина отношения расстояния между вертикальными электродами к их

длине P_0 , которая принимается равной 1, 2 или 3;

Число верти- кальных электродов n_v , шт.	Отношение l_v			Число верти- кальных электродов n_v , шт.	Отношение l_v		
	1	2	3		1	2	3
Значения η_v				Значения η_r			
4	0,69	0,78	0,85	4	0,45	0,55	0,70
6	0,61	0,73	0,80	6	0,40	0,48	0,61
10	0,56	0,68	0,76	10	0,34	0,40	0,56
20	0,47	0,63	0,71	20	0,27	0,32	0,45
40	0,41	0,58	0,66	40	0,22	0,29	0,39
60	0,39	0,55	0,64	60	0,20	0,27	0,36
100	0,36	0,52	0,62	100	0,19	0,23	0,33

расстояние, на котором находятся вертикальные электроды, а0. м;
коэффициенты использования вертикальных ηв и
горизонтальных ηг грунтовых заземлителей, расположенных по
контур помещению, принимаемые по величинам пв и по, в соответствии с
данными табл. 6;

значение допустимого сопротивления заземляющего устройства R_a Ом.

Электротехнический расчет заземляющего устройства ведется по
допустимому сопротивлению с применением метода коэффициентов
использования (грунт считается однородным).

Порядок расчета следующий. Определяется электрическое
сопротивление одиночного вертикального электрода по следующей формуле
(в Ом):

$$R_{\text{в}} = \frac{0,16\rho}{l_{\text{в}}} \left(\ln \frac{2l_{\text{в}}}{d_{\text{и}}} + \frac{1}{2} \ln \frac{4H + l_{\text{в}}}{H - l_{\text{в}}} \right)$$

Рассчитывается суммарная длина горизонтального электрода $l_{\text{г}}$, соединяющего вертикальные электроды в контурном заземляющем устройстве (в м):

$$l_{\text{г}} = a_{\text{в}} (n_{\text{в}} - 1),$$

где $n_{\text{в}}$ — число вертикальных электродов ($n_{\text{в}}$ больше 4), шт.

$$R_{\text{г}} = \frac{0,16\rho}{l_{\text{г}}} \ln \frac{l_{\text{г}}}{d_{\text{г}} H_0};$$

Вычисляется расчетное электрическое сопротивление заземляющего устройства растеканию тока (в Ом):

$$R = \frac{R_{\text{в}} R_{\text{г}}}{R_{\text{в}} \eta_{\text{г}} + R_{\text{г}} \eta_{\text{в}} n_{\text{в}}};$$

Сопоставляется расчетное сопротивление R с допустимым. Если $R > R_3$, увеличивается число вертикальных электродов $n_{\text{в}}$ и длина горизонтального электрода $l_{\text{г}}$. Операции по расчету повторяются по формулам до тех пор,

пока будет удовлетворено условие $R < R_3$.

Зануление. В электроустановках до 1 кВ с глухо-заземленной нейтралью должно быть выполнено зануление. Этот способ защиты человека от поражения током в случае замыкания фазы на нетоковедущие части электроустановки заключается в преднамеренном электрическом соединении с нулевым защитным проводником (рис. 5).

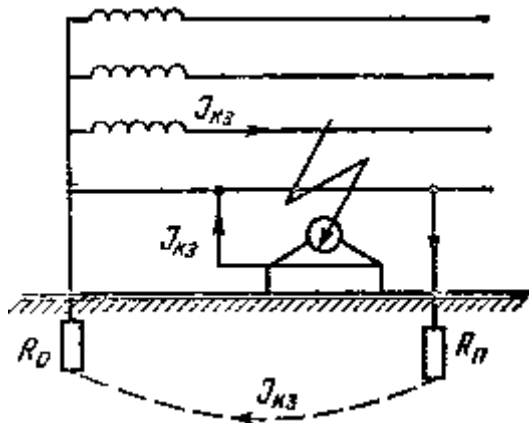


Рис. 5. Зануление оборудования

Защитный эффект зануления состоит в уменьшении длительности замыкания на корпус и, следовательно, в снижении времени воздействия электрического тока на человека. При подключении корпусов электроустановок к нулевому проводу любое замыкание на корпус становится однофазным коротким. Ток короткого замыкания $I_{кз}$ определяется фазным напряжением U_{ϕ} и полным сопротивлением цепи (в А):

$$I_{кз} = \frac{U_{\phi}}{r_{\Sigma}/3 + r_{\phi, \text{пр}} + r_{\text{н}}}$$

где r_{Σ} — сопротивление обмоток трансформатора, Ом; $r_{\phi, \text{пр}}$ — сопротивление фазного провода, Ом; $r_{\text{н}}$ — сопротивление нулевого провода. При $r_{\Sigma}/3 + r_{\phi, \text{пр}} = r_{\phi}$ ток короткого замыкания будет (в А):

$$I_{\text{кз}} = \frac{U_{\phi}}{r_{\phi} + r_{\text{н}}}$$

Если принять $r_{\phi} = r_{\text{н}}$, при замыкании на корпус напряжение на нем, равное падению напряжения на нулевом проводе ($U_{\text{н}}$), составит (в В):

$$U_{\text{н}} = I_{\text{кз}} r_{\text{н}} = \frac{U_{\phi} r_{\text{н}}}{2r_{\text{н}}} = \frac{U_{\phi}}{2}$$

При фазном напряжении $U_{\phi} = 220$ В напряжение на корпусе $U_{\text{к}} = 110$ В. По условиям безопасности появление такого напряжения на корпусе допустимо в течение не более 0,5 с. За это время в ряде случаев автоматическое отключение установки может не произойти. Поэтому для повышения безопасности нулевой провод повторно заземляют. В этом случае при замыкании на корпус ток замыкания на землю составит (в А):

$$I_{\text{кз}} = \frac{U_{\text{н}}}{R_0 + R_{\text{п}}}$$

где R_0 — сопротивление заземления нейтрали, Ом; $R_{\text{п}}$ — сопротивление повторного заземления. Ом.

Если при $r_{\phi} = r_{\text{н}}$ принять $R_0 = R_{\text{п}}$, при замыкании на корпус напряжение на нем, равное падению напряжения на сопротивлении повторного заземления $U_{\text{з}}$, будет (в В):

$$U_3 = I_{кз} R_0 = U_{\text{к}}/2 = U_{\text{ф}}/4$$

Из сравнения формул $U_{\text{к}} = U_{\text{ф}}/2$ и $U_{\text{а}} = U_{\text{ф}}/4$ видно, что повторное заземление при замыкании на корпус снижает его потенциал, т. е. повышает безопасность. При $U_{\text{ф}} = 220$ В напряжение на корпусе будет не 110, а 55 В. Такое напряжение допускает увеличение времени срабатывания защиты до 1 с.

Применение повторного заземления нулевого провода дает аналогичное снижение потенциала на корпусе оборудования и при обрыве нулевого провода.

Применение одного заземления корпуса электроустановки в сетях с глухозаземленной нейтралью недопустимо, так как при пробое изоляции на корпус в цепь замыкания будут включены два сопротивления R_3 и R_0 , значительно снижающие ток замыкания $I_{кз}$. Так, при $U_{\text{ф}}$ сети, в которую включена электроустановка, равном 220 В, сопротивлении $R_3 = R_0 = 4$ Ом ток замыкания $I_{кз}$ составит (в А):

$$I_{кз} = \frac{U_{\text{ф}}}{R_3 + R_0} = \frac{220}{4 + 4} \cong 27,5$$

Такой величины тока может оказаться недостаточно для перегорания плавкой вставки. В этом случае корпус электроустановки окажется под напряжением, величина которого может превысить предельно допустимые значения для прикосновения человека. Также является недопустимым использованием в сети с глухозаземленной нейтралью соединение части корпусов электроустановок с нулевым проводом с частями, заземленными на отдельные заземлители, так как при замыкании на одном из корпусов электроустановок, подсоединенных к отдельному заземлителю, напряжение на нем достигает опасной величины. В этом случае корпуса электроустановок, правильно подсоединенных к нулевому проводу, окажутся под опасным напряжением относительно земли. Зануление должно быстро отключать поврежденную электроустановку от сети и обеспечивать безопасность прикосновения человека к заземленному корпусу в аварийный период. В соответствии с этим зануление должно быть рассчитано на отключающую способность, а также на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазы на землю (расчет заземления

нейтрали) и на корпус (расчет повторного заземления). При замыкании фазы на зануленный корпус электроустановка автоматически отключится, если значение тока однофазного короткого замыкания $I_{kз}$ удовлетворяет условию $I_{kз} > k I_{п}$, где k — коэффициент кратности номинального тока /ш плавкой вставки предохранителя или установки тока срабатывания автоматического выключателя. Значение коэффициента k принимается в зависимости от типа защиты электроустановки. Если защита осуществляется автоматическим выключателем, k принимается в пределах 1,25—1,4. Если защита производится с помощью плавких предохранителей, то в целях ускорения отключения принимают $k > 3$. Сопротивление заземления нейтрали должно быть таким, чтобы в случае замыкания какой-либо фазы на землю напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся к зануленному корпусу, не превышало допустимого напряжения прикосновения. Для снижения напряжения на корпусе необходимо уменьшать сопротивление нулевого провода (увеличив его сечение или проложив параллельно несколько проводников, или применять повторное заземление нулевого провода). Согласно требованию ПУЭ общее сопротивление заземления нейтрали и всех повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 8,4 и 2 Ом соответственно при линейных напряжениях 220, 380 и 660 В источника трехфазного тока или 127, 220 и 380 В источника однофазного тока. Расчеты рабочего и повторного заземлений выполняются аналогично расчетам защитных заземлений электроустановок. Контроль зануления проводится после монтажа электроустановки, ее капитального ремонта или реконструкции и 1 раз в 5 лет в процессе эксплуатации. Контроль включает внешний осмотр цепи, измерение сопротивления петли фазы—нулевой провод и измерения сопротивлений рабочего и повторных заземлений. При внешнем осмотре проверяются элементы цепи, доступные осмотру. Между корпусами оборудования и нулевым проводом питающей сети должна быть надежная цепь, не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Сопротивления рабочего и повторных заземлений нулевого провода измеряются аналогично измерениям сопротивлений защитных заземлений. Измерение сопротивления петли фазы — нулевой проводник проводят для определения величины полного сопротивления петли и последующего расчета величины тока однофазного короткого замыкания с целью сравнения его с номинальным током устройства максимальной токовой защиты. Защитное отключение. Это — быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током.

Защитное отключение должно осуществлять защиту от глухих или неполных замыканий на землю или корпус; при появлении опасных токов утечки; при переходе высшего напряжения на низшее.

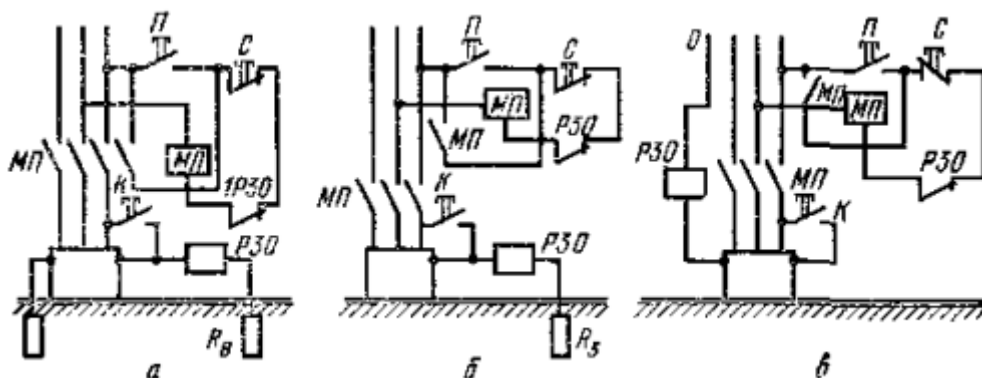


Рис. 6. Схемы устройства защитного отключения: а — на напряжение корпуса относительно земли; б — на токе замыкания на землю; в — то же, с включением катушки P30 в рассечку провода зануления

Устройства защитного отключения должны обладать высокой чувствительностью, малым временем отключения (ПУЭ требует, чтобы это время не превышало 0,2 с); самоконтроль и надежность. На рис. 6, а приведена схема защитного отключения, реагирующая на напряжение на корпусе электроустановки относительно земли. В качестве чувствительного элемента используется реле напряжения (P30), включаемое между корпусом защищаемой электроустановки и дополнительным заземлением. Размыкающий контакт 1P30 включается в цепь питания катушки магнитного пускателя (МП). Схема работает следующим образом; при замыкании на корпус последний оказывается под напряжением относительно земли. Если величина этого напряжения превышает установку реле, оно срабатывает и разрывает размыкающий контакт в цепи управления. При этом катушка МП обесточивается и отключает электроустановку. Исправность схемы проверяется вручную — путем имитации замыкания фазы на корпус нажатием кнопки контроля (К). Эта схема защитного отключения отличается простотой устройства, но требует вспомогательного заземлителя. Схема защитного отключения рис. 6, б, в на токе замыкания на землю в качестве чувствительного элемента содержит токовое реле (P30), включаемое между корпусом защищаемой электроустановки и заземлителем

или нулевым проводом 0 питающей сети. Принцип действия этой схемы аналогичен описанной выше, но в связи с использованием в ней токового реле с малым сопротивлением катушки отпадает необходимость во вспомогательном заземлителе, что является ее достоинством. Недостатком схемы является отсутствие в ней системы самоконтроля. Защитное отключение может применяться как основная мера защиты совместно с защитным заземлением или занулением. Электрозащитные средства и предохранительные приспособления. К электрозащитным относятся переносимые и перевозимые средства, служащие для защиты людей от поражения электрическим током {ГОСТ 12.1.009— 76).

По назначению электрозащитные средства (ЭЗС) разделяются на изолирующие, ограждающие и вспомогательные. Необходимость их применения обусловлена тем, что при эксплуатации электроустановок иногда возникают условия, когда примененные на них совершенные защитные устройства не гарантируют безопасность человека. Изолирующие электрозащитные средства разделяются на основные и дополнительные. Изоляция основных средств надежно выдерживает рабочие напряжения электроустановок, и с их помощью разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. При обслуживании электроустановок напряжением до 1000 В основными изолирующими средствами являются указатели напряжений, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками. Дополнительные средства применяются в сочетании с основными, так как самостоятельно не обеспечивают безопасности персонала. К ним относятся диэлектрические галоши, боты, изолирующие подставки и резиновые ковры.

Ограждающие средства применяют для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением. К ним относятся ограждения (ширмы, барьеры, щиты), изолирующие накладки и колпаки, переносные заземления, предупредительные переносные плакаты. Вспомогательные защитные средства служат для защиты персонала от падения с высоты (предохранительные пояса и страхующие канаты), для безопасного подъема на высоту (лестницы, когти) и для защиты от тепловых, световых, химических и других воздействий (спецодежда, рукавицы, противогазы, защитные очки и др.).

К работе для обслуживания электроустановок допускается персонал (не моложе 18 лет), прошедший медицинский осмотр, инструктаж и обучение безопасным методам труда, имеющий определенную квалификационную группу по электробезопасности.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность

при выполнении работы в действующих электроустановках, являются оформление работы нарядом или распоряжением, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, переводов на другие рабочие места и окончания работы.

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках при частичном или полном снятии напряжения на рабочих местах выполняются следующие технические мероприятия:

- отключаются необходимые электроустановки или их части и принимаются меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы из-за ошибок или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;
- вывешиваются запрещающие плакаты и при необходимости устанавливаются временные ограждения;
- присоединяется к заземляющей шине переносное заземление и проверяется отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которые должно накладываться переносное заземление;
- непосредственно после проверки отсутствия напряжения накладывается заземление на отключение токоведущих частей электроустановки;
- ограждается рабочее место и вывешиваются предостерегающие и разрешающие плакаты.

6.8. Основные требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств

Подготовка к выезду, движение по территории предприятия и работа на линии

При эксплуатации транспортных средств на линии могут иметь место такие основные опасные и вредные производственные факторы:

- наезды проезжающих транспортных средств;
- наезды при сцепке, расцепке автомобилей с прицепом (полуприцепом), запуске двигателя, самопроизвольном движении транспортных средств;

- термические факторы (пожары, взрывы при подаче топлива в карбюратор двигателя самотеком, проверке наличия топлива в баке с применением открытого огня, утечке газа из газобаллонной установки; ожоги паром, водой из радиатора);
- преступные действия пассажиров и других лиц;
- падение поднятого кузова автомобиля-самосвала, опрокидывающейся кабины грузового автомобиля, вывешенных на домкрате частей автомобилей;
- повышенные уровни шума и вибрации;
- повышенная температура и скорость движения воздуха в теплый период года;
- наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ (углерода и азота оксидов, акролеина, углеводородов алифатических предельных, формальдегида, метилмеркаптанов).

Перед пуском двигателя необходимо убедиться, что автомобиль заторможен стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение.

Пуск двигателя должен производиться при помощи стартера. Использовать пусковую рукоятку разрешается только в исключительных случаях.

При пуске двигателя автомобиля пусковой рукояткой необходимо дополнительно придерживаться следующих требований:

- установить упорные колодки с обеих сторон колеса;
- пусковую рукоятку прокручивать снизу вверх;
- не брать рукоятку в обхват;
- при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание;
- не включая зажигания, провернуть коленчатый вал, убедившись, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, включить зажигание;
- не применять никаких рычагов и усилителей, действующих на пусковую рукоятку или храповик коленчатого вала.

Запрещается осуществлять пуск двигателя путем буксировки автомобиля и переключения цепи питания стартера.

Перед пуском двигателя автомобиля, подключенного к системе подогрева, необходимо отключить и отсоединить элементы подогрева.

Управлять транспортными средствами на территории предприятия разрешается только лицам, назначенным приказом по предприятию и имеющим удостоверение на право управления соответствующим видом транспортного средства.

Скорость движения транспортных средств по территории предприятия не должна превышать 10 км/час, а в помещениях – 5 км/час.

Для организации безопасного движения по территории предприятия составляется схематичный план (схема) движения транспортных средств и работников, с указанием разрешенных и запрещенных направлений, поворотов, остановок, выездов, въездов и т.п. Этот план (схема) доводится до всех работающих и вывешивается при въезде на территорию предприятия.

Во время движения автомобиля по территории предприятия (при обкатке, испытании и т.п.) запрещается нахождение на нем лиц, не имеющих к этому прямого отношения.

При заправке автомобилей запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнем;
- проводить ремонтные и регулировочные работы;
- заправлять автомобиль топливом при работающем двигателе;
- допускать перелив и разлив топлива;
- находиться пассажирам в кабине, салоне или кузове.

Собственник обязан выпускать на линию технически исправные транспортные средства, укомплектованные согласно пп. 10.1.12, 10.1.13 этих Правил, что подтверждается подписью в путевом листе лица, ответственного за выпуск автомобиля на линию и водителя.

Водитель может выезжать на линию только после прохождения медицинского осмотра и соответствующей отметки об этом в путевом листе.

Собственник перед выездом обязан проинформировать водителя об условиях работы на линии, местах погрузочно-разгрузочных работ и особенностях перевозимого груза.

Собственник не имеет права:

- заставлять водителя (водитель не имеет права) выезжать на автомобиле, если его техническое состояние и дополнительное оборудование не отвечает Правилам дорожного движения. Правилам технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта и этим Правилам;

- направлять водителя в рейс, если он не имел до выезда отдыха, предусмотренного действующими нормативными актами.

Направляя водителя в рейс продолжительностью более 1 суток, собственник обязан:

- проверить укомплектованность автомобиля необходимыми приспособлениями, оборудованием и инвентарем в соответствии с п. 10.1.14 этих Правил и их исправность;
- сообщить водителю (водителям) режим работы и отдыха;
- записать в путевом листе маршрут следования с указанием мест временного и продолжительного отдыха.

При направлении двух и более автомобилей в рейс для совместной работы на срок более двух суток собственник обязан приказом назначить лицо, отвечающее за охрану труда. Выполнение требований этого лица обязательно для всех водителей группы автомобилей.

При остановке на отдых за пределами населенных пунктов лицо, отвечающее за охрану труда, должно осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности труда.

Запрещается водителям, грузчикам и другим лицам во время стоянки отдыхать или спать в кабине, салоне при работающем двигателе.

Перед посадкой пассажиров на грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки людей, водитель должен проинструктировать пассажиров о порядке посадки и высадки, предупредить их о том, что стоять в кузове движущегося автомобиля запрещается.

Перевозка детей в кузове грузового автомобиля запрещается.

Проезд в кузовах грузовых автомобилей, не оборудованных для перевозки пассажиров, разрешается только лицам, сопровождающим (получающим) грузы, при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов.

Запрещается:

- перевозка людей на безбортовых платформах, на грузе, размещенном на уровне или выше бортов кузова, на длинномерном грузе и рядом с ним, на цистернах, прицепах и полуприцепах всех типов, в кузовах автомобилей-самосвалов и специализированных автомобилей;
- перевозка в кабине, кузове, салоне большего количества людей, чем оборудовано мест для сидения или указано в паспорте завода-изготовителя;

- движение автомобиля с открытыми дверьми и при нахождении людей на подножках;
- выпрыгивать из кабины или кузова автомобиля.

Лица, находящиеся в автомобиле обязаны выполнять требования водителя по вопросам безопасности.

При остановке (стоянке) автомобиля водитель, покидая транспортное средство, должен принять все меры против самопроизвольного его движения: остановить двигатель, установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, затормозить автомобиль стояночным тормозом.

Если автомобиль стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно подставить под колеса упорные колодки.

На спусках и подъемах, где способ постановки не регламентируется средствами регулирования движения, транспортные средства необходимо ставить под углом к краю проезжей части так, чтобы исключить возможность их самопроизвольного движения.

Выходя из кабины автомобиля или салона автобуса, водитель должен предварительно убедиться в состоянии поверхности (наличие выбоин, скользкости, посторонних предметов и т.п.), а при выходе на проезжую часть дороги – еще и в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном направлениях.

На автомобили-таксомоторы в регионах (городах) с высокой криминогенной обстановкой необходимо устанавливать защитный экран, а также специальную сигнализацию.

Сцепка и расцепка автомобилей с прицепами и полуприцепами должна производиться только на ровной нескользкой поверхности с твердым покрытием.

Сцепку автопоезда, состоящего из автомобиля и прицепа, должны производить три человека – водитель, рабочий-сцепщик и лицо, координирующее их работу. При этом водитель подает автомобиль назад самым малым ходом, строго выполняя команды лица, координирующего проведение сцепки.

Координирующее лицо должно находиться на месте, с которого ему одновременно хорошо видны водитель и рабочий-сцепщик на протяжении всего периода проведения сцепки. Оказывать помощь сцепщику, а также покидать ему свое место до окончания сцепки запрещается.

В исключительных случаях (дальние рейсы, перевозка сельскохозяйственных продуктов с полей и т.п.) сцепку разрешается производить одному водителю. В этом случае он должен:

- затормозить прицеп стояночным тормозом;
- проверить состояние буксирного оборудования;
- подложить упорные колодки под задние колеса прицепа;
- провести сцепку, включая соединение гидравлических, пневматических и электрических систем автомобиля и прицепа, а также крепление страховочных тросов (цепей) на прицепах, не имеющих автоматического оборудования.

Запрещается производить сцепку при неисправности дышла прицепа (отсутствие пружин дышла, упора, их неисправности и т.п.).

Перед началом движения задним ходом необходимо зафиксировать поворотный круг прицепа стопорным устройством.

Водитель перед сцепкой полуприцепа должен осмотреть его и убедиться в исправности.

При сцепке и расцепке продольные оси автомобиля-тягача и полуприцепа должны располагаться на одной прямой.

Борта полуприцепа при сцепке и расцепке должны быть закрыты. Перед сцепкой необходимо убедиться в том, что седельно-сцепное устройство, шкворень и их крепление исправны; полуприцеп заторможен стояночным тормозом; передняя часть полуприцепа по высоте расположена так, что при сцепке передняя кромка опорного листа попадает на полозки или на седло. При необходимости следует поднять или опустить переднюю часть полуприцепа.

Перед сцепкой необходимо установить упорные колодки под колеса полуприцепа.

Запрещается производить расцепку при неопущенных катках опорного устройства, а также неравномерной загрузке полуприцепа.

С помощью оттяжной пружины на крючок переднего борта полуприцепа, чтобы они не мешали сцепке, а после сцепки они должны быть присоединены.

Перед подачей автомобиля назад водитель должен убедиться, что его никто не объезжает и вблизи нет людей или каких-либо преград.

Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади (из-за груза в кузове, при выезде из ворот и т.п.) водитель должен требовать, а собственник обязан выделять работника для организации движения автомобиля.

Во время движения на повороте водитель автомобиля-цистерны, емкость которой залита менее чем на 3/4, обязан снизить скорость до такой, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения.

При перегреве двигателя пробку радиатора можно открывать только тогда, когда температура воды (жидкости) ниже 100 °С, иначе при открытии пробки произойдет выброс кипящей воды.

Пробку радиатора на горячем двигателе необходимо открывать в рукавицах или накрыв ее тряпкой. Пробку следует открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего.

Для предупреждения случаев обморожения при устранении неисправностей зимой в дороге следует работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструменту руками без рукавиц.

Во избежание возникновения пожара на автомобиле запрещается:

- подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор из емкости самотеком при помощи шланга или другим способом;
- производить ремонт топливной системы при работающем или горячем двигателе, включенном зажигании;
- оставлять в кабинах и на двигателе загрязненные маслом или топливом использованные обтирочные материалы;
- подогревать двигатель и другие агрегаты открытым огнем, а также пользоваться им в непосредственной близости от приборов системы питания двигателя (в т.ч. от топливных баков);
- курить и пользоваться открытым огнем при определении наличия топлива в баке, а также при заправке автомобилей из дополнительных емкостей.

Для проверки наличия топлива в топливных баках следует применять специальные линейки, исключающие искрообразование в результате ударов, переносные светильники во взрывобезопасном исполнении и другие приспособления.

Буксирование неисправных автомобилей должно осуществляться в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.

При ремонте автомобиля на линии водитель обязан выполнять требования безопасности труда, установленные для ремонта и профилактического обслуживания транспортных средств на предприятии, согласно разделу 13 этих Правил. При отсутствии у водителя необходимых приспособлений и инструмента для безопасного выполнения конкретного вида работ ремонт запрещается.

Запрещается допускать к ремонту автомобиля на линии посторонних лиц (грузчиков, пассажиров и т.п.).

При вынужденной остановке автомобиля на обочине или на краю проезжей части дороги для проведения ремонта водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, одеть сигнальный жилет” и установить знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь на расстоянии не ближе 20 м до транспортного средства в населенных пунктах и 40 м – за их пределами.

Перед вывешиванием части автомобиля домкратом необходимо установить его на горизонтальную нескользкую площадку за пределами проезжей части дороги, остановить двигатель, включить пониженную передачу, затормозить автомобиль стояночным тормозом, установить под колеса упорные колодки, вывести людей из салона (кузова), кабины, закрыть двери.

При вывешивании автомобиля на грунтовой поверхности необходимо выровнять место установки домкрата, положить под домкрат прочную деревянную подставку площадью не менее 0,1 м² или доску.

Запрещается устанавливать домкрат на случайные предметы.

Дополнительные требования при эксплуатации автомобилей, работающих на газовом топливе

При эксплуатации автомобилей, работающих на сжатом природном или сжиженном нефтяном газе, должны выполняться требования Руководства (инструкции) по их эксплуатации заводов-изготовителей и этих Правил.

Запуск двигателя (карбюраторного) следует производить на топливе одного вида: на газе или бензине.

Для подогрева двигателя и системы питания, устранения ледовых образований и пробок разрешается применять только горячую воду, воздух или пар.

Перед включением зажигания, осветительных электрических приборов и запуском двигателя после межсменного отстоя или длительного хранения автомобилей необходимо не менее чем на 3 минуты открыть для проветривания капот, люки отсеков баллонов и двери (в автобусах), багажное

отделение (в легковых автомобилях), после чего убедиться в герметичности газовой аппаратуры, трубопроводов и соединений системы питания.

Расходные и магистральные вентили необходимо открывать медленно, во избежание гидравлического удара, а закрывать – не прилагая больших усилий, чтобы не повредить уплотнители.

В процессе эксплуатации автомобиля, работающие на газовом топливе, должны, ежедневно, при выпуске на линию и при возвращении их с линии, подлежать осмотру с целью проверки герметичности и исправности газовой аппаратуры, а также надежности крепления газовых баллонов и кронштейнов.

Проверку герметичности соединений газового оборудования и определения мест утечки газа производят с помощью специальных приборов (газоиндикаторов, течеискателей) или мыльной эмульсии.

На легковых автомобилях (ГАЗ-24-07) и их модификациях необходимо проверить также состояние резинового уплотнителя и дренажного шланга заправочного устройства.

При обнаружении утечки газа из баллонов через вентили, предохранительный клапан или другую арматуру на линии и невозможности ее устранения необходимо выпустить газ из баллонов в атмосферу в безопасном месте вдалеке от людей и источников огня.

Выпуск газа должен производиться при неработающем двигателе и отключенной “массе”.

При обнаружении утечки газа во время движения водитель обязан немедленно остановить автомобиль, выключить двигатель, закрыть все вентили, выявить неисправности и принять меры к их устранению. При невозможности устранения неисправности необходимо прекратить работу и сообщить об этом на предприятие.

При эксплуатации автомобилей, работающих на газовом топливе, запрещается:

- запускать двигатель и работать на автомобиле с неисправной газовой аппаратурой и при утечке газа из баллона или системы питания;
- работа двигателя на смеси двух топлив – бензина и газа;
- дозаправлять баллоны или выпускать (сливать) газ в непосредственной близости от мест стоянки других автомобилей или вблизи источников огня и мест нахождения людей;

- останавливать автомобиль ближе 5 м от места работы с открытым огнем, а также пользоваться открытым огнем ближе 5 м от автомобиля;
- производить проверку герметичности системы питания открытым огнем;
- проверять или регулировать приборы электрооборудования, не убедившись в отсутствии газа под капотом двигателя и в других возможных местах его накопления;
- эксплуатировать автомобиль со снятым газовым фильтром;
- регулировать или ремонтировать газовую аппаратуру (кроме регулировки холостого хода) при работающем двигателе;
- ударять по газовой аппаратуре и арматуре, находящейся под давлением;
- оставлять в промежуточном положении расходные вентили; они должны быть полностью открыты или закрыты;
- применять дополнительные рычаги для открывания или закрывания расходных или наполнительных вентилях;
- эксплуатировать автомобиль на бензине с открытым электромагнитным клапаном и расходными магистральными вентилями;
- запускать двигатель при давлении газа в баллонах менее 0,5 МПа (5 кг/см²).

После постановки автомобиля на длительную стоянку необходимо закрыть расходные и магистральные вентили, выработать весь газ из системы питания, после чего выключить зажигание и отключить “массу”.

При остановке двигателя на короткое время (не более 10 мин) магистральный вентиль разрешается оставлять открытым.

Заправлять автомобили газом разрешается только на стационарных или передвижных газонаполнительных станциях.

Перед заправкой автомобиля газовым топливом необходимо: высадить пассажиров из кабины (кузова) или салона автомобиля, остановить двигатель, выключить зажигание; закрыть магистральный вентиль, расходные вентили при этом должны быть открыты.

При заправке газовым топливом запрещается:

- стоять около газонаполнительного шланга и баллонов;
- подтягивать гайки соединений топливной системы и стучать металлическими предметами;
- производить регулировку и ремонт газовой аппаратуры;

- выполнять работы, вызывающие искрообразование;
- курить и пользоваться открытым огнем;
- работать без рукавиц;
- заправлять баллоны сжиженным нефтяным газом более чем на 90% полного объема;
- заправлять баллоны, если срок осмотра их истек, или в случае обнаружения разгерметизации системы питания.

Перед началом наполнения баллонов газом необходимо сначала открыть наполнительный вентиль на автомобиле, а потом – вентиль заправочной колонки, а после наполнения баллонов газом сначала закрыть вентиль заправочной колонки, а потом – наполнительный вентиль на автомобиле.

Отсоединять и присоединять газонаполнительные шланги можно только тогда, когда оба вентиля закрыты.

Если во время заправки газонаполнительный шланг случайно разгерметизируется, необходимо немедленно закрыть выходной вентиль на газонаполнительной колонке, а потом – наполнительный вентиль на автомобиле.

Эксплуатация баллонов для сжатого природного и сжиженного нефтяного газа должна осуществляться согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

В случае возникновения пожара на автомобиле, работающем на газе, необходимо выключить зажигание и закрыть расходные и магистральные вентили. Тушить пожар необходимо огнетушителями, кошмой, песком или струей распыленной воды. Баллоны с газом необходимо обильно поливать холодной водой, чтобы избежать чрезмерного повышения давления в них.

Дополнительные требования при эксплуатации автомобилей в отрыве от основной базы

Направление автомобилей для выполнения работ в отрыве от основной базы должно оформляться приказом по предприятию.

Приказом собственника предприятия назначается также старший группы, направляемой в командировку (при 2 и более автомобилей), из числа опытных водителей или бригадиров или начальник колонны (более 20 автомобилей) из специалистов предприятия, на которого возлагается ответственность за соблюдение требований безопасности труда.

Выполнение требований ответственного лица обязательно для всей группы, направляемой в командировку.

Перед направлением на работу необходимо выяснить на месте будущего расположения условия и особенности работы, организацию жилья и быта состава группы, хранения и профилактического обслуживания транспортных средств, медицинского осмотра водителей.

Совместно с собственником организации, в распоряжение которой направляется автотранспорт, уточнить необходимое материальное и техническое обеспечение, что должно быть осуществлено как непосредственно на предприятии, так и по месту командировки.

При подготовке к работе в отрыве от основной базы необходимо провести профилактическое обслуживание всех транспортных средств. При этом особое внимание необходимо обратить на узлы и агрегаты, обеспечивающие безопасность движения и труда, пожарную безопасность.

При эксплуатации, профилактическом обслуживании и ремонте транспортных средств в отрыве от основной базы необходимо соблюдать те же требования безопасности, что и в обычных условиях.

6.9. Основные требования обеспечения пожарной безопасности

Противопожарные двери, окна и ворота в противопожарных стенах должны иметь предел огнестойкости не менее 1.2 часа, а противопожарные перекрытия не менее 1 часа. Такие перекрытия не должны иметь проемов и отверстий, через которые могут проникать продукты горения при пожаре.

При проектировании зданий необходимо предусмотреть безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара. При возникновении пожара люди должны покинуть здание в течение минимального времени, которое определяется кратчайшим расстоянием от места их нахождения до выхода наружу.

Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. При этом лифты и другие механические средства транспортирования людей при расчетах не учитывают. Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверей на путях эвакуации не менее 0.8м. Ширина наружных дверей лестничных клеток должна быть не менее ширины марша лестницы, высота прохода на путях эвакуации - не менее 2 м. При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей должны предусматриваться следующие виды лестничных клеток и лестниц: незадымляемые лестничные клетки (сообщающиеся с наружной воздушной зоной или оборудованные техническими устройствами для подпора воздуха); закрытые клетки с естественным освещением через окна в наружных стенах; закрытые

лестничные клетки без естественного освещения; внутренние открытые лестницы (без ограждающих внутренних стен); наружные открытые лестницы. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы.

Основные требования пожарной безопасности

Главным условием получения разрешения от органов пожарного надзора является выполнение требований пожарной безопасности. Даже для предприятий отнесенных к группе, на которую распространяется уведомительный принцип, все противопожарные меры остаются обязательными к исполнению.

Для поддержания пожарной безопасности каждое предприятие должно осуществить комплекс обязательных организационных мероприятий, перечисленных в "Правилах пожарной безопасности в Украине", а именно:

- определить обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности;
- назначить ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков, технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и эксплуатацию технических средств противопожарной защиты;
- ввести соответствующий противопожарный режим;
- подготовить, утвердить и ознакомить всех сотрудников с:
 - обще-объектной инструкцией о мерах пожарной безопасности;
 - соответствующими инструкциями для всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещений;
- составить планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара;
- утвердить порядок (систему) оповещения людей о пожаре, ознакомить с ним всех сотрудников;
- определить категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а также определить классы зон по "Правилам устройства электроустановок";
- установить на территории, в зданиях и помещениях соответствующие знаки пожарной безопасности, таблички с указанием номера телефона и порядка вызова пожарной охраны.

Особое внимание уделяется специальным мерам, предупреждающим пожары от теплового проявления электрического тока.

Ответственные за пожарную безопасность назначаются приказом руководителя предприятия .

Внутренние документы, устанавливающие противопожарный режим на предприятии разрабатываются ответственными за пожарную безопасность и утверждаются руководителем предприятия. Документы хранятся в специальной папке по вопросам пожарной безопасности.

В документах следует указать, в частности, следующее:

правила пользования электронагревательными бытовыми приборами, применения открытого огня, выполнения временных пожароопасных работ;

- место для курения;

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

- порядок обслуживания технических средств противопожарной защиты (огнетушителей, установок пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, дымоудаления и т.д.);

- ответственных лиц, которые должны проводить специальное обучение и инструктажи персонала по вопросам пожарной безопасности, и периодичность данных мероприятий;

- действия, к которым должны прибегать сотрудники в случае возникновения пожара.

Список документов может быть различным для каждого предприятия. Основные документы, требуемые пожарным надзором, приведены ниже:

- Приказ (приказы) о назначении ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений и проч.;

- Приказ (соответствующее положение) о порядке, согласно которому с сотрудниками следует проводить специальное обучение и инструктажи, проверять их знания по вопросам пожарной безопасности;

- Программа для проведения вводного противопожарного инструктажа;

- Программа для проведения первичного противопожарного инструктажа;

- Перечень вопросов, по которым следует проверять знания после первичного, повторного и внепланового противопожарных инструктажей;

- Журнал регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности;

- Экспертное заключение (экспертные заключения) относительно правильности и полноты выполнения противопожарных требований в проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое переоснащение объектов производственного и другого назначения, внедрение новых технологий;
- Разрешение (разрешения) на начало работы каждого новосозданного предприятия, ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, на внедрение новых технологий, запуск в производство новых пожароопасных машин, оборудования и продукции, на аренду любых помещений, зданий и сооружений;
- Сертификат (сертификаты) соответствия на все виды пожарной техники и противопожарного оборудования;
- Перечень обязанностей должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности;
- Распоряжения, инструкции, устанавливающие соответствующий противопожарный режим;
- Обще-объектная инструкция о мерах пожарной безопасности;
- Инструкции о мерах пожарной безопасности для всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещений (участков, цехов, складов, мастерских, лабораторий и т. п.);
- Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара;
- Инструкция для работников охраны (охранников, вахтеров, караульных и др.);
- Составленный специально для работников охраны список должностных лиц предприятия, в котором (списке) следует указать домашний адрес, номера служебного и домашнего телефонов каждого из этих лиц;
- Графики и акты замеров сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования;
- Документация, перечень которой приведен в "Правилах технического содержания установок пожарной автоматики";
- Регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, огнетушителей;
- Графики и акты проверки сопротивления заземляющих приборов;
- Наряды-допуски на выполнение огневых работ.

В папке по пожарной безопасности также должны храниться документы о добровольных пожарных дружинах, пожарно-технических комиссиях, и эксплуатации систем пожарной автоматики (если они есть на предприятии).

Каждое предприятие должно иметь общую (общеобъектную) инструкцию и инструкции для всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещений (участков, цехов, складов, мастерских, лабораторий и т. д.). Все сотрудники предприятия должны ознакомиться с этими документами во время противопожарных инструктажей, пожарно-технического "минимума", производственного обучения. Инструкции должны быть размещены на видных местах предприятия. Каждая инструкция должна быть зарегистрирована в соответствующем журнале.

Порядок специального обучения, инструктажей и проверки знаний сотрудников предприятия определяется приказом руководителя предприятия или утверждается соответствующим положением.

Все здания, помещения производственного и складского назначения, а также лаборатории, должны быть разделены по категориям взрывопожарной и пожарной опасности, а также быть зонированы по классам в соответствии с "Правилами устройства электроустановок".

Обозначение категории и класса зоны указывается на входных дверях в помещение, а также на границах зон – внутри помещений и снаружи.

Образец таблички с указанием категории и зоны помещения

Категория В

Класс зоны по ПУЭ П–Па

Кроме того, внутри здания, на видных местах возле телефонов размещают таблички с указанием номера телефона пожарной охраны.

Специальные знаки должны указывать, где установлены огнетушители. Такие знаки крепятся на видных местах на высоте 2,0–2,5 м от пола внутри и снаружи помещения. Важно помнить:

Необходимое условие выполнения требований норм и правил пожарной безопасности – это установка в помещениях, зданиях, сооружениях знаков пожарной безопасности, соответствующих ГОСТ 12.4.026-76* "Цвета сигнальные и знаки безопасности". Такие обозначения должны предупреждать сотрудников о возможной опасности, предоставлять нужную информацию о действиях в случае возникновения пожара и т. п.

1 Категория помещения определяется по ОНТП 24–86. Наиболее опасными считаются объекты категории "А", наименьшую опасность представляют объекты категории "Д".

На территории тех объектов, где курение разрешается, администрация должна определить и оборудовать специальное место для курения. Там устанавливают соответствующий знак или надпись, а также урну или пепельницу из негорючих материалов.

Однако, следует помнить, что на некоторых объектах курение запрещено. К ним относятся:

- объекты (их территория и помещение) по добыче, переработке и хранению легковоспламеняющихся веществ, горючих материалов и горючих газов, по производству взрывчатых веществ;
- здания, в которых находятся взрывопожароопасные помещения (участки), торговые предприятия, склады и базы;
- помещения детских дошкольных, школьных и лечебных заведений;
- хлебные и злаковые массивы и зерноприемные пункты.

6.10. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях

Хозяйственная деятельность человека приводит к нарушению экологического равновесия, возникновению аномальных природных и техногенных ситуаций: стихийных бедствий, катастроф и аварий с многочисленными человеческими жертвами, огромными материальными потерями и нарушениями условий нормальной жизнедеятельности.

По данным ООН, за последние 20 лет на нашей планете в результате стихийных бедствий и катастроф погибло 3 млн. человек.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) – одна из актуальных проблем современности. Умелые действия по спасению людей, оказанию им необходимой помощи, проведению аварийно-спасательных работ в очагах поражений позволяют сократить число погибших, сохранить здоровье пострадавших, уменьшить материальные потери. В связи с этим актуальной становится проблема подготовки специалистов с высшим образованием, способных грамотно и умело организовать предотвращение экстремальных ситуаций и оказать помощь населению в ликвидации опасности.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности – задача первостепенного приоритета для личности, общества и государства. С

момента своего появления на Земле человек перманентно живёт и действует в условиях постоянно изменяющихся потенциально опасностей. Реализуясь в пространстве и времени, опасности причиняют вред здоровью человека, который проявляет в нервных потрясениях, болезнях, инвалидных и летальных исходах и др. Профилактика опасности и защита от них – актуальнейшая гуманитарная, социально-экономическая и юридическая проблема, в решении которой государство не может быть не заинтересованным.

Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях.

Несчастный случай или авария на производстве — сложное причинно-следственное событие, являющееся результатом недостаточно четко проработанных решений технологов, конструкторов, проектировщиков, организаторов производства и ошибочных действий непосредственных исполнителей.

Опасности и вредности в производственной, так же как и в природной и бытовой сферах, локализованы в пространстве и времени и потенциально существуют независимо от человека. Зону действия опасных факторов называют опасной зоной, а средства, позволяющие исключить или уменьшить действие на человека опасностей и вредностей при его нахождении в опасной зоне, называют средствами защиты.

Вероятность превращения потенциальной опасности в реальную зависит от взаимного расположения в пространстве и времени человека и опасной зоны.

При этом возможны три основных варианта:

зона действия опасностей не совпадает с местонахождением человека;

зона действия опасностей частично совпадает с местонахождением человека;

зона действия опасностей совпадает с местонахождением человека.

Если за критерий возможных негативных последствий принять риск, определяемый вероятностью проявления опасности во время пребывания человека в опасной зоне, то:

- в первом случае риск исключен полностью, так как человек не имеет контакта с опасностями;

- во втором случае риск повреждения здоровья человека возможен только в случае совпадения зоны действия опасностей по месту и по времени с местом пребывания человека или его органов (при работе подъемно-транспортного, кузнечно-прессового, большинства станочного оборудования, а также при осмотрах, ремонтах, настройках и испытаниях машин и механизмов на ходу);

- в третьем случае можно говорить о 100%-м риске повреждения здоровья человека (во время стихийных бедствий, на пожарах, при взрывах, военных действиях, а также во время выполнения особо опасных работ — подземных, работ на высоте, ремонтных и электромонтажных работ под напряжением, при эксплуатации взрывоопасных объектов).

Во втором и в третьем случаях снизить уровень опасности, исключить или уменьшить риск можно, применяя специальные средства защиты, проводя организационные мероприятия и обучая персонал специальным приемам труда и правилам личного поведения.

Количественно риск определяется как отношение тех или иных нежелательных последствий в единицу времени к возможному числу событий.

Современное состояние общества, науки и производства, разработка прогрессивных средств защиты позволяют снизить риск гибели человека.

Обычно риск как показатель опасности используют в общей оценке проектируемых объектов. В практике статистической оценки травмоопасности производственных отраслей, предприятий и видов работ чаще используют показатели частоты и тяжести несчастных случаев.

Принципы обеспечения безопасности производственной деятельности делятся на следующие группы:

ориентирующие — основополагающие принципы, целенаправляющие технологов, конструкторов, проектировщиков и организаторов производства на определение области поиска и методологии решения задач безопасности производственной деятельности персонала;

управленческие — предоставляющие возможность руководству предприятия на основе законодательных и нормативных актов построить организационную структуру и систему управления безопасностью с четким распределением обязанностей, контролем, обратной связью и ответственностью должностных лиц за работу по обеспечению безопасности производственной деятельности персонала предприятия;

организационные — включающие подбор и обучение кадров, нормирование труда и отдыха, организацию рабочих мест с учетом эргономики;

технические — предусматривающие комплекс типовых технических решений обеспечения максимальной безопасности функционирования оборудования и технологических процессов.

Принцип **гуманизации** подразумевает, что при проектировании технологических процессов, оборудования, организации труда центром

внимания должны быть человек, его безопасность, удобство работы, тепловой и физиологический комфорт. Необходимо оценивать физические и психофизиологические возможности человека в процессе труда, его реакции на изменение обстановки, возможность контроля информации, удобство рабочей позы, расположение органов управления, соответствие тяжести и напряженности труда нормируемым величинам.

Системность в обеспечении безопасности производственной деятельности требует последовательного решения следующих четырех задач:

- идентификация (выявление) опасностей и вредностей на каждом рабочем месте и в каждой технологической операции;
- исключение опасностей путем выбора менее опасных вариантов технологии и оборудования;
- защита от оставшихся опасностей и вредностей путем подбора наиболее эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты, применения автоматизации и дистанционного управления;
- оценка возможных аварийных ситуаций, локализация и ликвидация опасностей и вредностей при авариях.

Классификация, категорирование введены для возможности применения однотипных решений вопросов безопасности на близких по условиям объектах. Так, классификация опасных и вредных факторов облегчает и систематизирует их идентификацию. Категорирование работ по тяжести и напряженности труда накладывает определенные ограничения на параметры микроклимата и производственный шум. Категорирование зрительных работ по величине объектов по санитарным нормам требует соответственной величины санитарно-защитных зон для снижения негативного влияния предприятий на непромышленные зоны. Классификация помещений по опасности поражения током позволяет применить в соответствии с правилами устройства и правилами технической эксплуатации электроустановок соответствующее условиям эксплуатации электрооборудование и средства защиты от поражения током. Категорирование помещений по взрывопожарной опасности регламентирует выбор соответствующего класса огнестойкости зданий и сооружений, оборудования, этажность зданий и площадь этажа между противопожарными преградами, количество эвакуационных выходов и расстояние между ними, применение средств сигнализации и пожаротушения.

Стандартизация регламентирует на государственном уровне обязательные для выполнения требования, нормы и конкретные решения по обеспечению безопасности производственной деятельности.

Деятельность КЧС по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте в зависимости от обстановки осуществляется в трех режимах функционирования системы предупреждения и ликвидации ЧС:

- режим повседневной деятельности - функционирование системы в мирное время при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке;
- режим повышенной готовности (КЧС обязана оценить возникшие угрозы, вероятные сценарии развития обстановки и т. д.);
- при необходимости из КЧС объекта формируется оперативная группа для выявления причин ухудшения обстановки на объекте, выработки предложений по предотвращению чрезвычайной ситуации.

Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС проводит председатель КЧС объекта.

Планирование предусматривает решение основных вопросов организации действия по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте.

Главными из которых являются:

- выполнение всего комплекса мероприятий по защите персонала, зданий, сооружений и территории объекта от ЧС природного и техногенного характера;
- обеспечение защиты персонала при различных видах ЧС;
- выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

При планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на опасных производственных объектах, перечень которых приведен в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», изучают Декларацию промышленной безопасности своего объекта и план локализации аварийных ситуаций.

Подготовка руководящего состава, сил и средств, а так же персонала объекта к действиям при ЧС организуется и проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».

Подготовка специальных невоенизированных формирований проводится непосредственно на объекте по действующим программам. На объекте подготовка руководящего состава, специалистов, командно-начальствующего и личного состава формирований осуществляется на

занятиях, тренировках КЧС, штабных тренировках, командно-штабных учениях и комплексных учениях (объектовых тренировках).

Разработка материально-технической базы КЧС включает:

- создание и совершенствование систем оповещения, связи и управления, включая локальные;
- создание требуемого запаса средств индивидуальной и медицинской защиты.

Для обеспечения производства работ по дезактивации, дегазации и дезинфекции территорий, зданий и сооружений заблаговременно создают запасы дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ; накопление фонда защитных сооружений в соответствии с требованиями норм инженерно-технических мероприятий.

Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение для спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение безотлагательно проводить ряд простейших действий по оказанию помощи до прибытия медицинского персонала во многих случаях позволяет предотвратить смертельный исход и развитие тяжелых осложнений у пострадавшего.

Первую доврачебную помощь должен уметь оказывать каждый работник. Поэтому необходимо проходить обучение способам оказания первой помощи.

7. Социальная защита пострадавших на производстве

7.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда

С принятием в 1998 году Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» ФЗ № 125 государство взяло на себя обязательство по возмещению вреда и данный вид страхования стал государственным и обязательным.

Введение в действие системы возмещения вреда потребовало принятия целого ряда законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, таких как:

-Трудовой

кодекс

РФ;

- Кодекс РФ об административных правонарушениях;
- Налоговый кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- Федеральный закон «Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и размерах страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- Федеральный закон «О лечении застрахованных, осуществляемом на территории РФ непосредственно после несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности» Федеральный закон № 118 от 07.07.2003;
- Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска. Постановление Правительства от 01.12.2005 г. №713;
- Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789);
- Временные критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 18.07.2001 № 56)(с изменениями от 30.12.2003, 26.04.2004);
- Порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2001 № 332);
- Временный порядок взаимодействия субъектов и участников системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по вопросам медико-социальной экспертизы, медицинской, социальной и профессиональной реабилитации застрахованного и оплаты дополнительных расходов на ее проведение (утв. Минздравом РФ, Фондом социального страхования РФ и Минтрудом РФ 19.04.2000).

Термины и определения

Федеральный закон № 125 вводит ряд понятий и дает им следующие определения: Страхователь (работодатель) – юридическое (физическое) лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний (далее – данному виду соцстрахования).

Страховщик – Фонд социального страхования РФ. Застрахованный (работник) – физическое лицо (гражданин), подлежащее обязательному социальному страхованию; физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве (профзаболевания), подтвержденное в установленном порядке и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности.

Страховой случай – подтвержденный в установленном порядке (через МСЭК – медико-социальную экспертную комиссию) факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве (профзаболевания), который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию.

Страховой взнос – обязательный платеж по данному виду соцстрахования, рассчитанный исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу. Скидки и надбавки устанавливаются страховщиком с учетом состояния охраны труда (после проведенной сертификации работ по охране труда), расходов страхователя на обеспечение по страхованию и не может превышать 40% страхового тарифа. Это создает механизмы материальной заинтересованности работодателя в улучшении условий и охраны труда.

Страховой тариф – ставка страхового взноса с начисленной оплаты труда по всем основаниям (дохода) застрахованных.

Обеспечение по страхованию – страховое возмещение вреда (страховые выплаты), причиненного в результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного.

Профессиональная трудоспособность – способность человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества.

Степень утраты профессиональной трудоспособности – выраженное в процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до наступления страхового случая.

Установление степени утраты профессиональной трудоспособности

Освидетельствование застрахованного МСЭК производится по обращению субъектов страхования (страхователя, страховщика, застрахованного) либо по определению судьи (суда) при представлении акта.

Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается:

- от 10 до 30 % для пострадавшего, который может продолжать профессиональную деятельность с умеренным (незначительным) снижением квалификации, уменьшением объема выполняемой работы, при изменении условий труда, влекущих снижение заработка, или выполнять профессиональную деятельность с большим напряжением. Например, 30% - если пострадавший может выполнять работу по профессии со снижением квалификации на один разряд или выполнять неквалифицированный физический труд со снижением разряда работ на одну категорию тяжести

или выполнять работу по профессии с незначительным снижением объема профессиональной деятельности на 1/3 часть прежней нагрузки;

- от 40 до 60 % для пострадавшего, который может продолжать профессиональную деятельность с выраженным снижением квалификации, уменьшением объема выполняемой работы или выполнять профессиональную деятельность более низкой квалификации. Например, 60 % - если пострадавший может выполнять работу по профессии или с использованием профессиональных знаний, умений и навыков, но со снижением квалификации на 4 тарификационных разряда;

- от 70 до 90 % для пострадавшего, который может выполнять работу только в специально созданных условиях. Например, 70% - если пострадавший может выполнять в специально созданных производственных условиях работу по профессии, предшествующей несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию;

- 100 % для пострадавшего, который не может выполнять любые виды профессиональной деятельности, даже в специально созданных условиях.

Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается согласно «Временным критериям определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний...», утв. постановлением Минтруда РФ от 10.07.01 № 56.

Срок переосвидетельствования пострадавшего устанавливается через 6 месяцев, 1 или 2 года, а также бессрочно.

7.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в Российской Федерации с января 2000 года в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», которым установлены правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и определен порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях.

Субъекты страхования:

застрахованный - физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний в соответствии с положениями пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ;

страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации и нанимающая граждан Российской Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ;

страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предусматривает:

- обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска;
- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;
- обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются за счет:

- обязательных страховых взносов страхователей;
- взыскиваемых штрафов и пени;
- капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей;
- иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году и в плановый период 2014 и

2015 годов страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22.12.2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год». Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых договоров и гражданско-правовых договоров и включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

В 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов сохраняются 32 класса профессионального риска, размеры и диапазон страховых тарифов от 0,2 до 8,5%.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 г. № 713 утверждены Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, которые определяют порядок отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска в целях установления страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые устанавливаются страхователям в соответствии классом профессионального риска осуществляемого ими основного вида экономической деятельности.

Основной вид деятельности страхователя - юридического лица, а также виды экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, ежегодно подтверждаются страхователем в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Виды экономической деятельности группируются в классы профессионального риска в зависимости от уровня интегрального показателя профессионального риска, и образуют Классификацию видов экономической деятельности по классам профессионального риска (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 25.12.2012 г. № 625н).

Отнесение вида экономической деятельности к классу профессионального риска определяется исходя из величины интегрального показателя профессионального риска, который определяется как отношение общей суммы расходов на обеспечение по страхованию в истекшем календарном году, к сумме выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц за истекший календарный год, на которые начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком. Размер скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы страхователя за три года и устанавливается страхователю с учетом состояния охраны труда (включая результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров) и расходов на обеспечение по страхованию. Размер установленной скидки или надбавки не может превышать 40% страхового тарифа, установленного страхователю. При наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не устанавливается.

Индивидуализация размеров страховых тарифов производится за счет установления дифференцированного страхового тарифа структурным подразделениям предприятий, осуществляющим виды экономической деятельности, отличные от основного вида экономической деятельности, осуществляемого предприятием в целом и при условии соблюдения требований пункта 7 приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 г. № 55.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются страхователям в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2012 г. № 524.

Размер скидки и надбавки рассчитывается страховщиком в соответствии с методикой расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и страховщиком (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.08.2012 г. № 39н «Об утверждении методики расчета скидок и надбавок к

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Во исполнение Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний утверждены средние значения основных показателей для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год (постановление Фонда социального страхования Российской Федерации от 31.05.2012 г. № 122).

Вопросы, связанные с внесением страховщику ликвидируемыми (в том числе в связи с признанием их банкротами) юридическими лицами - страхователями по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний капитализированных платежей, предназначенных для удовлетворения требований граждан, перед которыми страхователь несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, регулируются Порядком внесения в Фонд социального страхования Российской Федерации капитализированных платежей при ликвидации юридических лиц - страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2000 г. № 863.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 219-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» Фонду предоставлено право принимать в 2013 году решения о направлении страхователем до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем году, на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Финансовое обеспечение указанных мероприятий осуществляется по правилам (приказ Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными

факторами»), утверждаемым в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 г., № 31, ст. 3803; 2003 г., № 17, ст. 1554 г.; 2011, № 45, ст. 6330), подпунктом 5.2.35 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст.3528).

Обеспечение пострадавших осуществляется страховщиком в виде:

а) пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем;

б) страховых выплат (в зависимости от стойкой утраты профессиональной трудоспособности):

- единовременной страховой выплаты;

- ежемесячных страховых выплат;

г) оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая.

Условия, размеры и порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 г. № 286.

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием выплачивается пострадавшему в размере 100% его среднего месячного заработка (дохода) за весь период нетрудоспособности до его выздоровления или установления учреждением медико-социальной экспертизы стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

Единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначаются, если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы застрахованный работник в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания полностью или частично утратил профессиональную трудоспособность, либо могут быть назначены лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае смерти застрахованного.

Размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица, установленной учреждением медико-социальной экспертизы.

Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяется Правительством Российской Федерации.

Размер ежемесячной страховой выплаты, которая компенсирует застрахованному заработок, утраченный в связи с трудовым увечьем (профессиональным заболеванием), определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности.

Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год.

Коэффициент индексации ежемесячной страховой выплаты и ее периодичность определяются Правительством Российской Федерации.

Сумма, из которой исчисляется максимальный размер единовременной страховой выплаты, и максимальный размер ежемесячной страховой выплаты определяются Федеральным законом о бюджете Фонда на соответствующий финансовый год.

Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 219-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» в 2013 году установлено, что максимальный размер единовременной страховой выплаты составляет 76 699 рублей 80 копеек, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты – 58 970 рублей.

7.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве

Несчастные случаи на производстве подлежат расследованию и учету в порядке, установленном главой 36 Трудового кодекса Российской Федерации. Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 653.

Согласно ст.227 Трудового кодекса Российской Федерации расследованию и учету подлежат все несчастные случаи, произошедшие на производстве с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших,

Несчастными случаями на производстве, подлежащими расследованию и учету, являются те события, которые произошли:

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;
- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;
- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;
- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. Таким образом, произошедший на производстве несчастный случай, в результате которого работник получил легкое повреждение здоровья, подлежит обязательному расследованию и учету. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, уполномоченного по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель).

При расследовании несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая со смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые

повреждения здоровья, либо несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные сроки расследования могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней.

7.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний определен в Постановлении Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967 «Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний».

Комиссия по расследованию профессионального заболевания составляет акт о случае профессионального заболевания в 5 экземплярах, которые направляются:

- работнику;
- центру Роспотребнадзора;
- учреждению здравоохранения (центру профессиональной патологии);
- страховщику.

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования хранится в течение 75 лет в центре государственного санитарно – эпидемиологического надзора и в организации, где проводилось расследование этого случая профессионального заболевания. В случае ликвидации организации акт передается для хранения в центр Роспотребнадзора (ст.ст. 31, 33 «Положения...»).

Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний у лиц, изменивших место работы

Если юридические и фактические адреса предприятия, организации, учреждения (работодателя) и иного места выполнения работы (учебы), на котором работал или работает пострадавший, различны, находятся в разных субъектах Российской Федерации, расследование случая профессионального заболевания (отравления), составление акта о случае профессионального заболевания, регистрация и учет случая проводятся центром Роспотребнадзора, который осуществляет государственный санитарный надзор по фактическому расположению объ

екта, где произошло профессиональное заболевание (отравление).

В санитарно-гигиенической характеристике и акте в этом случае указывается два адреса: первый - фактическое место работы пострадавшего, второй – юридический

адрес работодателя. Дисциплинарное наблюдение за больным в этом случае ведет учреждение здравоохранения по месту его жительства.

Если возникновение профессионального заболевания (отравления) было обусловлено воздействием вредных производственных факторов при работе на объектах, подконтрольных разным центрам Роспотребнадзора, в т.ч. в разных субъектах Российской Федерации, то центр Роспотребнадзора по последнему месту работы, получив извещение о предварительном диагнозе профессионального заболевания (отравления), составляет санитарно–гигиеническую характеристику условий труда (при необходимости - на основании материалов, полученных из соответствующих центров Роспотребнадзора по официальным записям).

Извещение об условии заключительного диагноза профессионального заболевания (отравления) направляется в центр Госсанэпиднадзора по последнему месту работы пострадавшего в контакте с вредными производственными факторами, вызвавшими профессиональное заболевание (отравление), где и проводится расследование с составлением акта о случае профессионального заболевания и его регистрация (ст.ст. 5.1, 5.2 «Инструкции о порядке применения «Положения...»).

Порядок регистрации и учета профессиональных заболеваний

Система учета профессиональных заболеваний (отравлений) предназначена для:

- срочного оповещения центра Роспотребнадзора, осуществляющего учет профессиональных заболеваний в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации;

проведения расследования обстоятельств и причин возникновения профессиональных заболеваний (отравлений);

организации мероприятий по ликвидации и предупреждению воздействия вредных производственных факторов на здоровье человека;

анализа состояния профессиональной заболеваемости в Российской Фе

дерации и внедрения в практику более совершенных программ профилактики профзаболеваний.

Учет и регистрация профессиональных заболеваний (отравлений) ведется в центре Роспотребнадзора на основании заключительных диагнозов, устанавливаемых в специализированных лечебно - профилактических учреждениях здравоохранения или их подразделениях.

Датой установления острого или хронического профессионального заболевания (отравления) следует считать дату установления заключительного диагноза учреждением здравоохранения.

Для регистрации данных о пострадавших от профессиональных заболеваний (отравлений) в центрах Роспотребнадзора ведется Журнал учета профессиональных заболеваний (отравлений) по форме, согласно приложению № 4 к «Инструкции о порядке применения «Положения...».

Журнал ведется ответственным лицом, назначенным приказом главного врача центра Роспотребнадзора.

Журнал заполняется на основании данных извещений об установлении, изменении, уточнении, отмене диагнозов профессиональных заболеваний (отравлений), актов о случаях профессиональных заболеваний (отравлений), а также полученных дополнительных сведений.

Центры Роспотребнадзора ежегодно запрашивают медико – социальные экспертные комиссии (МСЭК) о степени утраты трудоспособности пострадавших для учета в Журнале учета профессиональных заболеваний (отравлений) и ее анализа.

Центры Роспотребнадзора на основании актов расследования случаев профессиональных заболеваний (отравлений), Журнала учета профессиональных заболеваний (отравлений) заполняют Карты учета профессиональных заболеваний (по форме согласно приложению № 5 «Инструкции о порядке применения «Положения...», для последующего улучшенного анализа профессиональной заболеваемости (отравлений).

Центры Роспотребнадзора в обязательном порядке регистрируют:

- извещение об установлении предварительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления);

- извещение об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления), его уничтожении или отмене;

- санитарно – гигиеническую характеристику условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания (отравления);

- акт о случае профессионального заболевания (отравления).

Акты о случаях профессионального заболевания вместе с материалами расследования хранятся в течение 75 лет в центре

Роспотребнадзора и в организации, где проводилось расследование этого случая профессионального

заболевания. В случае ликвидации организации акт передается для хранения в центр Роспотребнадзора (ст.ст. 21,

33, 34 «Положения...», ст.ст. 1.1 - 1.5, 6.1 –

6.5 «Инструкции о порядке применения «Положения...»).

Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний

Степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением медико – социальной экспертизы. Экспертиза профессиональной трудоспособности производится в соответствии с «Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789.

Одновременно с установлением степени утраты профессиональной трудоспособности учреждение медико – социальной экспертизы при наличии оснований определяет нуждаемость пострадавшего в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также признает пострадавшего инвалидом.

Освидетельствование пострадавшего в учреждении медико – социальной экспертизы проводится на основании обращения работодателя (страхователя), страховщика, по определению суда (судьи) либо по самостоятельному обращению пострадавшего или его представителя при предоставлении акта о профессиональном заболевании.

Работодатель (страхователь) представляет в учреждение медико – социальной экспертизы заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и условиях труда пострадавших, которые

предшествовали профессиональному заболеванию.

Учреждение здравоохранения осуществляет необходимые диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия и по их результатам оформляет пострадавшему направление в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование для установления степени и утраты профессиональной трудоспособности.

В направлении указываются данные о состоянии здоровья пострадавшего, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей его организма и результаты проведенных лечебных и реабилитационных мероприятий.

На основании полученных документов и сведений, личного осмотра пострадавшего определяется степень утраты его профессиональной трудоспособности.

Экспертное решение о степени утраты профессиональной трудоспособности принимается в присутствии пострадавшего простым большинством голосов специалистов, проводивших освидетельствование.

Данные освидетельствования пострадавшего и экспертное решение заносятся в протокол заседания и

акт освидетельствования пострадавшего, которые подписываются руководителем учреждения медико-социальной экспертизы, специалистами, проводившими освидетельствование, заверяются печатью этого учреждения и со всеми медицинскими документами хранятся 10 лет в указанном учреждении.

Результаты освидетельствования объявляются пострадавшему в доступной для него форме руководителем учреждения медико-социальной экспертизы в присутствии специалистов, принимавших экспертное решение.

Справка учреждения медико – социальной экспертизы о результатах установления утраты профессиональной работоспособности.

Выписка из акта освидетельствования с указанием результатов установления степени утраты профессиональной работоспособности и программа реабилитации пострадавшего в 3-дневный срок после их оформления направляются работодателю (страхователю) или страховщику, а также выдаются пострадавшему, если освидетельствование было проведено по его обращению.

Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в «Межрегиональный учебный Центр» www.nousro.ru

процентах на момент освидетельствования пострадавшего (от 10 до 100%) (ст. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 24, 25 «Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности...»).

Порядок возмещения вреда при профессиональном заболевании

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, является страховым случаем.

Порядок возмещения вреда, причиненного здоровью работников при и исполнении ими трудовых обязанностей, определяет Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Обеспечение по страхованию осуществляется в виде:

- пособия по временной нетрудоспособности;

- единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти;

- ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;

- оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

При установлении единовременной страховой выплаты и ежемесячных страховых выплат учитываются степень утраты профессиональной трудоспособности, определенной в процентах на момент освидетельствования пострадавшего учреждением медико-социальной экспертизы.

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с профессиональным заболеванием осуществляется причинителем вреда (ст. 8 - 11 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Гарантии работникам, их права и обязанности, обусловленные профессиональным заболеванием

Гарантии работникам, их права и обязанности, обусловленные профессиональным заболеванием, установлены Трудовым кодексом Российской Федерации.

Ст. 81.

«Расторжение трудового договора по инициативе работодателя».

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

Не допускается увольнение работника в период его временной его нетрудоспособности.

Ст. 83. «Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон»

Трудовой договор подлежит прекращению:

П. 5.) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Ст. 179. «Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности или штата работников организации».

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание.

Ст.182. «Гарантии при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу».

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, в предоставлении другой работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую работу у данного работодателя

за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в

связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, -

до устранения стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника.

Ст. 184. «Гарантии

и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании».

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания

ия работнику (его семье) возмещается его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами.

Ст. 185. «Гарантии работникам, направленным на медицинский осмотр (обследование)».

На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, обязанными в соответствии с Трудовым кодексом проходить такой осмотр (обследование), сохраняется средний заработок по месту работы.

Ст. 212. «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда».

Работодатель обязан обеспечить:

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Ст. 214. «Обязанности работника в области охраны труда».

Работник обязан:

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

шении

состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.

Ст. 219. «Право работника на труд, в условиях отвечающих требованиям охраны труда».

Каждый работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;

-

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;

-

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

-

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования).

Ст. 223. «Санитарно – бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание работников».

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится транспортными средствами работодателя за его счет.

Ответственность за установление диагноза профессионального заболевания и его расследование

Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза возлагается на руководителя учреждения здравоохранения, установившего (отменившего) диагноз.

Разногласия по вопросам установления диагноза профзаболевания и его расследования рассматриваются органами Роспотребнадзора, Центром профессиональной патологии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральной инспекцией труда, страховщиком или судом. Лица, виновные в нарушении требований «Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.ст. 18, 35, 36, «Положения...»).

7.5. Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве

Первая помощь – это комплекс срочных простейших мероприятий, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим или другим лицом, находящимся поблизости, для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при несчастных случаях.

Первая помощь предусматривает:

- немедленное прекращение действия внешних повреждающих факторов или удаление пострадавшего из зоны, которая угрожает его жизни;
- ликвидацию угрозы для жизни пострадавшего: проведение восстановления дыхания и сердечной деятельности (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также остановку кровотечения);
- предупреждение осложнений (перевязку ран, иммобилизацию всей конечности, обезболивание, другую помощь);
- поддержание жизнедеятельности до прибытия квалифицированной медицинской помощи и доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

Задача первой помощи сводится, прежде всего, к предупреждению опасных последствий травм, борьбе с болью, кровотечением, инфекцией и шоком. При установлении признаков жизни необходимо немедленно приступить к оживлению пострадавшего.

Признаки жизни:

- наличие сердцебиения (определяется рукой или на слух слева ниже соска);
 - наличие пульса, который определяется на шее (на сонной артерии) или на внутренней части предплечья;
 - наличие дыхания (определяется по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного к носу пострадавшего, по движению ваты, поднесенной к носовым отверстиям, и т. д.).
- Первую помощь следует оказывать быстро, но так, чтобы действия спасающего не повредили здоровью пострадавшего.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях

Кровотечение может быть капиллярным, артериальным и смешанным. При ранениях возможно повреждение костей, суставов, нервов, внутренних органов. Осложнения – кровотечение, развитие шока, воспаление. Первая помощь сводится к тому, чтобы остановить кровотечение, защитить рану от загрязнения, ослабить боль. При сильном кровотечении выше раны накладывают жгут и затягивают до остановки кровотечения. Под жгут следует положить записку, указав время его наложения (летом допускается держать жгут не более двух часов, а зимой – не более полутора часов). На рану необходимо наложить стерильную повязку. Промывать рану и извлекать инородные тела неспециалистам запрещено. Можно обработать рану йодом или спиртом.

Комплекс реанимационных мероприятий

Искусственное дыхание

Проводится немедленно: при остановке дыхания; при неправильном дыхании – редкие или неритмичные дыхательные движения; при слабом дыхании. При проведении искусственного дыхания пострадавшего укладывают на спину на что-то твердое (доску, пол, щит и т. д.). Техника дыхания «изо рта в рот» проводится следующим образом. Одной рукой пострадавшему зажимают нос, а другой, нажав на нижнюю челюсть, открывают ему рот. Набрав в легкие воздух, оказывающий помощь, прижимает губы ко рту пострадавшего, делает энергичный выдох, наблюдая за грудью пострадавшего. Частота искусственного дыхания – 16-20 вдохов в

минуту. Отсутствие пульса после трех-пяти вдохов служит показанием для проведения непрямого массажа сердца.

Искусственное дыхание проводится до:

- восстановления дыхания пострадавшего;
- прибытия врача или доставки пострадавшего в лечебное учреждение;
- установления явных признаков смерти.

Непрямой массаж сердца

При поражении электрическим током и в других случаях может прекратиться кровообращение, когда сердце не обеспечивает циркуляцию крови по сосудам. В этом случае одного искусственного дыхания при оказании первой помощи недостаточно, так как кислород из легких не может переноситься кровью к другим органам и тканям, необходимо возобновить кровообращение искусственным путем.

Сердце у человека расположено в грудной клетке между грудиной и позвоночником. Грудина – подвижная плоская кость. В положении человека на спине (на твердой поверхности) позвоночник является жестким неподвижным основанием. Если надавливать на грудину, то сердце будет сжиматься между грудиной и позвоночником и кровь из его полостей будет выдавливаться в сосуды. Если надавливать на грудину толчкообразными движениями, то кровь будет выталкиваться из полостей сердца почти так же, как это происходит при его естественном сокращении. Это называется наружным (непрямым, закрытым) массажем сердца, при котором искусственно восстанавливается кровообращение. Таким образом, при сочетании искусственного дыхания с наружным массажем сердца имитируются функции дыхания и кровообращения.

Комплекс этих мероприятий называется реанимацией (т.е. оживлением), а мероприятия – реанимационными.

Показанием к проведению реанимационных мероприятий является остановка сердечной деятельности, для которой характерно сочетание следующих признаков: появление бледности или синюшности кожных покровов, потери сознания, отсутствие пульса на сонных артериях. Прекращение дыхания или судорожные неправильные вздохи. При остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое основание: скамью, пол, в крайнем случае положить под спину доску (никаких валиков под плечи и шею подкладывать нельзя).

Если помощь оказывает один человек, то он располагается сбоку от пострадавшего. Наклонившись, он делает два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем поднимается, оставаясь на той же стороне от пострадавшего, и ладонь одной руки кладет на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца выше от ее нижнего

края), а пальцы приподнимает. Ладонь второй руки кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах. Надавливания следует производить быстрыми толчками, так, чтобы смещать грудину вниз на 4-5 см, продолжительность надавливания не более 0,5 сек, интервал между отдельными надавливаниями 0,5 сек. При паузах рук с грудины не снимают, пальцы остаются прямыми, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах.

Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он производит 15 надавливаний на грудину. За 1 мин необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т.е. выполнить 72 манипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. Опыт показывает, что наибольшее количество времени теряется при выполнении искусственного дыхания: нельзя затягивать вдувание – как только грудная клетка пострадавшего расширилась, вдувание прекращают.

При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание – массаж» составляет 1:5. Во время искусственного выдоха пострадавшего тот, кто делает массаж сердца, надавливание не производит, так как усилия, развиваемые при надавливании, значительно больше, чем при вдувании (надавливание при вдувании приводит к безрезультатности искусственного дыхания, а следовательно, реанимационных мероприятий).

Если реанимационные мероприятия проводятся правильно, кожные покровы розовеют, зрачки сужаются, самостоятельное дыхание восстанавливается. Пульс на сонных артериях во время массажа должен хорошо прощупываться, если его определяет другой человек.

После того, как восстановится сердечная деятельность и будет хорошо определяться пульс, массаж сердца немедленно прекращают, продолжая искусственное дыхание при слабом дыхании пострадавшего и стараясь, чтобы естественный и искусственный вдохи совпадали.

При восстановлении полноценного самостоятельного дыхания искусственное дыхание также прекращают. Если сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не восстановились, но реанимационные мероприятия эффективны, то их можно прекратить только при передаче пострадавшего в руки медицинского работника.

При неэффективности искусственного дыхания и закрытого массажа сердца (кожные покровы синюшно-фиолетовые, зрачки широкие, пульс на артериях во время массажа не определяется) реанимацию прекращают через 30 минут.

Непрямой массаж сердца, который проводится одновременно с искусственной вентиляцией легких, сам по себе легкие не вентилирует. Он проводится в следующих случаях:

- при отсутствии пульса;

- при расширенных зрачках;
- при других признаках клинической смерти.

Первая помощь при вывихах и переломах

Вывих возникает обычно при падении. При этом пострадавший чувствует сильные боли и невозможность движений в суставе. Первая помощь заключается в обездвиживании (иммобилизации) поврежденной конечности и даче пострадавшему анальгетиков. Затем пострадавшего следует отправить в _____ лечебное _____ учреждение.

Перелом – это полное или частичное нарушение целостности кости под воздействием травмирующего фактора. Различают открытые и закрытые переломы. При открытом переломе нарушается кожный покров, а при закрытом – не нарушается. Помощь при переломах должна быть направлена на уменьшение боли и создание покоя поврежденной конечности. При открытом переломе следует остановить кровотечение и предотвратить попадание инфекции. На рану накладывают стерильную повязку, при артериальном кровотечении – необходимо наложить жгут. Для иммобилизации (обездвиживания) используют стандартную шину или подручный материал – палки, доски, лыжи и т.п., соблюдая при этом следующие _____ правила:

- обездвиживать необходимо два сустава – выше и ниже места перелома;
- под определяющиеся под кожей костные выступы подложить вату или мягкую _____ ткань;
- обездвиживающее средство должно быть прочным и мягким;
- шины фиксировать бинтом, ремнем, шпагатом и т.п.

Помощь при поражении электрическим током

Электрический ток вызывает изменения в деятельности нервной системы, снимает восприимчивость нервных окончаний или приводит к параличу. Наиболее частые причины смерти при поражении электротоком:

- внезапная остановка сердца (или фибрилляция желудочков) – 80%;
- _____ отек _____ головного _____ мозга – 15%;
- спазм дыхательной мускулатуры и асфиксия (удушье) – 4 %;
- повреждение внутренних органов, кровотечения, ожоги – примерно 1%.

От действия электротока возникают судорожные спазмы мышц, прежде всего

дыхательной мышцы сердца, что приводит к его остановке. Состояние человека в момент электротравмы может быть настолько тяжелым, что он внешне мало чем отличается от умершего: кожа бледная, зрачки расширены, на свет не реагируют, дыхание и пульс отсутствуют. Лишь тщательное выслушивание тонов сердца позволит установить признаки жизни.

Следствием поражения током могут быть обмороки, головокружение, общая слабость, нервное потрясение. При поражении молнией симптомы аналогичны. На коже появляются пятна темно-синего цвета, напоминающие разветвленные деревья (знаки молнии). В этих случаях могут развиваться немота, глухота, паралич, произойти остановка сердца. Поражение электротоком может привести к потере сознания. Наиболее опасен для человека переменный ток силой 0,1 А при напряжении 1000 В. При неоказании помощи в течение двух минут может наступить смерть. При оказании первой помощи прежде всего следует освободить пострадавшего от действия электротока (выключить рубильник, перерубить инструментом с изолирующей ручкой отдельно каждый провод, отбросить его специальной штангой, применить диэлектрические перчатки), оттащить пострадавшего от электрического провода, взяв его за сухую одежду. Если пострадавший судорожно захватил электропровод, находящийся под напряжением, то необходимо разжать руки пострадавшего, последовательно отгибая пальцы (при этом оказывающий помощь должен быть в диэлектрических перчатках и находиться на изолирующем от земли основании), прервать ток. Можно не разжимать руки, а отделить пострадавшего от земли – положить под него сухой щит, доски и т.п., соблюдая меры безопасности. При сохранении дыхания у пострадавшего его следует отнести на ровное место, подложить под него сухую одежду, расстегнуть воротник, поясной ремень, дать понюхать нашатырного спирта и обрызгать водой. Пострадавший должен находиться в полном покое. Окончательное решение о состоянии его здоровья должен принять врач. При необходимости делается искусственное дыхание.

Первая помощь при попадании инородного тела в глаз, в дыхательные пути, пищевод

В глаз могут попасть крупинки пыли, сажки, насекомые. Не следует тереть глаза, так как это способствует дополнительному раздражению и боли. Если инородное тело попало под верхнее веко, надо потянуть за ресницы верхнего

века книзу. При этом пострадавший должен смотреть вниз. Для удаления инородного тела с нижнего века следует оттянуть веко вниз и осторожно снять соринку увлажненным углом чистого носового платка. При этом пострадавший должен смотреть вверх. Если в глаз попадает стекло, осколок металла и т.п., ни в коем случае нельзя его извлекать, а следует наложить повязку, успокоить пострадавшего и отправить его в лечебное заведение. Очень опасным считается попадание инородного тела в дыхательные пути. Может произойти закупорка дыхательных путей и развитие удушья. Если откашливание не помогает, то следует нанести пострадавшему три-четыре быстрых удара ладонью между лопаток, удерживая его в наклонном положении.

Инородные тела попадают в пищевод, если человек имеет привычку держать в зубах во время работы иголку, гвозди, кнопки, шпильки и т.п. Это всегда опасно. Острые предметы, попадая в пищевод и желудок, повреждают их, а также кишечник, что имеет тяжелые последствия (воспаление брюшины, кровотечение). Такие больные требуют срочного осмотра специалистом в стационаре.

Помощь при термических и химических ожогах

Термический ожог – наиболее распространенный вид поражения. Часто встречаются ожоги от воздействия пламени, горячей жидкости, пара, а также от соприкосновения с горячими предметами. Противопоказаны какие-либо манипуляции на ожоговых ранах. При возможности ожоговую поверхность следует закрыть сухими стерильными повязками. Использовать любую чистую ткань. Не следует наносить на пораженную поверхность какие-либо мази – это затруднит первичную обработку раны. Рекомендуются дать пострадавшему выпить чая, щелочной минеральной воды.

При попадании на кожу или слизистую оболочку кислоты или щелочи, а также других химических активных веществ возникают химические ожоги. Оказывая первую помощь при этом поражении, необходимо создать условия для быстрого удаления химического агента, количественного снижения его на коже, охлаждения места поражения. Эффективно промывать пораженный участок проточной водой. При ожоге кислотами поверхность промывают слабыми растворами щелочи (натрия гидрокарбоната), а при ожоге щелочами – 0,01% раствором хлористо-водородной кислоты, 1-2% раствором уксусной кислоты. После

нейтрализации пораженной поверхности ее следует обильно полить проточной водой, но не струей. При необходимости следует обратиться к врачу.

Первая помощь при укусах животных, змей и насекомых

1. Укусы животных.

Если пострадавшего укусила домашняя здоровая собака или кошка и рана небольшая, то ее промывают и накладывают стерильную повязку. Обширные раны тампонируют стерильными салфетками. Если укусы получены от неизвестной собаки или кошки или другого животного, необходимо обратиться в лечебное учреждение, ибо укус бешеных животных представляет большую опасность для жизни.

2. Укусы змей.

По механизму действия яды змей подразделяются на три группы:

- яды, свертывающие кровь, вызывающие местную отечность и отмирание тканей (яды щитомордника, обыкновенной гадюки, гюрзы и т.д.);
- яды, действующие на нервную систему, вызывающие паралич мускулатуры, угнетение дыхания и сердечной деятельности (яды морских змей тропических вод, кобры и т.д.);
- яды, действующие одновременно на свертываемость крови и нервную систему, вызывающие местную отечность и отмирание тканей (яды австралийских аспидов, гремучих змей).

При укусе кобры или других змей этой группы возникает боль, чувство онемения в зоне укуса, распространяющаяся на всю конечность и тело. У пострадавшего появляются головокружение, обморочное состояние, рези, чувство онемения в области лица и языка, нарушается глотание. Быстро развивается восходящий паралич, начинающийся с нижних конечностей (неустойчивая походка, невозможно стоять на ногах, а потом полный паралич).

Нарушается ритм работы сердца. Если яд попадает в кровеносные сосуды, то смерть наступает через 15 – 20 минут. При укусе змей семейства гадюк на месте укуса видны глубокие колотые раны, покраснения и отек, кожа лоснится, становится багрово-синюшной, могут образоваться пузыри и язвы. Характерно возбуждение, сменяющееся слабостью, головокружением, тошнотой и рвотой, может развиваться шок.

При оказании первой помощи с самого начала необходимо обеспечить покой пострадавшего. Можно интенсивно отсосать яд ртом (если нет раны во рту). Это может делать сам пострадавший или посторонний. Продолжительность отсасывания – 10-15 минут с постоянным сплевыванием содержимого. Прижигание раны недопустимо. Наложение жгута допустимо лишь при укусе кобры, но не более чем на 30 – 40 минут. Больному рекомендуется обильное питье. Затем его необходимо направить в медицинское учреждение.

3. Укусы насекомых

Множественные укусы пчел и ос могут представлять опасность для человека, а тем более для ребёнка. Происходит отек тканей, повышается температура, появляется резкая головная боль, возможны судороги. При оказании первой помощи необходимо наложить холодный компресс на место укуса, дать выпить стакан сладкого чая, 1 грамм ацетилсалициловой кислоты, таблетку димедрола, затем обратиться к врачу.

